

816121000630

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ М.П.ДРАГОМАНОВА

На правах рукопису

Кушніська Лариса Анатоліївна



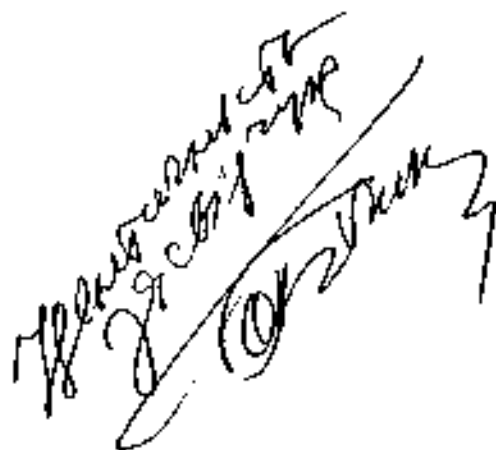
УДК 94(477)*05/1":340.141

Еволюція звичаєвого права східних слов'ян VI – XI ст.

Спеціальність 07.00.01 – Історія України

Дисертація

на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук



Науковий керівник
Борисенко Володимир Йосипович
доктор історичних наук, професор

КИЇВ – 2001

ЗМІСТ

ЗМІСТ	2
СПИСОК ОСНОВНИХ СКОРОЧЕНЬ	3
ВСТУП	4
РОЗДІЛ 1. СТАН НАУКОВОЇ ДОСЛІДЖЕНОСТІ ТА ДЖЕРЕЛЬНОЇ БАЗИ ПРОБЛЕМИ	9
РОЗДІЛ 2. РОЛЬ ЗВИЧАЮ В РЕГУЛЮВАННІ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН СХІДНИХ СЛОВ'ЯН VI-VIII СТ.	38
2.1. Нормативний характер звичаїв антів і склавів у VI-VII ст.	38
2.2. Еволюція регулятивних функцій звичаїв у VII-IX ст.	55
РОЗДІЛ 3. СТАНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ПРАВА І ПЛЕМІНІА ЗВИЧАЄВА ТРАДИЦІЯ НАПРИКІНЦІ IX – X СТ.	68
3.1 Князівська влада і звичаєве право.	68
3.2 Правові засади регулювання міждержавних відносин.	78
3.3. Рсцепція візантійського права.	95
РОЗДІЛ 4. “РУСЬКА ПРАВДА” – КОДИФІКАЦІЯ НОРМ ЗВИЧАЄВОГО ПРАВА XI СТ.	111
4.1. Співвідношення племінного звичаєвого та державного права.	111
4.2. Відображення системи злочинів та покараць в “Руській Правді”.	121
ВИСНОВКИ.	147
ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА.	151

СПИСОК ОСНОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

- ЖМНП – Журнал министерства народного просвещения
НАН – Національна Академія Наук
ПВЛ – Повість Временних літ
ПСРЛ – Полное собрание русских летописей
УВУ – Український Вільний Університет
ЭССЯ – Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд
Коротка Правда – Руська Правда короткої редакції
Поширена Правда – Руська Правда поширеної редакції
Праці Комісії – Праці Комісія для вивчення звичаєвого права України
Свод. – Т.1. – Свод древнейших письменных известий о славянах. – Т.1: I–VI вв. – М., 1991.
Свод. – Т.2. – Свод древнейших письменных известий о славянах. – Т.2: VI–VIII вв. – М., 1992.
Сказания – Гаркави А.Я. Сказания мусульманских писателей о славянах и русских. – СПб., 1870.

ВСТУП

Одним з найсуттєвіших елементів функціонування будь-якого архаїчного суспільства був інститут звичаєвого права. Звичасвим правом називаються санкціоновані державною владою, обов'язкові для вживання звичаї. Цей інститут відігравав роль головного регулятора суспільних відносин східного слов'янства від утворення держави (кін. VIII – поч. IX ст.) і до прийняття першого акту конституційного характеру – “Руської Правди” XI ст. Панування звичаєвого права, що бере свій початок від звичаю родового суспільства додержавних часів, позначилось на стилі правового мислення, правосвідомості та загальній правовій культурі насцення Київської Русі. Звичасвий елемент закарбувався в ментальності слов'ян, що позначилось на державотворчих та правотворчих процесах. У суспільно-політичному житті Київської Русі помітну роль відігравали такі звичасві інститути, як рада старійшин, віче, княжа рада, що беруть свій початок з родового суспільства.

Звичасвість правосвідомості є однією з головних ментальних рис українського народу, оскільки весь шлях державотворення від перших ознак державності антських племен V- VI ст. і до виходу Русі на політичну арену, як власне держави у 838 р., був пронизаний звичасвим елементом. Це виявилось як в особливостях правовідносин, так і в формуванні та генезі таких основних філософсько-юридичних понять як правда, закон, покон, суд, ряд тощо.

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ. Важливість теми зумовлюється її недостатньою науковою розробкою в історичній літературі, а також необхідністю усвідомлення концептуальних засад давньої правової культури українського народу. Звичай, як невід'ємна частина соціально-економічного і політичного розвитку народу, є допоміжним чинником у теоретичному осмисленні сучасних правових відносин. Лише дослідивши і зрозумівши весь комплекс історико-правових питань у минулому, можна

прогнозувати шляхи подальшої правової розбудови сучасної Української держави. В цьому і полягають важливість й актуальність обраної теми дисертації.

ЗВ'ЯЗОК РОБОТИ З НАУКОВИМИ ПРОГРАМАМИ, ПЛАНАМИ, ТЕМАМИ. Тема роботи пов'язана з розробкою комплексної наукової теми Міністерства освіти України “Наукові проблеми державності України”, а також з темою наукової роботи кафедри історії України Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова “Дослідження проблем гуманітарних наук”.

ПРЕДМЕТОМ ДИСЕРТАЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ є походження та еволюція звичасвого права східних слов'ян протягом VI-XI ст. від звичаю нормативного характеру до писаного законодавства в умовах “нульсуючого” процесу державотворення.

МЕТА ДИСЕРТАЦІЇ – визначити головні правові звичаї в регулюванні життя східних слов'ян, реконструювати інститути їх соціальної регуляції напередодні утворення Київської держави (звичаєві інститути), прослідкувати перехід від звичаю нормативного характеру до звичасвого права, а потім – до кодифікації звичаєвих норм у державі. На відміну від пракознавців, дисертантка ставить за мету розглянути не лише зміну закону, а й показати його функціонування в історичному і соціальному контекстах, як складову частину культури.

У відповідності з метою дослідження ставляться такі наукові завдання:

- охарактеризувати стан наукової дослідженості та джерельної бази проблеми;
- реконструювати нормативний характер правових звичаїв антиів і склавів у VI-VII ст.;
- простежити еволюцію регулятивних функцій звичаїв східних слов'ян у VII-IX ст.;
- прослідкувати вплив нових соціально-економічних явищ на правовідносини в середовищі східних слов'ян, співвідношення

князівської влади і звичасвого права в період становлення Київської Русі;

- визначити головні результати внутрішніх правових відносин та правових засад врегулювання міждержавних відносин Русі;
- висвітлити характер політичного, релігійного та культурного впливів Візантійської імперії на правову культуру середньовічної Київської держави, зіставити характер грецької ментальності та звичаєвість ментальності східних слов'ян. Визначити роль Візантії в політико-правовій орієнтації Русі;
- розглянути співвідношення племінного правового звичаю та державного права в першому кодифікованому збірнику законів конституційного характеру "Руська Правда";
- виявити місце звичасвого елементу в системі злочинів і покарань "Руської Правди".

ХРОНОЛОГІЧНІ РАМКИ ДОСЛІДЖЕННЯ охоплюють період VI-XI ст. Його початок (VI ст.) пов'язаний з появою перших чітких свідчень про суспільно-політичну організацію антсько-слов'янських племен та їхні звичаї. Кінцеві рамки роботи обмежені XI ст., часом кодифікації давньоруського права. Тоді остаточно завершується формування території Київської держави, звичаї родового суспільства перетворились на звичаєве право, а деякі його норми були кодифіковані і увійшли до першої письмової збірки давньоруського права.

НАУКОВА НОВИЗНА РОБОТИ полягає насамперед у тому, що:

- вироблена авторська концепція еволюції правових звичаїв східних слов'ян VI-XI ст.;
- поглиблено висновки попередників про вирішальне значення в житті східних слов'ян тих звичаїв, які виконували головні регулятивні функції, а також про рівень їх правової культури;
- виявлено особливість співвідношення державного права і звичасвої традиції в Київській Русі наприкінці IX-X ст., яка одночасно

- полягала в їх конфронтації і у взаємовпливі. В цей час відбувалась фіксація тих правових норм, які закріплювали традиційні правові норми східних слов'ян у відносинах племен і князя. Одночасно втрачають первісний зміст окремі звичасві інститути - жреці, віче, рада старійшин;
- Обгрунтовано авторське положення про високий рівень правової культури Київської Русі у відносинах з Візантією, їх міцну юридичну регламентацію. З візантійського законодавства руси запозичували тільки ті правові норми, які вимагало саме життя. Державне законодавство вивицилось над правовими звичаями завдяки поширенню писемності;
 - доведено, що правову основу "Руської Правди" становила кодифікація місцевих звичаєвих норм, а не збірка звичасвого права. Визначено цілий ряд тих звичаєвих елементів, які суттєво вплинули на правові норми "Руської Правди".

МЕТОДОЛОГІЧНОЮ ОСНОВОЮ ДИСЕРТАЦІЇ є принципи історизму та об'єктивності. При написанні дисертації використані такі основні наукові методи: проблемно-хронологічний, порівняльно-історичний, контекстуального аналізу та інтерпретаційного синтезу. Саме вони найбільш підходять для наукової розробки теми дослідження.

АПРОБАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ здійснена у формі доповідей на "Науковій академії по відзначенню 100-річчя з дня смерті М.П.Драгоманова" (Київ, 1995), міжнародній конференції "Визвольна війна українського народу середини XVII ст." (Київ, 1998), виступах на засіданнях кафедри історії України Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова, а також у дев'яти публікаціях фахових видань.

ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ. Проведене дослідження еволюції звичаєвого права східних слов'ян дає можливість ґлибше осмислити витoki правової культури українського народу, відкриває для дослідників нові перспективи наукового пошуку в

царині історичного минулого східнослов'янського суспільства. Результати можуть бути використані при складанні спеціальних та узагальнюючих курсів з історії України, історії держави і права. Теоретичні узагальнення дисертації будуть корисними при прогнозуванні правової орієнтації сучасної Української держави.

ПУБЛІКАЦІЇ. Результати дисертації опубліковані у 9-ти статтях у наукових журналах та збірниках наукових праць.

РОЗДІЛ I

СТАН НАУКОВОЇ ДОСЛІДЖЕНОСТІ ТА ДЖЕРЕЛЬНОЇ БАЗИ ПРОБЛЕМИ

Вивчення звичаєвого права має давню традицію. Її було започатковано римськими юристами, котрі пояснювали сутність та походження усного правового звичаю та писаного законодавства однаково, тобто, не робили між ними різниці. Поняття “звичай” зустрічається ще в Гомера, котрий називає його словом “Феміда”¹. Розуміння звичаєвого права прослідковується в Юстиніановому *Corpus Juris Canonici* та *Corpus Juris Civilis*².

У XIX ст. стає відомою історична школа юристів, засновниками якої є Ф.Савіні³ та Г.Пухта⁴. Вперше було наголошено на тому, що лише національний дух лежить в основі звичаєвого права, що саме завдяки йому у представників певного народу співпадають переконання про право та справедливість. У 70-80-х роках XIX ст. пожвавився інтерес до правового звичаю і серед українських та російських істориків права. В цей час друкуються роботи О.Єфименко, М.Калачова, М.П.Погодіна, М.М.Ковалевського, Ф.І.Леонтовича, М.Ф.Владимирського-Буданова – представників так званої історичної школи юристів, котрі, вивчаючи особливості народного життя, відновили в науці проблему звичаєвого права. М.Калачов є першим дослідником, хто запропонував комплексний філолого-юридичний аналіз першого кодексу слов'янського права – “Руської Правди”.

¹ Мэнн Т.Г. Древнее право, его связь с древней историей и его отношение к новейшим идеям. – СПб., 1983. – С.5.

² Добров О. Правоутворення без законодавця // Праці Комісії для вивчення звичаєвого права України (Далі – Праці Комісії). – К.: УАН. 1928. – С.298.

³ Savigny F.C. Volksrecht und hertigen Romis hen Rechts, Srster Band – 1846. – S.43.

⁴ Puchta. Das Gewohnheitsrecht, I und II, - 1828. – S.18.

Вчений розглядав "Руську Правду" як пам'ятник, що зберігся з глибокої давнини і котрий протягом декількох століть служив для наших пращурів спонукаючою силою¹. О.Єфименко зазначала, що "...звичаєво-правові уявлення народу знаходяться в тісному зв'язку з усім складом народного життя, особливо з тим, що становить його економічний бік"². М.Ковалевський звертав увагу на проблему співвідношення народоправства та божественного походження влади, зазначаючи при цьому, що влада належить лише розуму³.

Збагатили методологічну базу дослідження права основоположники Київської історичної школи права М.Ф.Владимирський-Буданов та Ф.І.Леонтович⁴. Наукова діяльність обох вчених пов'язана з Київським університетом св. Володимира, де їхніми зусиллями були закладені потужні підвалини Київської історико-юридичної школи. М.Ф.Владимирський-Буданов звертав увагу на те, що з'ясування історичної долі народу неможливе без знайомства з історією його установ, або точніше, всього юридичного побуту⁵. Дослідник розвивав ідею єдності слов'янського права, умовою якої може бути лише самобутній розвиток права в кожній

¹ Калачен Н. Предварительные юридические сведения для полного объяснения Русской правды. – СПб., 1880. – С.12.

² Ефименко А.Я. Исследование народной жизни. – Вып.1. Обычное право. – М., 1884 – С.VII

³ Ковалевский М.Н. От прямого народоправства к представительному и от патриархальной монархии к парламентаризму. – М., 1906. – С.32; Его же: Первобытное право. – СПб., 1886. – С.3.

⁴ Бондарук Т.І. Основоположники Київської історико-юридичної школи. – К.: Наук думка, 1995. – С.79.

⁵ Яковкин И. М.Ф.Владимирский-Буданов // Журнал министерства народного просвещения (Далі - ЖМНП) – 1916. - №2. – С.34.

слов'янській нації, адже сім'я слов'янських народів може скластися лише з самостійних та повнокровних членів. Слов'янське право М.Ф.Владимирський-Буданов визначав як викладені на письмі норми звичасвого права¹. Вчений залишив досить різнобічну наукову спадщину. Його праці були використані не одним поколінням істориків права, їх актуальність збереглась до сьогодні. Але необхідно звернути увагу на те, що М.Ф.Владимирський-Буданов не розглядав українське право як самобутнє. В жодній його праці, присвяченій українському праву, не зустрічається сама назва "Україна". Натомість застосовувались такі визначення, як "Західна Росія", "Південно-Західна Русь", що доводило усвідомлення вченим України лише як частини Росії.

Разом з М.Ф.Владимирським-Будановим фундатором нової "західно-руської школи в історико-юридичній науці"² був Ф.І.Леонтович. В своїй праці "Національне питання в Давній Русі" вчений зазначав, що необхідними і загальними основами національної самосвідомості не можна вважати подібність мови та єдність релігії, чим пояснив багато історичних катаклізмів, що мали місце в процесі державотворення та правотворення Київської держави³. Першоджерелом права Ф.І.Леонтович вважав природу людини: "Не рабський початок, не право сильного створили "первісну" народну правду, а закон необхідності, продиктований самою природою людини"⁴.

Велике значення для розвитку концепції правового звичаю руського народу мав Перший з'їзд російських правників, що відбувся у 1882 р. У

¹ Владимирский-Буданов М. Ф. Ненданные законы юго-западных славян // ЖМНП, 1882. - №3. - С.96.

² Яковкин И. Указ. соч. - С.37.

³ Леонтович Ф.И. Национальный вопрос в древней России. - К., 1895. - С.34.

⁴ Леонтович Ф.И. Старый земский обычай. - Одесса, 1889. - С.22.

доповідях та повідомленнях його учасників наголошується на тому, що вивчення звичаєвого права, вивчення народного життя повинно лягти в основу законодавства.

Загальне зацікавлення проблематикою історії права привело до виникнення різних теорій походження держави й права. На особливу увагу заслуговує позиція М.П.Погодіна як представника норманської теорії походження держави і права. Переказуючи дослівно Початковий літопис: "Поищемъ собѣ князя, иже бы влодѣль нами и судиль по праву"¹, дослідник не віддає належного державотворчим і правотворчим процесам, що відбувались всередині східнослов'янського суспільства ще з V-VI ст. Математичний (механічний) метод дослідження М.П.Погодіна не дозволяв робити ніяких узагальнень, внаслідок чого висновки вченого позбавлені комплексного критичного аналізу всіх наявних джерел дослідження вітчизняної історії. На нашу думку, головна причина живучості норманської теорії саме в цьому і полягає – у відсутності належної уваги до першопочатків української державності, представлених антськими та склавінськими протодержавними утвореннями та в спробі започаткування історії Київської держави з 882 р.

Згідно договірної теорії, запропонованої В.І.Сергієвичем, Руська держава виникла як результат договору між органом народного представництва – вічем та князем². На думку М.Ф.Владимирського-Буданова, засновника земської теорії, в формуванні Руської держави брали участь три елементи – монархічний (князь), аристократичний (боярська дума) та демократичний (віче), що узгоджувались між собою³. Засновник торгівельної

¹ Погодин М. Древняя русская история до монгольского ига. – М., 1871. – С.3.

² Сергеевич В.И. Лекции по истории русского права. – СПб., 1890. – С.26-27.

³ Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1995. – С.33, 40-41.

теорії В.О.Ключевський пов'язував розвиток Давньоруської держави та права з розвитком торгівлі¹.

В цей же час точилась дискусія навколо питання виникнення звичаєвого права, внаслідок якої виникли три концепції. Індивідуалістична доводить, що початок звичаєвого права треба приписати діяльності впливових одиниць серед народу. Націоналістичний напрямок шукає початок правового звичаю в прикметах душі народу. Об'єктивістська концепція визначає за голови ті об'єктивні обставини, серед яких постало звичаєве право. В.І.Сергєєвич зазначав, що право йде не від загального, а від індивідуального переконання, таким чином схилявся до індивідуальної школи². На думку М.Ф.Владимирського-Буданова, джерелом звичаєвого права є природа людини. Її норми входять в свідомість і таким чином твориться звичай³. Отже, дослідник займає проміжну позицію між націоналістичною та об'єктивістською концепціями.

В XIX – на початку XX ст. побачили світ праці з історії давньоруського права та підручники Н.П.Загоскіна, Ф.В.Тарановського, І.Г.Оршанського, В.Ф.Залеського, Д.Я.Самоквасова. В них містились важливі відомості про звичай та звичаєве право слов'ян, а також погляди на різні методологічні підходи до вивчення даної проблеми.

Н.П.Загоскин в своїй роботі “Уставные грамоты XIV-XVI вв., определяющие порядок местного правительственного управления” звернув увагу на те, що з кінця XI ст. і до кінця XV ст. в Руській державі майже не велась кодифікаційна робота. Замислюючись над тим, що ж було за таких умов головним регулятором суспільних відносин в державі, дослідник

¹ Ключевский В.О. Сочинения: В 9 т. /Под ред. В.Л.Янина. – М: Мысль, 1987. – Т.1. Курс русской истории. – С.27.

² Сергеевич В.И. Указ. соч. – С.56.

³ Владимирский-Буданов М.Ф. Русские юридические древности. – СПб, 1903. – С.34-35.

зазначав, що лише існування і життєздатність звичаєвого права забезпечували нормальне функціонування суспільства¹.

М.Ф.Тарановський наголошував на нормативності масової поведінки індивіда, оскільки вона перетворює образ дії в обов'язкову норму права². І.Г.Оршанський пов'язував звичаєве право з творчістю народу, наголошуючи, що остання знаходиться ніби в стороні від державного життя країни та її законодавства³. На думку В.Ф.Залеського, народ, що творить звичаєве право, створює не абстрактні норми, а застосовує звичайний порядок дії, будучи при цьому переконаним, що саме так слід чинити, "так є добре"⁴. Д.Я.Самоквасов звернув увагу на вивчення язичницької системи руського права⁵. На думку дослідника лише так можна зрозуміти історико-юридичне життя народу як самобутньої етнічної одиниці.

Отже, як видно з наведених праць, головна увага вчених цього періоду приділялась дослідженню руського права. Така концепція була закономірною, оскільки українська культура і, зокрема, правова культура лише починали відроджуватись. Адже Україна мало коли перебувала в стані оптимального (чи просто нормального) національно-культурного розвитку, більше ж – у стані боротьби за національно-культурне виживання, яка протягом всього ХІХ ст. зосереджувалась на проблемах мови, літератури,

¹ Загоскин Н.И. Уставные грамоты XIV – XVI вв., определяющие порядок местного правительственного управления. – Казань, 1875. – С.44.

² Тарановский Ф.В. Учебник энциклопедии права. – М., 1901. – С.14.

³ Оршанский И.Г. Исследования по русскому праву, обычному и брачному. – СПб., 1879. – С.27.

⁴ Залесский В.Ф. Власть и право. – Казань, 1897. – С.13.

⁵ Самоквасов Д.Я. История русского права. Начало политического быта славян. – Варшава, 1878. – С.19.

школи, мистецтва, історичного самовизначення. Це впливало на теоретичну модель національної культури та модель її історії¹.

Одним з перших науковців, хто звернув увагу на існування власне українського права, був А.Яковлів. Відомий громадський діяч, він у 1917 р. організовує у Києві Товариство українських адвокатів та стає одним з фундаторів Українського правничого товариства. Роботи А.Яковліва виходили українською, російською, французькою, німецькою, англійською мовами, внаслідок чого про існування українського права стало відомо світовій громадськості. Перебуваючи в еміграції відомий юрист часто виступав арбітром при вирішенні спорів між українськими емігрантськими організаціями, а у 1929 р. став головою й постійним представником Українського товариства Ліги Націй. Повна бібліографія праць дослідника досі не складена і не опублікована. Найбільш відомими є: "Українське звичаєве процесуальне право", "Впливи старочеського права на українське Литовської доби XV-XVI ст.", "До історії кодифікації українського права XVIII ст.". Розглядаючи норми староукраїнського права А.Яковлів подає їх у порівняльному аналізі з нормами старогерманського й римо-візантійського. Звичайне право дослідник розглядає як основне й найважливіше джерело українського права, що утворилось шляхом постійного дотримання протягом віків народних звичаїв та підпорядкування звичаєвим правилам правного життя й побуту².

Подальшому розвитку досліджень у цій галузі сприяло заснування у 1917р. Київського правничого інституту і створення у 1918 р. першої Комісії для вивчення звичаєвого права при щойно створеній Українській Академії Наук. У цьому ж році було відкрито кафедру звичаєвого права при

¹ Українська культура. Лекції за редакцією Дмитра Антоновича. – К.: Либідь, 1993. – С.12.

² Яковлів А. Звичайне право // Українська культура. Лекції за редакцією Дмитра Антоновича. – С.230.

Київському університеті святого Володимира. У складі Комісії, котра існувала до 1930 р., у різний час працювали О.І.Левницький (перший голова), Ф.В.Гарановський, Б.О.Кістяківський, М.В.Ігута, М.М.Павлон-Сільванський – керуючий справами комісії. На першому офіційному засіданні членів постійної комісії у березні 1919 р. було поставлено три завдання: скласти бібліографічний покажчик праць з питань звичаєвого права, підготувати програму дослідження архівних матеріалів та нагромадити якомога більше таких матеріалів. У жовтні 1922 р. комісію очолив А.Є.Кристер. У результаті теоретичного опрацювання зібраних матеріалів у світ вийшли перші два томи “Праць комісії для вивчення звичаєвого права України 1925-26 рр.”. В працях подається методологічна концепція вивчення звичаєвого права, спроба теоретично осмислити поняття правоутворення та виявити його особливості на місцевому, українському ґрунті¹.

Працівники Комісії лишили історикам багату спадщину, цінність якої полягає в тому, що фактично вперше було теоретично осмислено феномен, власне українського, звичаєвого права. Разом з тим, роботи дослідників збагатили методологічну базу загальної концепції правового звичаю. Найбільш відомими з таких є: “Правоутворення без законодавця” О.С.Доброва, “Репрезентативна метода та студії над звичаєвим правом” Б.О.Язловського та “Три ступені правоутворення” А.Є.Кристера.

Фундаментальним дослідженням історії вивчення звичаєвого права, боротьби різних концепцій виникнення й розвитку правового звичаю та тлумачення його філософського аспекту є праця О.С.Доброва. Дослідник розглядає звичаєве право як сукупність норм людської поведінки, що виникли зі звичаю (фактичного вживання), яких держава формально не встановила, але які мають свій мотиваційний вплив завдяки... уявленню

¹ Інститут рукописів Національної бібліотеки ім. В.Вернадського НАНУ. Ф 10. Спр. 18671.

людей, ніби держава захищає звичай¹.

В основу праці Б.О.Язловського покладено розробку теоретично-концептуальних засад дослідження правового звичаю. Критично аналізуючи методологічні установи вивчення звичаєвого права, автор замислюється над ідеальним станом студіювання даної тематики. На думку Б.О.Язловського таким є визначений момент часу, коли відомі всі норми права всіх місцевостей країни².

З філософсько-пізнавальних позицій розкриває феномен правотворення А.Є.Кристер. Дослідник вважає, що будь-яку спільноту людей єднає обов'язковість правопорядку, що переважно ґрунтуються на інстинктивному та несвідомому підпорядкуванні або свідомості соціального зв'язку. Останній залежить від спільності походження, долі та місця перебування. А.Є.Кристер розглядає право як вищий порядок, що відкривається в свідомості співгромадян. Це право не відтворюють, його відшукують³.

Для історика цінними будуть роботи "Стародавній державний лад східних слов'ян та його пізніші зміни" О.Малиновського, "Громадський копний суд на Україні – Русі XVI-XVIII вв." І. Черкаського та інші. В цих дослідженнях приділяється увага головним ментальним рисам українського народу, котрі формувались з доісторичних часів і займають не останні позиції в загальній правовій культурі українців. Такими рисами є демократичність слов'янського суспільства, його політична активність, зацікавлення справами своєї землі.

О.Малиновський зазначав, що народоправство становило собою основну

¹ Добров О. Правоутворення без законодавця // Праці Комісії. – Вип. 2. – К., 1928. – С.360.

² Язловський Б.О. Репрезентативна метода та студії над звичаєвим правом // Праці Комісії. Вип 2. – К., 1928. – С.7.

³ Кристер А.Є. Три ступені правоутворення – К.: УАН, 1925. – С.17.

засаду давньослов'янського політичного ладу¹. І.Черкаський звертав увагу на солідарність інтересів окремих дрібних громад. Це, на думку дослідника, вимагало від них спільної боротьби зі злочинністю². Аналізуючи статті "Руської Правди" дослідники встановлювали зв'язок між правовими нормами Київської держави та законодавчими системами XIX-XX століть, доводили, що система особистих покарань, яка панувала в усіх законодавчих пам'ятках, розвинулась з невизначеного покарання, відомого як "поток и розграбление".

Отже, основні напрямки роботи Комісії забезпечили подальший розвиток історії українського права взагалі та правового звичаю. Але, очевидно, вони не задовольняли ідеологічну систему українського радянського суспільства 30-х років. Принаймні, через деякий час після очолення Комісії О.О.Малиновським головною увагу було перенесено на вивчення "революційного звичаєвого права", тобто новостворених звичаїв і традицій, а у 1930 р., в ході загального знешкодження опозиційної української інтелігенції та всього, що з нею пов'язане, у видавництві був знищений четвертий випуск праць Комісії.

Дослідження історії українського права тривало в еміграції, на кафедрі права при Українському Вільному Університеті, та у Львові при Таємному Університеті. Після війни в Мюнхені зібрались представники Комісії, що розналась за радянської влади – Лев Окіншевич, Василь Гришко, Олександр Юрченко. Разом з Ярославом Падохом, Миколою Чубатим та Андрієм Яковлівим (колишнім ректором УВУ) вони утворили кафедру історії українського права в УВУ. Її керівником став професор Лев Окіншевич.

¹ Малиновський О. Стародавній державний лад східних слов'ян та його пізніші зміни. Нариси з історії права. – К.: ВУАН, 1929. – С.5.

² Черкаський І. Громадський копний суд на Україні – Русі XVI – XVIII вв. // Праці Комісії. Вип. IV. – К., 1928. – С.47.

Силами українських істориків права були створені такі праці: "Лекції з історії українського права. Право державне. Доба становлення суспільства" (1947, друге видання 1954 р.) Л.Окіншевича, "Чинне право в Україні у двох частинах" (1948 та 1954) О.Юрченка, "Міські суди на Україні" (1948), "Давнє українське судове право. Конспект викладів" (1949) та "Нарис історії українського кримінального права" (1951) Я.Падохи.

На жаль, не всі вищенаведені праці були видані в Україні. Дослідження Я.Падоха "Суди і судовий процес старої України" чекало на видання близько 40 років. А між тим в них міститься свіжа, неупереджена, необтяжена зайвою ідеологізацією думка. Я.Падох присвячує зазначену роботу "...щораз рідшим синім птицям, студентам і дослідникам українського права" і звертає увагу на те, що власне право, зокрема державне, більш ніж інші ділянки творчості народу свідчать про його державне минуле¹.

Серед досліджень істориків права УВУ певний інтерес становить узагальнюючий огляд, викладений в "Енциклопедії українознавства" (розділ "Право") та передрукований "Огляд історії українського права. По запискам викладів проф. д-ра М.Чубатого", що з'явився завдяки заходам студентів Львівського Тасмного Університету у 1921/22 р.²

Своєрідною була точка зору М.С.Грушевського на історію держави та права. Ставлячись негативно до інституту держави взагалі, вчений вважав позитивним лише те, що держава стає формуючим елементом для пасивної маси людей, утворюючи в їх середовищі політично-державний, культурний та юридичний устрій, але тільки в тому випадку, коли ті устрої виростили на

¹ Падох Я. Суди й судовий процес старої України. – Нью-Йорк – Париж – Сідней – Торонто – Львів, 1990. – С.7.

² Чубатий М. Огляд історії українського права. Історія джерел та державного права. – Мюнхен – К.: УВУ, 1994. – 220с.

грунті народнім і відповідали потребам людей¹.

Отже, в основі поглядів вищеназваних представників української історичної школи права лежить переконання, що звичаєве право – лише “народне”, тобто, незалежне від держави. При цьому не робилось відмінності між звичаєм нормативного характеру і звичаєвим правом.

Фрідріх Енгельс зазначав, що примітивний характер виробництва матеріальних благ зумовлював простоту зв'язків між людьми, між людиною та суспільством й чітким механізмом нормативного регулювання. Єдиним регулятором суспільних відносин був звичай, дотримання якого забезпечувало необхідний порядок. На їхню думку, характерною особливістю звичаю було те, що він створювався безпосередньо суспільством, виражав і захищав інтереси усіх членів роду, і його дотримувались добровільно².

Марксистська методологія лягла в основу досліджень радянських вчених – представників радянської історичної школи Б.Д.Грекова, А.Н.Пасонова, П.П.Толочка, Б.О.Рибакова та радянської історичної школи права – С.В.Юшкова, М.Н.Тихомирова, Л.В.Черепніна, М.Б.Свердлова. Незважаючи на те, що вищеназвана методологія часто тлумачилась радянськими історіографами “вульгарно й спрощено”³, ними було зроблено ряд важливих висновків щодо розвитку державності й права східних слов'ян та намічено перспективи досліджень. Велику увагу розвитку першопочатків слов'янської суспільної організації приділяв Б.Д.Греков. В своїх роботах “Київська Русь”, “Борьба Руси за создание своего государства”, та інших

¹ Грушевский М.С. Очерк истории украинского народа. – К.: Либідь, 1991. – С.47-50.

² Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. – М.: Госполитиздат, 1961, – Т.21. – С.98.

³ Котляр М.Ф. Утворення Давньоруської держави. – К.: Ін-т історії України ІАНУ, 1993. – С.4.

дослідник звертав увагу, що слов'яни на межі античності й середньовіччя мали той же суспільний устрій, що й давні германці, ібери, вірмени... що утворили свої держави на новій виробничій базі з селянською громадою в основі¹.

Роботи Б.О.Рибаківа та П.П.Толочка ґрунтуються на комплексному аналізі письмових та археологічних джерел, і тому є найбільш фундаментальними дослідженнями ранньої слов'янської історії. Б.О.Рибаків звертав увагу на суспільно-ідеологічний аспект давньоруського суспільства. Вчений вперше довів існування такого важливого інституту суспільної регуляції слов'янського середовища, як жерці². Великою заслугою автора є виведення нової концепції ранньої історії Київської Русі. Вона містила положення про дружинну культуру Руської держави, існування кількох соціальних організмів на території Середнього Подніпров'я, що паралельно розвивались, про важкий шлях об'єднання східнослов'янських земель в межах однієї держави³.

П.П.Толочко наголошував на ролі Києва у державотворчих процесах Руської держави. Вчений звертав увагу на великі джерелознавчі можливості археологічного матеріалу при дослідженні питань етнокультурного розвитку⁴. Питанням соціально-політичного устрою Київської держави приділяв увагу А.П.Толочко. В своїй монографії дослідник зробив ряд важливих висновків про міфологічний компонент та харизматичність влади князя, язичницькі уявлення про законність та правопорядок на Русі.

¹ Греков Б.Д. Борьба Руси за создание своего государства. – М.: АН СССР, 1945. – С.14-18; Его же: Киевская Русь. – М.: Госполитиздат, 1953. – С.27-31.

² Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. – М.: Наука, 1987. – С.294-381.

³ Рыбаков Б.А. Новая концепция предистории Киевской Руси. // История СССР, 1981. №1 – С.56-75; №2. – С.40-59.

⁴ Толочко П.П. Київська Русь. – К.: Абрис, 1996. – С.240-246.

А.П.Толочко зазначав, що перш ніж між державним центром та племінними окраїнами встановились васальні відносини, вони пройшли довгий та складний шлях еволюції¹.

А.М.Насонов збагатив вітчизняну історіографію новими джерелами. Йому належить нове видання повного зібрання руських літописів, а також праця "Історія руського літописання XI-XVIII ст"². Ще в 1951 р. вчений зробив висновок про те, що територія Давньоруської держави виникла не з появою в Києві Олега та Ігоря, а в результаті тривалого процесу, що розпочався задовго до цієї події і тривав протягом століть після неї³.

М.Б.Свердлов звернув увагу на маловивченість генези "Руської Правди" – від племінних звичаїв до феодального права. В своїх роботах, спираючись на порівняльно-історичний метод, дослідник зауважував, що розвиток усного і писаного права завжди відставав від суспільного розвитку⁴. М.Н.Тихомиров обґрунтував умови, час та місце виникнення окремих обробок "Руської Правди". Вчений побудував свою працю як на дослідженні термінології відповідних текстів, так і на вивченні складу рукописів, що входили до цих текстів⁵.

Фундаментальні дослідження з історії давньоруського права належать С.В. Юшкову. Дослідник аналізував генезу феодальних відносин Давньоруської держави. В 1935 р. С.В. Юшков вперше зібрав усі наявні

¹ Толочко А.П. Князь в Древней Руси: власть, собственность, идеология. – К.: Наук. думка, 1992. – С.24.

² Насонов А.П. История русского летописания XI – нач. XVIII в. – М.: Наука, 1969. – 556с.

³ Насонов А.П. "Русская земля" и образование территории Древнерусского государства. – М.: Изд-во АН СССР, 1951. – С.3.

⁴ Свердлов М.Б. От Закона Русского к Русской Правде. – М.: Юрид. л-ра, 1988. – С.83.

⁵ Тихомиров М.Н. Пособие для изучения Русской Правды. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1953. – С.16.

списки "Руської Правди" і здійснив, таким чином, перше повне видання цього кодексу¹. Вчений пророоче предрікав, що свого часу працями істориків та юристів буде доведено, що Руська держава бере свій початок не з 882 р., а значно раніше.

Інтерес до проблеми правового звичаю помітно зріс у 70-80-х роках. Незважаючи на те, що ця тема не знайшла широкої підтримки, в цей час з'являються роботи Є.М.Пенькова, В.Ф.Зибковця, Д.Ж.Валосева, О.О.Титарчука, Р.Л.Хачатурова, В.Д.Котенка. У роботах названих дослідників існують різні методологічні підходи щодо оцінки звичаю нормативного характеру як головного регулятора суспільних відносин у східнослов'янському суспільстві.

На думку Є.М.Пенькова, звичай як інституційний норматив обов'язково виникає за такої форми суспільних відносин, коли індивід виступає з певним колом прав та обов'язків. Як вважав вчений, виникнення звичаю органічно пов'язане з організаційно-структурною диференціацією суспільства². В.Ф.Зибковець розглядає звичай як засіб відбору й збереження моральних цінностей й передачі їх наступним поколінням³. О.О.Титарчук зазначає, що законодавчий процес ніколи не витісняв повністю звичаєвих норм. Дослідник вважав правовий звичай головним джерелом писаного права на початкових етапах державності⁴.

¹ Юшков С.В. Русская Правда: Происхождение, источники, ее значение. – М.: Госюриздат, 1950. – 288с.

² Пеньков Е.М. Социальные нормы – регулятор поведения личности. – М.: Мысль, 1972. – С.17.

³ Зибковец В.Ф. Происхождение правственности. – М.: Мысль, 1974. – С.16.

⁴ Титарчук А.А. Обычай в правовой системе // Юридическая наука и проблемы формирования правового демократического государства Украины. – К.: Ин-т системных исследований, 1993. – С.11.

Д.Ж.Валеев висловив думку про додержавний характер звичасвого права¹. Натомість Л.В.Черепнін², З.М.Черніловський³, Р.Л.Хачатуров⁴ визначали звичаєве право як сукупність звичаїв та норм, не встановлених, а санкціонованих державою, що були закріплені органами державної влади.

Окремі аспекти досліджуваної теми у загальних рисах розглянуті колективом українських правників на чолі з Б.М.Бабієм в узагальнюючій праці з історії держави і права України. Зокрема, в ній доводиться збереження окремих норм звичасвого права в Правді Ярослава, а також те, що ранньофеодальне право не відрізняло кримінальне правопорушення від цивільного⁵.

Наприкінці 80-х – початку 90-х рр. XX ст. спостерігається сплеск масової зацікавленості питаннями виникнення та генези власне української державності та права. Публікуються роботи багатьох істориків, археологів та етнографів, в яких, поряд з іншими, зачіпались і проблеми дисертаційного дослідження. Серед них П.П.Толочка, М.Ю.Брайчевського, В.Д.Барана, Б.О.Тимощука, О.П.Моці, Л.Л.Залізняка, Я.С.Боровського, М.Ф.Котляра, М.М.Корінного, В.М.Рички, О.І.Гуржія, А.М.Пономарьова, В.І.Наулка,

¹ Валеев Д.Ж. Обычное право и начальные этапы его генезиса // Правоведение. – 1974 – №4, С.37.

² Черепнин Л.В. Общественно-политические отношения в Древней Руси и Русская Правда // Древнерусское государство и его международное значение. – М.: Наука, 1965. – С.219-226.

³ Черниловский З.М. Русская Правда в свете славянских судебников // Древняя Русь: Проблемы права и правовой идеологии. – М.: Мип-во высш. и сред. спец. образования СССР, 1984. – С.7-14.

⁴ Хачатуров Р.Л. Становление права. На материале Киевской Руси. – Тбилиси: Изд-во Тбилисского ун-та, 1988. – 264с.

⁵ История государства и права Украинской ССР. – Т.1. – К.: Наук. думка, 1993. – С.19.

Г.Ю.Івакіна. У них з більшою вірогідністю і глибиною відтворені данні сторінки вітчизняної історії, звернута особлива увага на її дискусійні проблеми.

Етнографи В.І.Наулко¹, Я.Є.Боровський², А.П.Пономарьов разом з Л.Ф.Артюх, Т.В.Косміною й іншими авторами³ різнобічно висвітлили світоглядні позиції слов'ян, дали характеристики господарського устрою, культурного життя та головним святиням українського народу.

Археологи М.О.Чмихов, Н.М.Кравченко та І.Т.Черняков⁴, спираючись на багатий археологічний матеріал, звернули особливу увагу на духовну культуру праукраїнців, їхній суспільний устрій, та обрядовість побуту. Аналізуючи числені матеріальні знахідки, дослідники зробили важливий висновок про те, що наші пращури належали до народів з розвиненим уявленням про "універсальний закон".

Знайшла серед вчених своїх прихильників і автохтонна теорія походження українського народу, запропонована В.Хвойком ще наприкінці ХІХ ст. і яка тривалий час не мала необхідних умов для подальшої розробки. На особливу увагу у цьому відношенні заслуговують праці В.П.Петрова⁵ та М.Ю.Брайчевського⁶, в яких автори розвивають оригінальні ідеї походження українського народу з давніх-давен, правда, не в усьому погоджуючись з В.Хвойком. Їх роботи важливі насамперед доказом тривалого безперервного

¹ Наулко В.І. Культура та побут населення України. – К.: Либідь, 1991. – 232с.

² Боровський Я.Є.Світогляд давніх киян. – К.: Наук. думка, 1992. – 176с.

³ Українська минувшина. Ілюстрований етнографічний довідник. – К.: Либідь, 1993. – 256с.

⁴ Чмихов М.О., Кравченко Н.М., Черняков І.Т. Археологія та стародавня історія України. – К.: Либідь, 1992. – 375с.

⁵ Петров В.П. Походження українського народу. – К.: Фенікс, 1992. – 58с.

⁶ Брайчевський М.Ю. Вибрані твори: Іст.-археол. студії. Публіцистика. – Нью-Йорк; К.: Видавничий дім "KM Academia", 1999. – С.31-436.

етногенезу населення українських земель, що, безумовно, сприяло формуванню стабільних правових звичаїв.

Вагомий внесок у вивчення розвитку східнослов'янського суспільства й складення держави вніс Б.О.Тимошук. Його праці¹ дозволяють розглянути розвиток суспільних відносин у східних слов'ян у світлі нових результатів вивчення археологічних пам'яток.

В нинішній час спостерігається відродження наукової традиції в історичній думці. Точиться дискусія з основних наукових понять "феодалізм", "державність", "етнос", "нація". М.Ф.Котляр звертає увагу на незрозумілість понятійного апарату, що приводить до багатьох казусів і доводить, що головними теоретичними засадами науки нашого часу є формаційне вивчення історичного процесу, запропоноване К.Марксом. Вчений зазначає, що за останні чотири-п'ять років розпочалась цілеспрямована й масова міфологізація історії України².

Проблемам етнокультурного розвитку присвятив свої роботи В.М.Ричка. Дослідник звернув увагу на питання, котрі раніше не бралися до уваги – зародження суспільної думки в племінних східнослов'янських об'єднаннях, ключові цілі існування будь якого етносу тощо. В.М.Ричка зазначає, що проблема походження назви "Русь" та її поширення була пов'язана з утвердженням нової етносоціальної та територіальної спільності державного типу³. Це вже може свідчити про існування і певних державних норм, які

¹ Тимошук Б.А. Восточнославянская община VI-X вв. – М.: Наука, 1990. – 217с.; Його ж: Східні слов'яни VII-X ст.: племіння, язичництво, початки держави. – Чернівці: "Прут", 1999. – 174с.

² Котляр М.Ф. Утворення Давньоруської держави. – К.: Ін-т історії України НАНУ, 1993. – С.5; Його ж: Русь язичницька: біля витоків східнослов'янської цивілізації. – К.: Заповіт, 1995. – С.7-8.

³ Ричка В.М. Київська Русь: Проблема етнокультурного розвитку. (Конфесійний аспект) – К.: Ін-т історії України НАНУ, 1994. – С.8-9.

регулювали внутрішнє і зовнішнє життя цієї спільності.

Важливе методичне значення має робота О.І.Гуржія про право в українській козацькій державі. Вона хоч і не відноситься до нашого періоду, але дозволяє в ретроспективному плані побачити давнє коріння українського права. В своїй роботі історик особливу увагу звертає на зв'язок правил поведінки з мораллю¹.

Робота колективу авторів під керівництвом В.А.Смолія з нових позицій розглядає вітчизняну історію в загальному контексті розвитку світової цивілізації². Це дозволяє по-новому подивитись на ті процеси, що проходили в праукраїнському суспільстві.

О.П.Моця, аналізуючи перспективи досліджень давньоруської історії, звертає увагу на те, що спроба віддати давньоруську спадщину лише одному з слов'янських народів, котрі в цілому сформувались й самоусвідомили себе в сучасних назвах у пізніші часи, є науково некоректним. Але при цьому дослідник зазначає, що перебування на старих позиціях незмінності в процесах формування та розвитку етносів, що є актуальною історичною проблемою, котра має важливе значення і для сьогоденних міждержавних відносин, замість свого вирішення переходить в розряд безперспективних³.

П.П.Толочко, говорячи про спадкоємність державницьких традицій, зазначає, що нею є не прямолінійний біологічний чи антропологічний зв'язок між давніми попередниками слов'ян, через східнослов'янський етнос з українцями, а спадкоємність історичних традицій та їх вияв у духовному,

¹ Гуржій О.І. Право в українській козацькій державі. – К.: Ін-т історії України НАНУ, 1994. – С.6.

² Історія України: нове бачення / Під ред. В.А.Смолія. – К.: Україна, 1995. – Т.1. – 350с.

³ Моця О.П. Київська Русь: Результати та перспективи досліджень // Український історичний журнал. – 1996. – №4. – С.36-43.

політичному розвитку, матеріальній культурі тощо¹.

Фундаментальні дослідження В.Д.Барана проливають світло на численні "білі плями" давньої вітчизняної історії. Археолог робить важливий висновок про те, що слов'яни ніколи не були однією етнічною спільністю, а вже з самого початку в найвіддаленіші епохи виступали як окремі, хоч і споріднені праслов'янські і слов'янські етномовні групи². Таке трактування історичного процесу на українських землях першого тисячоліття нашої ери змушує внести відповідні корективи і в традиційні погляди на подібність і поширеність правових звичаїв різних східнослов'янських племен.

Загальнопізнавальне значення при дослідженні теми мала навчальна література з історії України та її державності для студентів вищих навчальних закладів³.

Отже, дослідниками було зроблено ряд нових, важливих висновків про розвиток державності східних слов'ян, намічено перспективи подальших наукових пошуків, запропоновано нову проблематику. Дискусія науковців про актуальні питання дослідження Руської держави лише підтверджує перспективність подальших пошуків в розробці даної тематики.

Проблеми звичаєвого права західного середньовіччя привертали увагу зарубіжних вчених. Їй присвячували свої праці Р.Давід, Б.Бенсон, И.Коллер, Р.Дарест та засновник теорії родового побуту І.Еверс.

¹ Толочко П.П. Традиції державно-політичного розвитку в Україні // Київська старовина 1997. - №1/2. - С.3.

² Баран В.Д. Давні слов'яни між Дніпром і Прип'яттю. - К.: Наук. думка, 1972. - 244с.; Його ж: Давні слов'яни. - К.: Альтернативи, 1998. - 335с.

³ Давня історія України: У двох книгах. - К.: Либідь, 1994 - Т.2. - 224с.; Борисенко В.Й. Курс української історії. - К.: Либідь, 1998 - 616с.; Моця О.П., Ричка В.М. Київська Русь: від язичництва до християнства: Навч. посібник - К.: Глобус, 1996. - 244с.; Шевчук В.П., Тараненко М.Г. Історія Української державності. Курс лекцій. - К.: Либідь, 1999.

Рене Давід застосовував по відношенню до звичаїв таку класифікацію: звичай, що доповнює закон, звичай замість закону і звичай проти закону. Вчений вважав звичай найважливішим фактором утворення права, постійною величиною в праві¹. На думку Брюса Бенсона, право може бути шав'язаним “зверху” у вигляді звичаїв та розвитку практики. Право, що йде “зверху”, вимагає підтримки вельможної меншості, право ж, що йде “з дна”, вимагає широко розповсюдженого прийняття, це і є звичаєве право². Еверс вважав, що звичаї та нрави завжди передували законам. Перші закони на думку вченого і є не що інше, як звичаї, що спочатку були зафіксовані усно, а потім і письмово³. Йосип Коллер зазначав, що право є той продукт розуму, котрий вказує особистості на галузь діяльності, що їй личить, й тим самим дає можливість індивідам окремо й у плідотворній взаємодії досягти мети розумного існування⁴.

Дж.Леббок розглянув давні звичаї племен у порівняльному плані з сучасними йому народами⁵. У той же час Т.Г.Менн зробив ряд важливих висновків про співвідношення древнього закону і звичаїв різних народів⁶. Р.Дарест своє дослідження присвятив викладу історії давнього права⁷, а Л.Г.Морган вперше відтворив еволюцію суспільств від “дикості” до

¹ Давид Р. Основные правовые системы современности. – М.: Прогресс, 1998. – С.56.

² Бенсон Б. Создание права. Правосудие без государства. – Сан-Франциско. – 1990. – С.36.

³ Эверс И.Ф. Древнейшее русское право. – СПб., 1826. – С.52.

⁴ Коллер И. Право как элемент культуры. – М., 1896. – С.66.

⁵ Леббок Дж. Доисторические времена или первобытная эпоха человечества, представленная на основании изучения остатков древности и нравов и обычаев современных дикарей. – М.: Природа, 1876. – С.11.

⁶ Менн Т.Г. Древний закон и обычай. Исследования по истории древнего права. – М., 1884. – 312с.

⁷ Дарест Р. Исследования по истории права. – СПб., 1894. – 378с.

“цивілізації”¹. Натомість, Д.Льюїс звернув увагу на місце людини в еволюційному процесі².

Теоретичні напрацювання і фактичні матеріали зарубіжної історіографії стали важливою базою для поглибленого пізнання еволюції звичаєвого права східних слов'ян та його зв'язку з загальноісторичними процесами.

Звичай як “постійна величина” соціально-політичного розвитку народу є допоміжним чинником у теоретичному осмисленні тих чи інших виявів буття суспільства. Закон і культура в середньовічному суспільстві постійно впливали одне на одне, й поза цими взаємовідносинами їх досягнути неможливо. Об'єктивним є те, що звичасвий фактор закарбувався в ментальності будь-якого народу і це певним чином позначилось на його правосвідомості.

Отже, дослідження звичаєвого права відкриває нові перспективи як у реконструкції суспільно-політичної організації східного слов'янства, так і розвитку державотворчих процесів доби середньовіччя та вивченні української історії взагалі.

Досліджувана проблема має обмежену джерельну базу, оскільки часові рамки дисертації сягають VI ст., періоду, коли відомості про слов'ян були малочисельними й нечіткими. Тому лише комплексний аналіз всіх наявних археологічних та письмових джерел дає можливість дійти до певних висновків. Перші свідчення про слов'ян містяться в роботах римських авторів – Плінія Старшого і Таціта³, котрі говорили про венедів. Цей етнонім ніколи

¹ Морган Л.Г. Древнее общество или исследования линий человеческого прогресса от дикости через варварство к цивилизации. – Л.: Изд-во Ин-та народов Севера, 1935. – 350с.

² Льюис Д. Человек и эволюция. – М.: Прогресс, 1964. – 156с.

³ Свод древнейших письменных известий о славянах (далі - Свод). Т.І: I-IV вв. – М.: Наука, 1991. – С.18-36.

не був самоназвою слов'ян, але зустрічається в греко-римських джерелах як назва, що застосовувалась до реального слов'янського населення II – VI ст. Прямо ототожнював венедів і слов'ян у VI ст. Іордан¹.

Відомості, що стосуються VI – VII ст., характеризуються більшою чіткістю й сталістю. Саме з цього періоду можна говорити про суспільні відносини слов'янських племен, головним регулятором яких був звичай родового суспільства. На цей час припадають свідчення Проконія Кесарійського, Псевдо-Кесарія, Менандра Протектора, Маврикія². Спираючись на ці повідомлення, можна прослідкувати певну тенденцію суспільного розвитку слов'янських племен. Першим з авторів-сучасників, хто звернув увагу на звичаї і норми склавів та антів, був Прокопій Кесарійський³. Найціннішим для нас є його свідчення про антський закон, що діє на певній території. Псевдо-Кесарій, Менандр Протектор та Маврикій звертали увагу на відсутність єдиного сильного проводу в слов'янському середовищі, нездатність до покори будь-якій владі, тощо⁴. Маврикій в “Стратегіконі”, всупереч самому собі, вказує на те, що в слов'янському суспільстві важливу роль відігравали так звані архонти⁵.

Таким чином, його повідомлення є цінним свідченням про зміцнення повноважень військових вождів, адже відомо, що архонтами у візантійсько-римських джерелах називався командний склад усіх рангів.

Аналізуючи відомості грецьких та римських авторів, необхідно пам'ятати, що вони були представниками візантійської політичної доктрини, згідно якої істинною владою вважалась лише міцна монархія, що

¹ Іордан. Готская история // Там же. – С.107-109.

² Прокопий Кесарийский. История войн; Псевдо-Кесарий; Менандр Протектор; Маврикия. Стратегикон // Там же. – С.179-187, 254-259, 319-326, 368-379.

³ Прокопий Кесарийский. История войн // Свод. – Т.1. – С.179-180.

⁴ Псевдо-Кесарий; Менандр Протектор // Там же. – С.256-257; 321, 348.

⁵ Маврикий. Стратегикон // Там же. – С.387.

забезпечувала стабільність правопорядку, підкорення підданих законній владі, дотримання угод, тощо. Суспільна ж організація слов'янських племен на той час перебувала в формі протодержавних утворень, з якими мусив рахуватись уряд найсильнішої імперії. Цим пояснюється зверхність у ставленні вищеназваних авторів до слов'ян.

На особливу увагу заслуговує свідчення сирійського автора, котрий у 555 р. писав про народ рос, що мешкав на північному заході від амазонок. Оскільки, місце перебування останніх локалізовано верхньою течією Сіверського Донця, народ рос, згадуваний у творі Захарія Ритора може бути розміщений лише на Середньому Подніпров'ї¹.

Подальшу історію праукраїнських племен описують арабські автори. У їхніх свідченнях, датованих початком IX ст., містяться дані, що стосуються VIII- IX ст. Першим повідомленням про слов'ян є згадка в "Книзі пісень" Аль-Ахтала (2-га половина VIII ст.)². Ібн-Хардадбех у IX ст. описує купців-русів³. Цінним є свідчення Ібн-Фадлана про руські вірування та звичаї. Мандрівник також дає інтерпретацію поховального ритуалу словами самого руса⁴. Його опис покарання злодія дає можливість встановити зв'язок між старими, родовими формами покарань і тими, що зафіксовані в "Руській Правді" та пізніших літописах. Аль-Масуді у X ст. звертає увагу на звичаєве право слов'ян та русів, котре називає законом розуму і протиставляє хозарському закону Тори⁵. Ібн-Даста в "Книзі дорогоцінних скарбів" дає цінні свідчення про судовий поєдинок як форму вирішення спорів,

¹ Рыбаков Б.А. Новая концепция предистории Киевской Руси // История СССР. – 1981. – №1. – С.41.

² Аль-Ахталь. Книга песней // Гаркави А.Я. Сказания мусульманских писателей о славянах и русских (далее - Сказания). - СПб., 1870. – С.2.

³ Ибн-Хардадбех // Там же. – С.32.

⁴ Ибн-Фадлан. Записки // Там же. – С.102.

⁵ Аль-Масуди // Там же. – С.129-130.

слов'янську гостинність¹. Повідомлення Ібн-Даста² про непримхливість русів, а також його опис делікатного ставлення до чужинців дуже схожий на свідчення Прокопія Кесарійського³, котрий зазначав, що слов'яни нічим зайвим не володіють, та Маврикія, котрий детально описує звичай гостинності праукраїнців⁴.

Таким чином, повідомлення арабських авторів є зв'язуючою ланкою між свідченнями VI-VII ст. та оригінальними руськими письмовими джерелами, першими з яких є русько-візантійські угоди. Відомості, що містяться в цих договорах, свідчать про високий рівень правової культури Русько-Української держави і важливу роль Київської Русі на міжнародній політичній арені IX-X ст. В текстах угод є посилання на "Закон Руський" під яким можна розуміти лише звичаєве право, а також на "Устав"⁵, котрий на думку деяких вчених, був першою руською письмовою постановою. Аналізуючи статті договорів, можна зробити певні висновки про суспільно-політичний розвиток Руської держави, інститути соціальної регуляції та звичаєві інститути. На цей же час припадають свідчення Костянтина Багрянородного, котрий в своєму трактаті "Про управління імперією" дає цюповний опис полюддя⁶. Цінним джерелом є Бертинські аналі, що містять перше свідчення про вихід Русі на міжнародну арену як власне держави у 838р.⁷

¹ Ібн-Даста. Книга драгоценных сокровищ // Там же. – С.268.

² Там же. – С.238-269.

³ Прокопий Кесарийский. Готская война // Свод.-Т.І. – С.183.

⁴ Маврикий. Стратегикон // Там же. – С.375.

⁵ Повесть Временных лет / Под ред. и с предисл. В.П.Адриановой-Перетц (далі - ППЛ). - М.:Л., 1950. Ч.1. – С.37.

⁶ Константин Багрянородный. Об управлении империей.-М.: Наука, 1991. – С.50-51.

⁷ Prudentii Freicensis annales. Annalium Bertinianorum pars secunda // Monumenta Germaniae Historica. Scriptores.-Leipzig, 1925.-Т.І. - 434 P.

Деякі норми русько-візантійських договорів зустрічаються в пізніших пам'ятках, а багато з них були зафіксовані в першому зводі законів Русько-Української держави – “Правді Ярослава”¹.

Перший руський кодекс, що почав укладатись у 1015-1016 рр., відтворює політико-правові відносини в молодій державі і є цінним джерелом, котре засвідчує чинність в цих відносинах звичаєвого елементу. Звичаєвість праворозуміння була і є однією з головних ментальних рис українського народу. Це підтверджують пізніші староруські писемові пам'ятки, котрі з'явилися у XI- XII ст. – літописи, хроніки тощо.

Цінним джерелом, що описує ідеологічну картину християнізованої Русі-України, є “Слово про Закон і Благодать” київського митрополита Іларіона². За філософським роздумом про духовну перевагу Благодаті (Нового Заповіту) над Законом (Старим Заповітом) чітко проглядає перевага християнського віровчення над язичницьким, адже заміна релігії в X ст. означала перш за все заміну язичницького закону на християнський. На думку митрополита, князь Володимир, що прийняв істинний християнський закон, гідний канонізації.

На кінець XI ст. припадає укладення першого літописного зведення, що пізніше стало основою зводу “Повісті временних літ”. Це джерело вперше детально описує звичаї слов'янських племен, котрі з утворенням Руської держави становили собою джерело права, на основі якого творився правовий звичай – головний регулятор суспільних відносин до прийняття першого писаного закону. Події, описані в “Повісті”, сягають VII-VIII ст. В цю

¹ Правда Русская.-Т.1. Тексты. / Подг. к печати Любимов В.П., Лавров Н.Ф., Тихомиров М.Н., Гейерманс Г.Л., Кочин Г.К. Под ред. акад. Грекова Б.Д. – М.;Л.: Изд-во АН СССР, 1940. – 505с.; Т.2. Комментарии. / Сост. Александров Б.В., Гейман В.Г., Кочин Г.Е. и др. – М.;Л.: Изд-во АН СССР, 1963. – 471с.

² “Слово о законе и благодати” // Молдаван А.М. Слово о законе и благодати Иларiona. – К. - 1984. – С.78-100.

пам'ятку ввійшли окремі фрагменти "Хроніки" візантійського історіографа Георгія Амартола, котрий аналізує звичаї різних народів: "...глаголетъ Георгій въ летописаньи: "Ибо комуждо языку овъмъ исписанъ законъ есть, другимъ же обычаи, зане законъ безаконьникомъ отечьствие мнится", тобто, кожний народ має або письмовий закон, або звичай, котрий люди, що не знають закону, сприймають як "предання" батьків¹. Це повідомлення цінне тим, що саме воно є першим, письмовим свідченням конфлікту закону та права, адже автор чітко протиставляє людей, що не знають закону (тобто, Божественного закону) тим, хто його має. І зазначає при цьому, що звичай сприймається як "предання" батьків, що ніби не відповідає дійсності.

Отже, вітчизняні письмові пам'ятки відтворювали певну традицію політико-правового життя Київської Русі X-XI ст., а саме: протистояння звичаєвого праворозуміння християнському. На це ж були спрямовані й Ізборник Святослава², що містив статті-тлумачення незрозумілих місць з Біблії, й Ізборник Іоанна, до якого входили норми поведінки зразкового християнина.

Особливу групу джерел складають давньоруські літописи та літературні пам'ятки, що укладені після XII ст., але які відтворюють ранню історію русів-українців. Це насамперед Новгородський Перший літопис молодшого зведення, "Слово о полку Ігоревім", "Повчання Володимира Мономаха", Лаврентіївський та Іпатіївський літописи та інші. Новгородський літопис, що у найдавнішій частині зберіг ближчі, ніж "Повість Временних літ" дані, найбільш повно відтворює княжіння Ігоря, дає відомості про перші намагання Аскольда та Діра підкорити сильне й незалежне плем'я уличів³.

¹ ПВЛ. – Ч.І. – С.15.

² У истоков общности философских культур русского, украинского и болгарского народов. - К.: Наук. думка, 1983. - С.155-157.

³ Новгородская Первая летопись старшего и младшего изводов / Под ред. и с предисл. А.Н.Пасонова. – М.;Л.: Изд-во АН СССР, 1950. – 640с.

Свідчення цієї пам'ятки дозволяють глибше зрозуміти непростий шлях державотворення Русі-України.

“Слово о полку Ігоревім”, описуючи події XII ст., відтворює загальні тенденції політико-правового розвитку Руської держави. Тут показана і дружинна культура, і боротьба язичницької та християнської ідеологій (опис зневаги Ігорем поганських знамень, як-то затемнення сонця, вигтя вовків, клекіт орлів) і прославляння князя та дружинників, чим зазвичай закінчувалась більшість літературних творів X-XIII ст. Лаврентіївський літопис передає літописне зведення, що починається “Повістю Временних літ” і містить “Повчання Володимира Мономаха”. “Повчання” є цінною пам'яткою, що відтворює стиль правового мислення русів-українців. Це моральна настанова князя всім підданим, що доводить високий рівень правової культури Києво-Руської держави XI-XII ст., і безумовно, характеризує Володимира Мономаха як непересічну, освічену й гуманну особистість. Пам'ятка є ще одним підтвердженням демократичних й гуманістичних традицій українського права, джерелом якого є старослов'янський звичай.

Енциклопедією давньоруського літописання є Іпатіївське літописне зведення, що відтворює історію Русі-України з найдавніших часів до 1292 р. Пам'ятка складається з “Повісті Временних літ”, Київського та Галицько-Волинського літописів і є цінним джерелом для дослідження еволюції розвитку правових відносин та правової культури Київської Русі.

Отже, незважаючи на обмежене коло джерел, що стосуються ранньої історії праукраїнців, пізніші джерела дають багатий матеріал для наукового дослідження. З них можна робити обґрунтовані висновки про суспільні відносини та звичаї українців-русів, проводити паралелі, а також спостерігати єдину тенденцію розвитку антсько-склавінських звичаїв до звичасвого права Руської землі, від правового звичаю Київської держави до його кодифікації в першій давньоруській конституції. Таким чином, аналіз джерельної бази свідчить, що запропонована тема забезпечена науковим

матеріалом і заслуговує на окреме дослідження.

Разом з тим, на сьогоднішній день ще немає праць, в яких звичаєве право східних слов'ян VI-XI ст. виступало б безпосереднім предметом комплексного історичного дослідження. Здебільшого воно розглядається в контексті інших питань, таких, як формування української державності середньовіччя, походження українського народу, генеза та розвиток держави.

РОЗДІЛ 2

РОЛЬ ЗВИЧАЮ В РЕГУЛЮВАННІ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН СХІДНИХ СЛОВ'ЯН VI-VIII СТ

2.1. Нормативний характер звичаїв антів і склавів у VI-VII ст.

Слов'янські племена здавна мешкали на території Центральної та Східної Європи. Ще з ранньоісторичних часів слов'яни були найчисельнішою групою народів. Заселяючи в основному континентальну Європу, вони були ізольовані від великих середземноморських цивілізацій, тому до падіння Західноримської імперії в грецьких та римських історичних джерелах про слов'ян були лише скупі відомості.

Переломним моментом в історії слов'янства була друга чверть VI ст. Повідомлення стародавніх авторів, що стосуються зазначеного періоду, засвідчують зростаючу мілітарну й політичну активність слов'ян.

Юрисконсульт візантійського полководця Велізарія Прокопій Кесарійський у своїй "Історії війн" (VI ст.) згадує склавів та антів серед інших військових формувань, що брали участь у захопленні міста Порту¹. Автор яскраво змальовує картину спустошення, якого зазнали від склавів землі за Істром. В "Таємній історії" Прокопія Кесарійського знаходимо згадку про те, що в часи правління Юстиніана склавіни та анти здійснювали набіги на східні кордони Візантійської імперії щороку². Про вторгнення слов'ян в межі імперії, їхню войовничу завзятість сповіщають й інші тогочасні писемні джерела, зокрема, твори Іоанна Ефеського, Менандра Протектора, Маврикія та ін³.

Таким чином, слов'янські племена вийшли на політичну арену в VI ст.

¹ Прокопий Кесарийский. Готская война // Свод. - Т.1. - С.12-13.

² Прокопий Кесарийский. Тайная история // Там же. - С.33-34.

³ Иоанн Эфесский, Менандр Протектор Маврикий // Там же. - С.250, 348, 382.

як військова сила, що не мала єдиного керівництва в мирний час але обирала вождів (REX) і визнавала їх владу під час війни. Очевидно, влада такого військового вождя була непохитною незалежно від того, нападали слов'яни чи оборонялись. З нею мусив рахуватись уряд Візантійської імперії. Свідчення стародавніх авторів та наявні археологічні джерела дозволяють простежити певну тенденцію суспільного розвитку слов'янських племен. Слов'яно-антські племена в ранньоісторичні часи ще не були спільнотою політичною, а лише культурною, мовною, релігійною та звичаєвою¹.

Говорячи про суспільні відносини антів та слов'ян, майже всі автори звертають увагу на неорганізованість цих племен. Псевдо-Кесарій характеризує склавинів як таких, що живуть в непокірності, сваволі, ніким не очолювані². Прокопій Кесарійський зазначав, що племена склавинів та антів здавна живуть в народоправстві, не управляються однією особою³. Маврикій у "Стратегіконі" також говорить про нездатність слов'ян до покори будь-якій владі⁴. Менандр Протектор вказує, що відсутність чіткої організації слов'янського суспільства навіть дратувала їхніх сусідів: "... вони (слов'яни. – Авт.) були в вищій мірі ненависні (Баяну) з-за власної ворожнечі⁵. Описуючи життя та побут слов'янських племен, Псевдо-Маврикій зазначає, що слов'ян-антів ніяким чином не можна схилити до рабства. Тих, хто знаходиться у них в полоні, вони не тримають в рабстві впродовж необмеженого часу, як інші племена, а, обмежуючи термін рабства визначеним часом, пропонують невільнику на вибір: або за певний викуп

¹ Пастернак Я. Ранні слов'яни в історичних, археологічних та лінгвістичних дослідженнях. – Нью-Йорк: ВУАН, 1975. – С.12

² Псевдо-Кесарій. Ответы на вопросы // Свод. - Т.1. – С.284-285

³ Прокопий Кесарийский. Готская война // Там же. - С.10-11.

⁴ Маврикий. Стратегикон // Там же. – С.381-382

⁵ Менандр Протектор // Свод. - Т. II. – С.348.

повернутись додому, або ж залишитись у стані вільних та друзів¹. Майже всі автори при цьому вказують на чисельність слов'янських племен. Отже, в свідченнях грецьких та римських авторів домінує думка про відсутність єдиної організації, яка б об'єднувала численні слов'янські племена.

На сьогоднішній день не існує єдиної оцінки політичного об'єднання антів. В.О.Ключевський вважав його племінним союзом². М.С.Грушевський – державою антів³. М.Ю.Брайчевський зазначає, що політична організація антів нагадувала структуру державних об'єднань Західної Європи і Карла Великого, бургундів, вандалів, готів⁴. На думку В.Й.Борисенка, анти вже в IV ст. мали велике державне об'єднання, що в період найвищого його піднесення займало лісостепову зону від Дону до Румунії й далі на Балкани⁵. Л.Залізняк розглядає V ст. як період, з якого розпочався безперервний розвиток українського етносу, але праукраїнцями дослідник вважає не антів, а склавів⁶.

На наш погляд, суспільна організація слов'ян у VI ст. перебувала у формі державоподібного утворення, але це не була власне держава. Слов'янські племена існували у вигляді конфедерації, що налічувала, за свідченнями Йордана, 70 племен⁷. Очевидно, рівень суспільно-політичного розвитку слов'янського суспільства на той час не потребував утворення стійкої, стабільної федерації, але варто відзначити факт об'єднання антів у

¹ Маврикий. Стратегikon // Свод. - Т.1. - С.378-379.

² Ключевський В.О. Сочинения: В 9 т. - Т.1. Курс русской истории. - С.23-25.

³ Грушевський М.С. Історія України-Русі: В 11 т., 12 кн. - К.: Наук думка, 1991. - Т.1. С.22-23.

⁴ Брайчевський М.Ю. Біля джерел слов'янської державності. - К.: Наук. думка, 1964. С.17-18.

⁵ Борисенко В.Й. Курс української історії. - К., 1996. - С.32.

⁶ Залізняк Л.Л. Від склавів до української нації. - К.: Абрис, 1997. - С.64.

⁷ Йордан. Готская история// Свод. - Т.1. - С.108-109.

союз, як першу відому спробу утворити державність з організованим військом¹.

В цей час в суспільстві антів виникає перехідна між класовою і докласовою формаціями організація управління суспільством – військова демократія. Цей термін, запропонований Л.Морганом, означає форму правління, за якої вже існувала майнова нерівність, але був відсутній легалізований апарат влади, підпорядкований соціальній верхівці². Цю концепцію розвинули К.Маркс та Ф.Енгельс. Праця “Походження сім’ї, приватної власності і держави” пера останнього визначала методологічні засади радянської історії. В наш час Е.Сервісом було запропоноване поняття “чіфдом”, тобто, вождівство, що на наш погляд найбільш точно характеризує стан слов’яно-антського суспільства IV-VI ст.

Головним соціально-виробничим осередком життя слов’ян була сусідсько-родова громада, яка являла собою спільноту споріднених патріархальних сімей³. Кожна з цих громад вела самостійне господарство й провадила колективне самоврядування. Інститути управління були представлені народними зборами, радою старійшин, жерцями, племінними вождями.

Верховним органом племінного самоуправління у слов’ян було віче – народні збори, що беруть свій початок з племінних сходок⁴. Аналіз

¹ Шевичук В.П., Тарашенко М.Г. Історія української державності. Курс лекцій. – К., 1999. – С.20-21.

² Морган Л.Г. Древнее общество или исследования человеческого прогресса от дикости через варварство к цивилизации. – Л., 1935, – С.18-19.

³ Тимошук Б.А. Восточнославянская община VI-X вв. – М., 1990. – С.79-85; Його ж: Східні слов’яни VII-X ст.: полودдя, язичництво, початки держави. – Чернівці, 1999. – С.9.

⁴ Довнар-Запольский М.В. Политический строй Древней Руси. Вече и князь. – СПб., – С.27-29.

слов'янської правової лексики, що сягає своїми витокami звичаєвого права, дає підстави стверджувати, що вічовий устрій склався раніше, ніж інститут князівської влади¹. Але внаслідок постійної військової активності й збагачення під час походів зростає значення військового вождя, пізніше – князя, навколо якого починає збиратись дружина. Анти, що жили невеликими поселеннями, мали військові укріплення, причому, спільні для кількох селищ. За свідченням Прокопія Кесарійського, в момент загальної небезпеки анти обирали собі царя [REX], авторитет якого визнавав весь народ². Саме на VI ст. і припадають спроби таких царів (Бож, Мезамір, Мусокій, Доброгаст) захопити владу одноосібно. А посилення впливу військового вождя приводить до інституту спадкової влади, про що свідчить Йордан³.

Народні ж збори, давній звичаєвий інститут самоуправління, що передбачає участь в управлінні всього дорослого чоловічого населення, поступово перетворювались на сходку озброєних воїнів. Вони становили собою оточення військового вождя, і збагачуючись під час воєн перетворювались в привілейований прошарок людей, оскільки війна була їхнім головним заняттям.

Головними регуляторами суспільних відносин були звичаї нормативного характеру, правила поведінки, що стали нормою внаслідок їх загального застосування і тривалого вживання. Вони втілювались у землеробському звичаї, звичаї військової демократії, військовому звичаї, шлюбному та поховальному звичаях, а також у різноманітних обрядах та ритуалах, що

¹ Янин В.Л. Роль Новгорода в отечественной истории // Социально-экономическое развитие России. – М., 1986. – С.28; Иванов В.В., Топоров В.Н. О языке древнего славянского права // VIII Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. – М., 1978. – С.230-231.

² Прокопий Кесарийский. Готская война // Свод. – Т.1. – С.36-38.

³ Йордан. Готская история // Там же. – С.108-109.

супроводжували будь-яку діяльність людей на ранньому етапі історії. Відомості про існування основних регулятивних норм дають письмові джерела. Посиланням на звичай, що мав чинність закону в середовищі антів, є свідчення Прокопія Кесарійського. Автор описує, як полонений антом чоловік на ім'я Хільбудій сказав, що він за походженням ант, а значить, за законом, пованен бути відпущений¹. Цікаво, що після цього полоненого дійсно було відпущено! Від Хільбудія не вимагалось доказів свого антського походження – очевидно, що цей звичай був притаманний саме антам і невідомий іншим народам. Непрямим посиланням на цей звичай можна вважати і свідчення Маврикія про те, що "...слов'ян ніяким чином не можна схилити до рабства"².

Звичай нормативного характеру слід розглядати у комплексі з іншими компонентами буття тогочасного суспільства, адже він був "божественним законом" котрий уособлювався у віруваннях, традиціях та обрядах. Мораль як оцінка будь-якого вчинку, з одного боку, була похідним від божественного закону, з іншого, була однією з його складових частин. Архаїчне слов'янське суспільство сприймало себе як невід'ємну частину природи, відтак поняття про світопорядок і правопорядок майже не розрізнялись. В свідомості людини закарбувалось уявлення про закономірність та циклічність всіх явищ в природі. Очевидно, інстинктивне прагнення до універсальної упорядкованості обумовлювало дбайливе ставлення до звичаю як гаранту цієї загальної гармонії.

Деякі дослідники вважають, що існував засіб охорони звичаю – табу³. Оскільки знання про навколишній світ базувались в основному на спостереженнях і важко було пояснити причину тих чи інших явищ,

¹ Прокопий Кесарійський. Готская война // Там же. – С.33.

² Маврикий. Стратегикон // Свод. – Т.1. – С.380-382.

³ Фрозер Д.Д. Фольклор в Ветхом Завете. – М.: Мысль, 1985. – С.191-222; Его же: Золотая ветвь: Исследование магии и религии. – М.: Политиздат, 1986. – С.196-234.

застосовувались заборони. Основні табу (вікові, харчові, статеві, недоторканості джерела води, вогню, табу на чужі речі) були схожими в різних слов'янських племен, можливо, навіть різних народів. Будучи універсальною формою побутової поведінки, табу створює звичай та мораль. Р.Д.Хачатуров та А.Ф.Анісімов вважають, що табу можна вважати системою звичаїв, втілену в форму релігійної заборони¹. На думку Є.М.Пенькова, страх перед незрозумілими силами й стихійна звичка забезпечували суворе дотримання звичаїв і табу².

Особливості звичаю, як духовної спадщини, обумовлювались багатьма чинниками, географічним, кліматичним, історичним та соціальним. Особливості географічного розташування були причиною саме того типу суспільних відносин та звичаїв, як головного їх регулятора, відомості про які знаходимо в авторів VI-VII ст. В якості звичаю виступали виробничі навички. Суворе дотримання встановлених прийомів роботи було обумовлено колективним характером праці та загальною зацікавленістю в її результатах. Таким чином виробнича діяльність набувала ритуального характеру, що вписувалось в схему: звичай-мораль-релігія. Ритуал в космогонічну епоху був головним втіленням людської здібності до діяльності³. Ритуал відображав основні закономірності природи та космосу і був однією з найвиразніших етнічних ознак.

Слов'яни, насамперед, були осілими землеробськими племенами. Землеробський звичай як головний регулятор життя всередині слов'янських племен базувався на календарному циклі сільськогосподарських робіт. Слов'яни, як і всі землеробські племена, мали власний сонячний календар.

¹ Хачатуров Р.Д. Становление права. На материале Киевской Руси. – Тбилиси, 1988. – С.220.; Анисимов А.Ф. Духовная жизнь первобытного общества. – М., 1966. – С.160.

² Пеньков Е.М. Социальные нормы – регулятор поведения личности. – М., 1972. – С.39.

³ Чмихов М.О., Кравченко Н.М., Черняков І.Т. Археологія та стародавня історія України. – К., 1992. – С.163-164.

Про це свідчать археологічні данні. Глек, знайдений при розкопках в селі Ромашки, Київської області, має орнамент, котрий складається з 3-х рядків. Перший вказує на язичницькі сільськогосподарські свята, другий визначає кількість днів, що їх розмежовує, третій визначає строки сільськогосподарських робіт. Б.О.Рыбаков вважає цю знахідку сільськогосподарським календарем антив¹. Точність календаря підтверджена агротехнічним керівництвом кінця ХІХ ст. для Київщини.

Цей календар є свідченням як високого рівня землеробської культури, так і наявності великого досвіду слов'янських племен. Землеробство вимагає накопичення, і, очевидно, фіксації знань про циклічність природних явищ та їх вплив на сезон оранки та жнив, адже від цього залежав успіх сільськогосподарських робіт. Знахідка з Ромашок є найдавнішим свідченням такої фіксації. Займались цим люди, котрі в переддержавний період становили собою важливий інститут соціальної регуляції – жерці. В пізніших слов'янських літописах вони називались по різному – волхви, хмарогонителі, але їх функції були чітко визначеними. Жерці були охоронцями звичаю, керували основними обрядами та ритуалами, слідували за дотриманням основних табу. Ця окрема каста людей відрізнялась від решти своїми знаннями та досвідом, що в умовах язичницького світогляду давало їм можливість впливати на інших людей. Жерці виконували релігійні (жертвоприношення, підтримання вогнища в калищах), ідеологічні та судові функції.

Аналіз письмових джерел дозволяє припустити, що в VI – VII ст. ідеологічну та судову функції починають прибирати до своєї компетенції військові вожді, але в цьому випадку спостерігається розходження інтересів. Адже для основної маси населення, що займається землеробством ідеологом був жрець, оскільки він володів знаннями про навколишній світ, що давало

¹ Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. – М., 1981. – С.503.

йому можливість “викликати дощ”, звідси назва - хмарогонитель. Військовий вождь був головним ідеологом для найближчого оточення – дружини. Вона не потребувала особливих знань про циклічність природних явищ, а була зацікавлена в перемозі під час військового походу, що гарантувало швидке збагачення. Деякий час, а саме до того періоду, коли князь та оточення не виділилися в окрему соціально-обособлену групу, жерці і військові вожді мирно співіснували в межах племінного союзу і ділили між собою ідеологічну та судову функції. Зіткнення інтересів обумовлювалось боротьбою за ідеологічний вплив на основну масу населення. Однак аналіз археологічних джерел дозволяє дійти висновку, що племінні вожді антив виконували здебільшого військову функцію. Хоча особа племінного вождя була певною мірою харизматичною, мала властивість “божественної особи”, головним його заняттям було ведення наступальних воєн (або оборона), укладання угод з сусідами, розширення територій та інші управлінські й фінансові функції. В умовах панування звичаю військової демократії, коли племінний вождь був і верховним головнокомандуючим, а кожен селянин під час війни був військовозобов’язаним, на керування приватного життя в середині племен часу не лишалось.

Відносини між окремими слов’янськими племенами (або племінними союзами) регулювались звичаєм усної домовленості. Атмосфера постійної боеготовності спонукала до вироблення відповідних звичаїв, адже відомо, що перші державні утворення виникали або з метою захисту від зовнішньої агресії, або для нападу. Р.Л.Хачатуров вважає, що міжнародне право на початку свого існування формувалось саме на основі міжплемінних звичаїв, котрим пізніше держави надавали силу права¹. До таких звичаїв відносяться недоторканість представників іншої сторони під час переговорів, вірність

¹ Хачатуров Р.Л. Становление права. На материале Киевской Руси. – Тбилиси, 1988. – С.161.

даній угоді, присяга як гарант дотримання домовленості. Одним з перших про наявність стабільних звичаїв міжплемінних відносин слов'ян писав Прокопій Кесарійський. В "Історії війн" він зазначає: "... ромей одразу ж переконав хазяїна і з ним з'являється серед склавинів. Бо ж ці варвари вже почали обмінюватися послами й без страху спілкуватись одне з одним."¹ Про існування в слов'янському середовищі стабільного звичаю обміну послами повідомляє Менандор Протектор. Автор пише, що в 560 р. антська верхівка надіслала до аварського кагана посольство на чолі з племінним вождем Мегамиром і авари вбили його. Менандр Протектор зазначає, що "... авари грубо порушили звичай поваги до особи посла."² Це коротке повідомлення є непрямым доказом існування певної системи звичаєвих норм в антському державному об'єднанні. Адже викуп полонених може бути призначений лише народам з високим рівнем правосвідомості та правової культури.

Про це свідчать і звичаї охорони чужинців, що тимчасово перебували на слов'янській території, про що повідомляє Маврикій: "...До прибулих іноземців добрі й дружелюбні, супроводжують їх по чергово з місця на місце, куди б тим не було потрібно, так, що коли гостю по безпечності господаря нанесену шкоду, проти нього починає ворожнечу той, хто привів гостя, вважаючи помсту за нього своїм священним обов'язком"³. В цьому повідомленні можна побачити свідчення гарантування безпеки іноземних послів, що знаходяться на території слов'ян. Адже про порушення останніми поваги до представників іншої держави не повідомляє жодне джерело. Навпаки, говориться про звичай слов'янської гостинності, котрий можна пов'язати з особливостями язичницьких вірувань слов'ян, згідно яких гість вважався божим посланцем. Непрямим посиланням на це можна вважати

¹ Прокопій Кесарійський. Історія війн // Свод. - Т.І. - С.45-46.

² Менандр Протектор // Свод. - Т.ІІ. - С.348.

³ Маврикій. Стратегіон // Свод. - Т.І. - С.382.

зазначення про “священний обов’язок”. Звичаї обміну посольствами, недоторканість представника іншої держави на слов’янській території, особиста відповідальність того, хто приймає гостя за безпеку останнього свідчить про високий рівень правової культури слов’ян-праукраїнців.

Особливу увагу необхідно звернути на закон та звичай війни. Про нього писали давні автори (Прокопій Кесарійський, Феофілакт Сімокатта та інші). З їх свідчень видно, що на момент війни анти-слов’яни керувались єдиним звичаєм. В принципі, у них була єдина військова тактика, а слова Псевдо-Маврикія про відсутність єдиного керівництва можна віднести на упередженість автора. Після того, як анти стали обмінюватись посольствами, в писемних джерелах з’явилися повідомлення про військові угоди, котрі анти та склавіни укладали з іншими народами. Зацікавленою стороною цих договорів були держави. У 545 р. імператор Юстиніан пропонував антам укласти угоду з імперією. Від антів вимагалась обіцянка бути в мирних відносинах з Візантією й захищати її кордони від ворогів. За це Юстиніан пропонував слов’янам фортецю Туріс на лівому березі Дунаю і великі грошові суми. Феофілакт Сімокатта повідомляє, що в 602 р. анти допомагали Візантії стримати кочовиків-авар¹. Прокопій Кесарійський описує, як імператор Юстиніан бажав бачити антів союзниками : “... обіцяючи подарунки і допомогу при заселенні”². Маврикій у “Стратегіконі” рекомендує “прибрати до рук”, тобто укласти союз з одними слов’янськими племенами, а на інші нападати”³. Отже, слов’ян бажали бачити союзниками, а не ворогами.

Прокопій Кесарійський вказував на звичай слов’ян не оголошувати війну: “Бо ж у цих ворогів звичай і вести війну, не маючи для цього ніякої

¹ Феофілакт Сімокатта. *История* // Свод. - Т. II. - С.

² Прокопий Кесарийский *История войн* // Свод. - Т. I. - С. 52-53.

³ Маврикий. *Стратегикон* // Свод. - Т. I. - С. 370.

причини, і не оголошувати через посольство й припиняти без всіляких угод і не укладати перемир'я на певний час, але починати без приводу й закінчувати однією зброєю”¹. Оголошення війни – зовнішньо-політична акція держави. Слов'янські ж племена й міжплемінні об'єднання явили собою лише протодержавні утворення, в практику яких подібні акції лише починали входити.

Військові договори, укладені слов'янами з іншими народами, базувались на звичаї усної домовленості, скріпленому присягою. Це найдавніша форма скріплення угоди й гарант її дотримання. Договір укладався усно, принаймні, джерела не повідомляють про наявність письмових угод слов'ян з іншими народами. Зрозуміло, що усна домовленість, скріплена лише клятвою, може бути чинною лише за умови, коли обидві сторони свято вірять в непорушність присяги, в неможливість її порушення. В архаїчній язичницькій традиції порушення клятви пов'язувалось з помстою богів, загибеллю від власної зброї, адже людина ніби сама себе проклинала. Подібні ремінісценції знаходили, наприклад, в літописному повідомленні про укладання угоди київського князя Ігоря з греками, вміщеному у “Повісті временних літ” під 844 р.: “... да не имуть помощи от Бога ни от Перуна, да не ущитятся щиты своими, и да посъчены будут мечи своими, от стръл и от иного оружья своего, и да будутъ раби в весь вък в будущий”².

Письмові джерела повідомляють про участь у військових діях слов'янських жінок. Константинопольський патріарх Никифор, описуючи події 626 р. зазначає, що у слов'янському війську були жінки. Очевидно, що в цей час в середині слов'янських племінних об'єднань досить сильним був звичай військової демократії, згідно якого під час воєнних дій більшість населення є військовозобов'язаним³.

¹ Прокопій Кесарійський. История войн // Свод. - Т.І. – С.52-53.

² ПВЛ. – Ч.І. – С.35.

³ Патріарх Никифор. Бrevиарий. // Свод. - Т.ІІ. - С.227.

Світогляд слов'ян періоду VI століття відображає події, котрі найбільш впливали на їх життя в цей період. З писемних джерел дізнаємось, що найдавніші слов'яни вшановували природні стихії – сонце, вогонь, воду, тому приносили жертви річкам, деякі жертвоприношення полягали в спалюванні жертвних тварин. Оскільки весь землеробський звичай слов'ян хліборобів був пов'язаний з циклами сонця, пізніші дослідники називали слов'ян “сонцепоклонниками”. Сонце в уяві слов'ян не терпіло вигляду крові, і карало вбивцю, котрий проливає кров на його виду¹. Легендарні перекази оповідають, що пролита кров за сонця кличе до неба щоб за неї хтось помстився і бере собі в свідки що-небудь, що було присутнє під час вбивства. Ці уявлення лягли в основу морального виправдання звичаю помсти, котрий був головним способом регулювання ворожнечі між окремими родами аж до утворення першого писаного кодексу Руської держави². Цей звичай мав силу навіть в XI ст. “Повість временних літ” передає слова Ярослава: “Не я почохъ избивати братью, но оны; да будетъ отмстѣникъ богъ крове братья моего, зане безъ вины проля кровь Борисову и Гльбову праведную. Еда и мнѣ сице же створить? Но суди ми, господи, по правдѣ, да скончается злоба грѣшного”³. Тобто, князь виправдовує свої дії тим, що не він перший пролив невинну кров, і просить Бога розсудити його, щоб припинилась ворожнеча.

Треба зазначити, що з початку існування звичай помсти передбачав саме участь у ньому осіб єдинокровних, тобто, родичів. У переслідуванні злочинця та його родичів і в примушенні їх заплатити “за кров”. Вона, ймовірно, в давні часи також вважалась священною. Отже, умовою для здійснення помсти є кровне споріднення. Марк Косвен зазначає, що в

¹ Огієнко І.І. Дохристиянські вірування українського народу. – К., 1992. – С.25.

² Ковалевский М.М. Первобытное право. – М., 1886. – С.80.

³ НВЛ. – Ч.1. – С.96.

родовому суспільстві будь-яке зовнішнє посягання на представника роду чи його майно сприймалось як "обида". Дослідник звернув увагу саме на влучність цього слов'янського терміну. А будь-яка емоція образи викликає реакцію нападу з боку скривдженого та його родичів. Інстинкт захисту, що є закономірним наслідком реакції приймає форму інстинкту помсти¹. А за звичаєм всього людства, будь-яке зовнішнє посягання вважалось образою для всього роду, після чого одразу ж встановлювались відносини ворожнечі між двома групами (родами). Отже, будучи природною необхідністю для первісної людини, помста для родової групи надовго залишається основною умовою її самозбереження й успішної боротьби за існування.

Рід, котрий не вмів або не мав можливості за себе помститися, був приречений на немигучу загибель. Оскільки у відносинах між людьми тоді не було зовнішньої примушуючої сили, помста була й єдиною та універсальною силою примусу. Якщо звернутись до зовнішніх відносин, то можна помітити, що війна як засіб здійснення політики очевидно розвивалась з первісного інституту помсти. З тих часів, коли ще первісні люди жили родами і інстинктивно захищали свій рід від будь-якого зазіхання і бере початок війна. Але остання здійснюється вже не одним родом, а народом, що складає плем'я, союз племен чи суперсоюз. М.Косвен з цього приводу зазначає, що як в первісну епоху, так і протягом всієї історії людства помста та війна лишалися перцюю, а разом з тим універсальною формою реалізації права².

Крім сонця, слов'яни обожнювали й інші чотири природні стихії, і кожну з них наділяли своїми особливостями. В цих особливостях не важко розгледіти землеробський звичай. Землю слов'яни обожнювали як матір, оскільки вона давала їм хліб. Цікаво, що земля не стала у слов'ян окремою

¹ Косвен М. Проступление и наказание в догосударственном обществе. – М., Л., 1925. – С.19.

² Косвен М. Указ. соч. – С.19-21.

персоніфікованою богинею (на відміну від Сварога – сонця), але надзвичайно поважалася. Ставлення до неї як до живої істоти збереглося аж до новітніх часів, що виявляється у забороні обробляти землю з 14 жовтня до 23 березня, бо в цей час земля спочиває¹.

Слов'яни обожнювали воду, оскільки вона робила землю родючою, і вогонь. Ці дві стихії вважались очищуючими силами і саме з VI ст. веде початок випробування водою та вогнем. Вогонь вважався у слов'ян сином сонця й тому називався Сварожичем². З вогнем пов'язані найдавніші звичаї та ритуали слов'ян, що привертати увагу сучасників, зокрема, похоронний звичай та звичай слов'янських жінок спалювати себе після смерті чоловіка. Англосаксонський місіонер Боніфатій писав, що "... І вілди, найгнусніший і найгірший рід людей з таким усердям блюдуть подружню любов, що дружина після смерті чоловіка відмовляється жити. Їй достойною похвали вважається та з них, котра власною рукою заподіває собі смерть й згорає на одному вогнищі зі своїм чоловіком"³. Про похоронний звичай трупоспалення писало багато авторів. Самим раннім вважається повідомлення Феодора Сінкелла, котрий описуючи штурм Візантії аварсько-слов'янськими військами, писав: "...Стільки скрізь загинуло ворога, що варвари (слов'яни) не змогли навіть зібрати й віддати вогню загиблих"⁴.

Очевидно, звичай кремації всде свій початок з Індії, де він записаний в законах Ману. Оскільки вважалось, що після смерті душа покидає тіло, вогонь очищає цю субстанцію. Арабський мандрівник Ібн Фадлан в своїх "Записках" детально описав, як пояснюють сутність цього звичаю самі слов'яни, в середовищі яких звичай трупоспалення був поширений ще в X ст.

¹ Воронай О. Звичай нашого народу. Етнографічний нарис.: В 2 т. – К.: Оберіг, 1991. – Т.І. – С.33-34.

² Огієнко І.І. Дохристиянські вірування українського народу. – С.31.

³ Загадки, послання сестре и пререписка Бонифация // Свод. - Т.ІІ. - С.444-445.

⁴ Феодор Синкелл // Свод. - Т.ІІ. - С.86-87.

Цінність цього свідчення саме в тому і полягає, що поряд з зовнішнім описом приводиться інтерпретація цього звичаю словами руса, що дозволяє краще усвідомити його ідеологічний зміст: “Ви, араби, дурні; берете найповажнішу людину і лишаєте її в землі, де їдять її комахи... ми ж спалюємо її миттєво, так, що вона одразу ж попадає в рай”¹.

І цікаво, що випробування вогнем було пізніше пристосоване церковними судами до християнської доктрини й діяло в усіх європейських країнах в тій чи іншій формі протягом всього Середньовіччя. Священний страх у слов'ян викликала блискавка – небесний вогонь. Вважалось, що її посилає Бог на кару людям, тому не можна було гасити пожежу від блискавки. Її творцем вважався Перун, про поклоніння якому пише Прокопій Кесарійський: “...Один тільки Бог, творець блискавки є володарем над усіма, і тому приносять в жертву биків та виконують інші священні обряди”².

Коли в середовищі слов'ян панував звичай військової демократії слов'яни поклонялись більш природним стихіям. Але виділення окремого прошарку людей – еліти, що збагачувались під час походів привело до утворення богів, що покровительствували окремим суспільним групам. Таким був Перун, заступник воїнів, пізніше – дружинників, Велес, що охороняв договірні відносини та інші. Після того, як стала відчутною різниця між воїнами і землеробами, останні почали поклонятись тим стихіям, що раніше захищали врожаї та родючість. так виник культ слов'янського бога Рода. Це божество втілювало життя на землі і відповідало за долю душі після смерті. Очевидно, розширювались і звичаї, про що свідчать пізніші письмові пам'ятки.

По функціях божественних персонажів можна виділити кілька рівнів слов'янської міфології. Як зазначав Б.О.Рибakov, первісні вірування мали

¹ Ибн-Фадлан. Записки // Сказания. – С.43.

² Прокопий Кесарийский. Готская война // Свод. – Т.1. – С.33-34.

своєрідний характер еволюції¹. Нове не витісняло старого, а нашаровувалось на нього. В системі релігійних вірувань слов'ян будь-якого часу обов'язково присутні в тому чи іншому вигляді уявлення попередніх епох.

Вже в антські часи спостерігається виділення богів, що уособлювали ритуально-юридичну, військову та господарську функцію. До таких відносились Перун та Велес і жіночій персонаж – Мокоша (це ім'я умовне, оскільки джерела не дають точного праслов'янського імені жіночого божества). Нижчий рівень посідали божества, що пов'язані з господарськими циклами та сезонними обрядами, такі, як Чур. Наступний рівень характеризувався абстрагованістю функцій, що дозволяє їх іноді розглядати як персоніфікацію головних протиставлень: Доля – Лихо, Правда – Кривда, Життя – Смерть.

Правда та Кривда в слов'янській міфології було одним з втілень протистоянь, суперечностей світу. Персоніфікація поняття “прада” зустрічається і в міфологіях інших народів, наприклад, індійського. У слов'ян протистояння правди (правоти) та неправди, неправоти, кривди пронизує всі пізніші передправові і правові тексти, включаючи й “Руську Правду”, сама назва якої містить це слово в архаїчному, передправовому сенсі². Язичницькі звичаї та обряди стародавніх слов'ян служили збереженню цілісності суспільства, утвердженню в ньому правопорядку. Так, що ідею своєрідного “договору” у суспільстві уособлював бог всесвітньої рівноваги – Волос. Поряд з богом війни Перуном він виступав як бог миру, порядку й суспільного договору³.

Світосприйняття слов'ян було обумовлене об'єктивними чинниками,

¹ Рыбаков Б.А. Новая концепция предистории Киевской Руси // История СССР. – 1981, №2. – С.47.

² Иванов В.В., Топоров В.Н. О языке древнего славянского права. // VIII Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. – М., 1978. – С.230-231.

³ Тисаренко Ю. Збруцький ідол // Київська старовина, 1993. - №4. – С.59.

котрі формували ментальність народу. Землеробський характер пронизує всі вірування слов'ян, з ним пов'язані всі свята. В додержавний період вірування людей були тією основою, на якій будувався побут, чим були обумовлені звичаї та традиції. Людина усвідомлюючи себе частиною загального космопорядку, розуміла, що порушуючи певний звичай, вона порушує цей порядок, а за цим настає покарання. Але в окремих випадках покарання не наступало або наступало пізніше і це було вихідним моментом для піддання сумніву всеоб'ємлючої святості звичаю.

Таким чином, державоподібне утворення антів-слов'ян було важливою віхою на шляху до утворення руської державності й права. Звичай склали той фундамент, на якому базувались правотворчість слов'янського суспільства. Звичай стали перешкодою запровадження рабства в Україні.

2.2. Еволюція регулятивних функцій звичаїв у VII-IX ст.

Напередодні утворення Київської держави головною формою суспільної організації східних слов'ян були союзи племен та племінні князіння. Кожне з цих утворень було окремою етнокультурною групою з визначеною територією, властивими їм елементами матеріальної культури, побуту та звичаїв. Окреслюючи межі розселення східного слов'янства, давньоруський літописець у недатованій частині "Повісті временних літ" зазначає: "Имяху бо обычаи свои и законъ отецъ своих и преданья, каждо свой нрав"¹. Будучи людиною духовного сану і, безперечно, людиною освіченою, автор відчував різницю між поняттями "норов", "звичай" і "закон". Під норовами та звичаями тут розуміються норми звичаєвого права. Нрав передбачав поєднання характеру людини й звички, обумовленої співіснуванням. І звичай, і нрав завжди застосовувались відносно до того кола осіб, котрі керуються їхніми поняттями, як законом. Саме ж слово "закон" книжного

¹ ПВЛ. – Ч.І. – С.14.

походження, що визначає і сам літописець: "Глаголетъ Георгий, (йдеться, очевидно, про "Хроніку" Георгія Амартола. – Авт.) в льтописаньи : "Ибо комуждо языку овѣмъ исписанъ законъ есть, другимъ же обычан, зане законъ безаконникомъ отечествомъ мнѣтся"¹. Слово "закон" відбиває установлення більш високого рангу і буквально означає "за кінець", "за край", переступати не можна було без ризику стати "преступником", тобто, злочинцем².

Звичай – це усний переказ. Під це поняття підпадають особливості громадського побуту (сімейне життя, риси шлюбу, ритуальна виробнича діяльність)³, а також заборона на злочин.

VII ст. можна вважати переломним етапом еволюції суспільно-політичних відносин східного слов'янства. Саме в цей час спостерігається якісний перелом в обробці заліза, що обумовлює виробничий стрибок в ремісництві. Це поглиблює майнову диференціацію й соціальне розшарування суспільства. Таким чином, у протодержавному утворенні звичай нормативного характеру узгоджується з майновим елементом, а розвиток ремісництва спричиняє появу звичаїв окремих суспільних груп. Основні табу, очевидно, залишились незмінними. Якісні зрушення відбулись і в сільському господарстві. Археологічні джерела повідомляють, що слов'янам були відомі майже всі культивовані в середньовіччі культури. Внаслідок швидкого розвитку сільського господарства було створено значну частину додаткового продукту, котрий необхідно було реалізувати через торгівлю. Розвиток останньої був основою для формування торгівельних звичаїв, котрі в майбутньому стануть підвалиною торгівельного права як міжнародного приватного так і внутрішнього права. Археологічні пам'ятки переконливо доводять існування стабільних торговельних зв'язків населення Русі з причорноморськими міськими центрами, які регулювались звичаями.

¹ Там же. – С.15.

² Колесов В.В. Мир человека и слово Древней Руси. – Л., 1986. – С.119.

³ Колесов В.В. Указ. соч. – С.118-120.

Центрами торгівлі були міста. Виникаючи в найбільш сприятливих для торгівлі місцях – на берегах річок, міста одночасно ставали й стратегічними центрами. Князі, що сиділи в цих містах могли контролювати рух по Дніпру, поступово таким чином прибираючи навколишні землі під свою владу¹. Шлях суходолом був небезпечним з причини постійного снування там кочівників. Таким чином, пересуваючись переважно водними шляхами, купці змушені були приймати пропозиції київського князя і сплачувати данину-мито за проїзд по його території. Це було першим конфліктом звичаю та права, оскільки примушення сплачувати данину є виявом правотворчості. Це явище, що закріпилося наприкінці VII ст., було неможливим раніше, оскільки вік тому в слов'янському середовищі не набули такого розмаху торгівля та обмін. Найбільш відомим і очевидно, швидким та безпечним, був водний шлях по Дніпру.

На VI ст. припадає свідчення сирійського автора 555 р. (додаток до твору Захарії Ритора) про існування народу рос. Це поняття на початку означало антсько-полянське населення Середнього Подніпров'я. Очевидно, після поразки з аварами, слов'яни знайшли на території Середнього Подніпров'я та Дніпровського басейну зручні умови для свого існування і подальшого розвитку державності. Тут були такі самі родючі земля та багато річок, що відповідало головним потребам праукраїнців-землеробів.

Подальша історія права й державності слов'ян розвивалась в умовах існування кількох осередків державності. Як вже зазначалося, суспільно-політична організація слов'ян V-VI ст. знаходилась в стані переддержавного утворення, де вже існувала майнова нерівність і перші спроби захопити владу військовими вождями одноосібно. Дальшому їх розвитку перешкодила поразка у війні з аварами на початку VII ст. Отже, не дивно, що, опинившись в сприятливих обставинах, державотворчі й правотворчі тенденції дістали умови для кристалізації. Співставляючи свідчення сучасників та археологічні

¹ Борисенко В.Й. Курс української історії. – К., 1996. – С.38.

дані, можна стверджувати, що в VII-VIII ст. територія слов'ян займала 200 тис. км.² – це вже був союз союзів, суперсоюз. Але державотворчі процеси тут розвивались нерівномірно, оскільки цей конгломерат охоплював далеко не всі слов'янські племена. Незалежними лишались бужани, волиняни, тиверці, хорвати (західні племена) та кривичі, радимичі й в'ятичі. Очевидно, в цих племенах тривали державотворчі процеси, з джерел відомо, наприклад про державу волинян¹. Згідно загального закону співіснування з великої кількості слов'янських племен повинно було виділитись найсильніше, що поширить свою владу на навколишні. Таким був полянський племінний союз.

На VI ст. припадають свідчення про державу Кня. Очевидно, цей князь один з перших робив спроби встановити свій контроль над навколишніми племенами. Прямо про це в літописі не сказано, але автор повісті перелічує племена, що платили данину Русі: “А се суть нини языци, иже дань даютъ Руси: чудь, меря, весь, мурома, черемись, мордва...”²

Сам інститут стягнення данини дуже давній і сягає ще доісторичних часів. В часи родоплемінного ладу на племінних сходах вирішували долю надлишків суспільного продукту. Чи варто його об'єднати для обміну на суспільний продукт сусіднього племені, чи нехай зберігається про запас. Так чи інакше, але надлишки зберігались у спільних коморах, наглядали за якими вожді, старійшини чи інші представники звичаєвого самоврядування. Поступово, з розвитком суспільних відносин це питання почав вирішувати лише князь з дружиною, але в інтересах мешканців племені. Ще пізніше, коли князь спираючись на власну дружину міг на перший план поставити свої власні інтереси, виникло поняття данини.

Джерела не дають прямого посилання на звичай як головний регулятор

¹ Рыбаков Б.А. Новая концепция предыстории Киевской Руси // История СССР. – 1981., №2. С.49-50.

² ПВЛ. Ч.1. – С.13.

суспільних відносин, але по непрямим доказам можна зробити певні висновки. По-перше, зберегло чинність положення про “неможливість схилити до рабства” слов’ян, тобто, що не може “за законом бути рабом”. Відсутність класичного рабства в державі Русь є однією з головних особливостей нашої історії. По-друге, на всіх слов’янських територіях чинним був землеробський звичай – свята, ритуали. Археологічні знахідки свідчать про обізнаність слов’ян у сучасних землеробських культурах, але мовчать про якісні зміни в ідеології. Очевидно, ритуальність сільськогосподарських робіт і основні табу лишилися незмінними і органічно прижились на новому місці. По-третє, літописець зазначає існування шлюбного звичаю: у полян – лагідний та тихий¹, у радимичів, в’ятичів та сінерян – спільний звичай: “живяху в лєсь, яко же и всякий звѣрь, ядуще все начисто, и срамословье в них предѣ отьци и предѣ снохами, и браци не бываху въ них, но игрища межю селы, схожахуся на игрища, на плясанье и на вся бѣсовские пѣсни, и пту умыкаху жены собѣ, с нею кто съвещаше; имяху же и по двѣ и по три жены”² Древляни ж викрадали собі жінок коло води. “Повість временних літ” також повідомляє про похоронний звичай, кремації, що серед в’ятичів і кривичів зберіг чинність до XII ст. Літописець детально аналізує звичаї різних народів, що свідчить про їх велике значення в соціальних структурах тогочасних суспільств.

Отже, різниця в звичаях була засвідчена письмово. В умовах відсутності чітких кордонів держави якісно іншим був філософський поділ на “своїх” та “чужих”, особливо серед людей, котрі говорять однією мовою. І визначальним фактором у цьому був саме звичай, як головний регулятор суспільних відносин всередині слов’янських племен. В VII-VIII ст. в особисті відносини членів громади майновий елемент лише почав проникати, так що в

¹ Там же. – С.14

² Там же. – С.15.

основному вони регулювались звичаєм.

Отже, на наш погляд перший, незафіксований конфлікт звичаю та права (правотворчості князів) можна віднести до VII- VIII ст. Вже в цей час починається процес відчуження князівської влади – князь стає “над племенем”, а свою політику проводить вже виходячи не з інтересів землі, а з інтересів свого оточення. З іншого боку, в VII-VIII ст. ще не могло бути відвертого наступу на звичай – для цього не було ні можливостей, і особливих причин, і надто сильним був патріархальний уклад як основа правосвідомості населення. Князь на початку був військовим вождем, саме слово “князь” означає “той, хто сидить на коні”. Особа князя асоціювалась з особливою людиною – найважливішою, найсильнішою, одним словом, обдарованою Богом. В народі жило переконання про сакральний зв’язок тіла князя з життям підвладного йому народу, що збереглося до середини XII ст.¹ Функції перших великих князів полягали в організації дружини та військових ополчень й управлінні ними. Якщо перші князі діяли в межах “священного закону, який оберігало преданіє”, то з певного моменту вони, відчувши свою силу почали діяти на власний розсуд. І з того моменту, коли князь спираючись на військову силу племені в особі племінної дружини має можливість порушувати звичай в своїх інтересах, починається незворотний процес соціальної стратифікації і перетворення звичаю родового суспільства на правовий звичай. В чому ж полягає конфлікт між звичаєм та правом в VII-VIII ст. в середовищі слов’ян? Він виявлявся в різних механізмах реалізації перетворень, що відбувались в східнослов’янському суспільстві в VIII-IX ст. Якщо в VIII ст. князь мав узгоджувати всі нововведення з племінною верхівкою (радою старійшин, племінними вождями, що входили до племінного союзу, жерцями), то у VIII-IX ст. зміцніла князівська влада

¹ Толочко А.П. Князь в Древней Руси: власть, собственность, идеология. – К.: Наук. думка, 1992. – С.16.

починає проводити свою політику, що не завжди співпадає з переконанням загалу¹.

В VIII-IX ст проводиться активна централізаторська політика. Князь спирався на дружину і був представником її інтересів, отже, разом вони становили соціально-обособлену групу населення. Об'єднання інтересів князя та дружини доводиться текстами найдавніших пам'яток, зокрема, "Повість временних літ" описує, як дружина докоряє Ігореві про данину². В науковій літературі державність східних слов'ян VIII-IX ст. називається дружинною державою, а процес підкорення центральній владі племінних князів – окняжінням території³. Літописи свідчать, що об'єднання союзів племен було справою далеко не завжди добровільною, оскільки східнослов'янські племінні князівства являли собою значні територіально-політичні спільності, які забезпечували сприятливі соціально-економічні та політичні умови для розвитку виробництва всередині окремих етносів. Населення різноетнічних регіонів Русі протягом всієї давньоруської історії боролось за автономію у складі давньоруської держави (уличі, древляни, сіверяни, в'ятичі)⁴. Археологічні дані доводять, що Київ виник на пограниччі племінної території древлян⁵.

Перші централізаторські акції, зафіксовані письмово, відносяться до правління Аскольда та Дира. В IX ст. ці князі відчували себе досить сильними щоб поширювати свою владу на навколишні слов'янські землі. Це було зовсім новим явищем для племінних союзів, внутрішнім соціальним

¹ Кушинська Л.А. Перетворення звичаю на звичаєве право східних слов'ян // Держава і право – 1999. – С.40.

² ПВЛ. – Ч.1. – С.21-22.

³ Котляр М.Ф. Русь язичницька. Біля витоків східнослов'янської цивілізації. – К., 1995. – С.120.

⁴ Коринний Н.Н. Переяславская земля X – первая половина XIII века. – К., 1992. – С.20-21.

⁵ Толочко П.П. Київська Русь. – К., 1996. – С.155.

регулятором яких був звичай. Адже окняжіння передбачало поширення системи збирання данини, управління та судочинства на підкореній землі. Між центральним урядом та племінною верхівкою укладався договір (ряд) за яким остання визнавала верховну владу київського князя та погоджувалась на нерегламентоване збирання данини. Описані в літописах події IX-X ст. свідчать, що факт приєднання навколишніх земель кожна сторона трактувала по-своєму. надто сильним був у правосвідомості звичасвий елемент. До того ж в угодах був присутній пункт про участь у війнах Київського князя, що не було новим явищем. Адже відомо, що ще антські племінні утворення обирали на момент загальної небезпеки царя (REX), а військові союзи, що базувались на усній домовленості, скріплені присягою, досить часто укладались в часи військової демократії. Але у IX ст. якісно новим було те, що волевиявлення та рівність сторін при угоді не були такими, як раніше. Угода базувалась навколо позиції київського князя, якому з огляду на небезпеку хозарської експансії навряд чи хтось посмів би відмовити. Місцеві князі вбачали в угодах з київським князем лише військовий союз, а погодження на данину, очевидно, тлумачили як одну з умов угоди.

Процес підкорення центральній владі племінних князівств тривав довго. Місцева знать була незадоволена своїм становищем, оскільки мала віддати центральному урядові в обмін на протекцію частину своїх повноважень. До того ж, процеси соціальної стратифікації, що відбувалось в племінних землях формували місцеву аристократію, що вимагала визнання і влади. Археологічні дані свідчать про існування в X ст. декількох політичних організмів – в'ятичів, в межах розселення яких зафіксовані численні знахідки скарбів східних монет, уличів, у котрих лише міст налічувалось 318, древлян та Русі, котра підкорила кілька слов'янських племен. Ці організації існували й розвивались одночасно, але знаходились на різних рівнях історичного розвитку тому й підкорювати племінні князівства Русі доводилось не один раз. Спалахи повстань на місцях були доказом опору централізаторській політиці київських князів та наступу на звичай.

В IX ст. поступово втрачали чинність та первісний зміст такі звичаєві інститути як жерці, віче, рада старійшин. Віче, інститут народного представництва, не зародилось на очах у історії. Його початок, як зазначав М.В.Довнар-Запольський, лежить найдавніших звичаях слов'ян¹. Вже в VI ст. племінна сходка – перша відома форма віча перетворюється на зібрання воїнів. Але останнє хоч в певній мірі відокремилась від громади, їх інтереси не можна було протиставити інтересам інших суспільних верств населення. В державі Русь віче перетворюється на міську сходку, коли для вирішення важливих справ люди сходяться в “старий город” – найстарішу частину міста, де й вирішуються земські питання в присутності вільних мешканців. В “Повісті временних літ” є згадки про проведення віча у Києві “на Горі”². Зрозуміло, що на такому вічі вирішувались загальні питання, для вирішення яких необхідно було заручитись підтримкою більшості населення. На вічі, формально новий князь давав присягу, тобто, укладав “ряд” з народом. Київський літопис детально описує укладання князем Ігорем договору з киянами на київському вічу³. Але це був зовнішній прояв, звичаєва форма, а також ще одна нагода князеві зміцнити свій авторитет, довести, що він з повагою ставиться до звичаю предків. В умовах князівської правотворчості і наступу на звичай такі заходи були досить дипломатичними. Отже, поява віча, котре замінило собою племінні сходи була шляхом перетворення звичаєвого інституту на інститут звичаєвого права. Але на інститут державної влади воно перетворилось лише після офіційного узаконення державною владою – після 860 р. Оскільки віче становило собою конкуренцію міцніючій київській владі, остання поступово втручається в його справи, обмежує його незалежність і після повстання, “простой чаді” у 1068 р. вічові збори офіційно регламентуються князем. Міське віче з X ст.

¹ Довнар-Запольский М.В. Политический строй Древней Руси. – С.27-29.

² ПВЛ. – Ч.1. – С.24-25.

³ ПСРЛ. – Т.2. – Стб.22.

вже не мало такого впливу на дії князя, як раніше. Питання, що стосувались внутрішнього життя громади на міській сходці не підіймались, а вирішувались всередині громади.

У VIII-IX ст. відчувається розбіжність інтересів князів та жерців. Жерці не бажали поступатись своїми позиціями новим відносинам. Але князь у цей період вже не був лише військовим вождем, головнокомандуючим військом. Здійснюючи управління та збір данини, князі не бажали узгоджувати свої дії з старими ідеологами. Очевидно, вплив жерців на князів і їх небажання лишатись в стороні від державних справ були причиною хрещення Аскольда – таким чином останній і намагався вийти з-під опіки жерців. Але загальна язичницька ментальність та правосвідомість були причинами того, що князь-християнин сприймався як відверто чужеродний елемент на Русі для всього її населення, незалежно від місця в соціальній ієрархії. В цілому ж функції жерців лишались незмінними – охорона звичаю (але звичаю громади!), керівництво основними ритуалами, визначення строків сільськогосподарських робіт, судочинство всередині громади. Про перехрещення інтересів і авторитет, що мали служителі культу серед населення свідчить і той факт, що кнївські князі намагались відверто перебрати до себе споконвічні функції жерців. Князь Володимир запалював вогнище в калищі на горі, князь Олег прозивався Віщим (проте, для того, щоб дізнатись про свою долю, він все-таки звернувся до волхва), Всеслав Полоцький народився в сорочці від волхвування¹.

Рада старійшин, що також охороняла звичай відрізнялась від жерців тим, що вони не були окремою кастою, а свій авторитет набували завдяки певному досвіду в вирішенні спірних питань громади. Цей звичасвий інститут не мав впливу на князя, оскільки вже в IX-X ст. інтереси князя стояли над громадою і він являв собою зовнішній елемент. Племінні

¹ ПВЛ. – Ч.1. – С.24-25.

старійшини вирішували спірні питання, що неминуче виникали з проникненням в громаду майнового елементу. Рада старійшин в IX – X ст. мала чинність всередині громади. В масштабах державного життя діяв інститут, що брав початок саме з ради старійшин – це боярська рада чи князівська дума.

Деякі вчені, С.В.Юшков¹, О.Є.Пресняков², В.І.Сергієвич³, заперечували існування боярської ради чи боярської думи, як особливого органу влади, посиляючись на те, що в джерелах про це нічого не сказано. Ми ж поділяємо думку В.Й.Ключевського⁴ та М.Ф.Владимирського-Буданова⁵ які вважали, що в Київській державі з моменту її виникнення існував особливий орган влади – князівська дума.

Різниця в думках вчених полягає в самому розумінні поняття “боярська рада”. С.В.Юшков зазначає, що князі радились із своєю дружиною, що було звичайним явищем, або ж запрошували родоплемінну знать – “старцев градських”. Але вчений заперечує створення князями певної установи⁶. Можливо, в давні часи установи відрізнялись від сучасних. Але незаперечний факт того, що князь радився зі своїм оточенням свідчить на користь існування князівської ради. Князі навіть в X ст. ще не були настільки відокремленими від свого оточення, щоб приймати рішення не порадившись. Приймаючи самостійні рішення і нехтуючи думкою дружини, бояр, знаті

¹ Юшков С.В. Париси з історії виникнення і початкового розвитку феодалізму в Київській Русі. – К., 1992. – С.56.

² Пресняков А.Е. Княжое право в Древней Руси. Очерки по истории X-XII ст. – СПб., 1909. – С.36.

³ Сергієвич В.И. Вече и князь. Русское государственное устройство и управление во времена князей Рюриковичей. Исторические очерки. – М., 1867. – С.74.

⁴ Ключевский В.О. Сочинения: В 9 т. – Т.1. – М., 1989. – С.66.

⁵ Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. – С.75-77.

⁶ Юшков С.В. Вказ. праця. – С.57-58.

князь в їх очах виступав би як грубий порушник звичаєвого феодального права. Це в той час було б грубою тактичною помилкою з боку князя. Нарешті, в правовій свідомості самого володаря ще жили звичаєві норми, обговорення важливих питань на народних зборах, принаймні, серед найближчого оточення.

Отже з VII по IX ст. письмово засвідчено перший конфлікт між звичаєм та правом. Регулятивні функції звичаю родового суспільства поступово поступаються на користь правотворчості князівської влади. Але особливістю руської історії є існування довгий час праукраїнської держави в формі державоподібних утворень, що спричинило особливості політико-правової культури, головною з яких була наявність та чинність в правовідносинах звичаєвого елементу. З ним мусила узгоджувати свої дії князівська влада, в протилежному випадку виникали заколоти.

Таким чином, стабільна спадкоємність правових традицій східних слов'ян прослідковується з VI ст. У цей час в антських протодержавних утвореннях існував звичай нормативного характеру, який регламентував життя племен. Зберігалась традиційна форма управління у вигляді народних зборів, ради старійшин, жреців і племінних вождів. З'являється особа князя, сильно залежного від правових звичаїв та інституту управління. Ускладнюються як правові відносини, так і склад інституту управління.

Значні зміни у правових звичаях східних слов'ян почали відбуватись з VII ст., коли активізувалось їх розселення і відбулись значні соціально-економічні й політичні зміни. У цей час з'являються кілька воєнич державностей. Поглиблюється майнова нерівність, а з нею і соціальне розшарування, стають помітними нові соціальні групи ремісників і купців. Правові звичаї поширюються і на них. Одночасно влада князя посилюється і він намагається проводити політику, яка б відповідала інтересам його найближчого оточення.

У VII – VIII ст. князь все більше претендує на свою частку в правовому регулюванні життя племені. Одночасно, з встановленням контролю

київського князя за рухом по Дніпру починається наступ і на звичай відносин між східнослов'янськими племенами. Ці процеси посилюються у IX ст., коли активізується влада київського князя. Але до кінця цього століття князь мав узгоджувати свої дії з вічем і жерцями, хоч його правотворчість вже помітно впливає на регулятивні функції правового звичаю.

РОЗДІЛ 3

СТАНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ПРАВА І ПЛЕМІННА ЗВИЧАЄВА ТРАДИЦІЯ НАПРИКІНЦІ IX – X СТ.

3.1 Князівська влада і звичаєве право.

Конфлікт звичаю та права став особливо відчутним в IX ст., коли старі звичаєві інститути вже не задовольняли нові відносини в слов'янському середовищі, в котрі проник майновий елемент. Необхідним було прийняття рішень князями, котрі самі відчували гостру необхідність в наявності постанов. Окняжіння територій, що спочатку базувалось на звичаї і трималось на авторитеті самого князя, було предтечею князівської правотворчості. Нові відносини, що вимагали певної регуляції, виникали на вже складеній основі і за взірць брали знайомі зразки.

Внаслідок окняжіння території вже у IX-X ст. військово-дружинна знать постає як суб'єкт власності на землі, що обкладались податком – даниною. Князівська правотворчість стосувалась перш за все питання данини, котра в X ст. існувала в формі полюддя. Тут спостерігається заміна звичасвого укладу. Саме слово “дань” (danь) – праслов'янського походження¹ на відміну від “полюддя” – терміну давньоруського походження. Останнє означає систему збору данини і є новим явищем родоплемінного ладу, а також звичаю родового суспільства. Данина, що збиралась в раннє середньовіччя вела своє походження з двох форм стягнення додаткового продукту, зафіксованих Тацитом у германців – дарів та приношень суплемінників і данин-контрибуцій з підкорених племен. Відірваність дружинної знаті від общинної структури сприяла як узурпації військової здобичі, так і перетворенню, спочатку добровільних, внесків суплемінників в експлуатацію селян-общинників.

¹ Горский А.А. Древнерусская дружина. – М., 1989. – С.33.

На кінець IX – початок X ст. припадає період законотворчої діяльності князів. В науковій літературі з цього приводу висловлюються різні, часом діаметрально протилежні думки. Одні вчені вважають, що в період княжіння Олега діяло лише звичаєве право (“закони”) і лише за князя Ігоря воно поповнюється новим князівськими “уставами” й “поконами”¹. Інші дослідники доводять, що серед князівських узаконень першої половини X ст. не було правил, котрі б докорінно суперечили звичаю громади. Дисертантка схиляється до цієї точки зору, адже відомо, що в X ст. князівська влада ще не відчувала себе настільки міцною, щоб проводити кардинальні зміни в суспільстві. І лише Ольга в своїх “уставах” та “уроках” підвела юридичну основу під князівське господарювання і ввела закон, що охороняв життя князівських дружинників. Очевидно, пограбування дружинниками селян та помста з боку останніх набули в роки правління Ольги масового характеру. Законодавство з питань князівського господарювання розпочате Ольгою, продовжив Володимир Святославович в “Уставі земляному”.

Натомість, В.І.Янін ставить під сумнів законодавчу практику навіть Ольги та Володимира, вважаючи, що законотворчість цих князів полягала лише в прийнятті рішень з окремих казусів і лише доповнювала звичаєве право². Л.В.Черепнін, навпаки вважав, що законодавча діяльність князів у X ст. була досить активною, а правовий кодекс “Устав і закон руський” – прототип “Руської Правди”, є писемною збіркою права, що не дійшла до нас³. Дисертантка схиляється до останньої точки зору. Але при цьому слід наголосити на тому, що саме слово “закон” в період Руської держави мало децю інше значення, ніж в наш час. В слов’янських мовах поняття “закону”,

¹ Зимин А.А. Феодалная государственность и Русская Правда // Исторические записки. – 1965. - №7. – С.234,244.

² Див.: Российское законодательство X-XI вв. - Т.1. – С.20.

³ Черепнин Л.В. Общественно-политические отношения в Древней Руси и Русская Правда // Древнерусское государство и его международное значение. – М., 1965. – С.443.

як рішення верховної влади в державі, виникає лише в добу московського самодержавства. В пам'ятках права попередніх епох рішення органів державної влади називаються “указами” й “правдою”. З цієї точки зору можна вважати діяльність князів, що видавали устави законотворчою.

Отже, першими зразками князівської законотворчості були “устави” та “уроки”. Згадка про існування на Русі уставу міститься в 6 ст. русько-візантійського договору 945 р.: “Аще ли ключится украсти русину от грекъ...да вдасть и цѣну его сугубо, и тѣ показнень будеть по закону гречьскому, и по уставу и по закону рускому”¹. Це дає підстави припустити, що перші устави видавались ще Ігорем.

Однією з особливостей давньоруського державного утворення була відсутність грошової винагороди особам, що перебували на князівській службі. Її заміняло так зване “кормління”, тобто, постачання всього необхідного натурою. Данина з східнослов'янських земель в X ст. збиралась певних розмірів: “по щеляге”, “по черной куне”. Літописи також вказують і на суб'єкт оподаткувань “дим”, “рало”, “плуг”, з чого можна зробити висновок, про існування певних форм та розмірів стягнення данини, що пов'язані з головним засобом виробництва – землею (тобто, стягається з земельної ділянки, котра визначається виробничими можливостями одного селянського господарства.).

Але нечіткість була причиною її різного тлумачення, що приводило до конфліктів. У літописному повідомленні про князя Ігоря, що є першим письмовим свідченням такого конфлікту видно, що причиною невдоволення було: 1) грубе порушення звичаю; 2) порушення умов угоди. Очевидно, існувала попередня домовленість князя з древлянами. Костянтин Багрянородний, описуючи полюддя, назвав останніх пактіотами: “Коли настане листопад, архонти їх (росів – Авт.) відправляються в полюддія, що

¹ ПВЛ. – Ч.1. – С.37.

іменується кружлянням: а саме – в славинню верв'янів (древлян – Авт.) дригунів, кривичів, северіїв й інших слов'ян, що є пактіотами Русів. Годуючись там протягом зими, вони знову починаючи з квітня, коли розтане крига на Дніпрі, повертаються до Києва. Потім... взявши свої моноксили, обладнують їх, та відправляються в Романію”¹. Пактіоти виплачували данину на основі усного договору-пакту². Але невдало склалися зовнішньополітичні обставини. Похід на Візантію 945 р. не задовольнив князя і дружину (котру треба було годувати), тому природним для них було збільшення розміру данини. До того ж, літопис натякає і на роптання дружини: “В се ж лето рекоша дружина Игореві: Отроки Свььльжи изодьлися суть оружьем и порты, а мы нази. Пойди, княже, с нами в дань, да и ты добудеши и мы.”³. З тексту видно, що під час цього, першого походу князя в древлянську землю дружина поводи́ла себе не належним чином, а саме князь взяв данину більшу ніж раніше: “И послуша ихъ Игорьъ, иде в Древа в дань, и примышляше къ первой дани, и, насилъше имъ и мужи его”⁴. Можливо, під час збору податків князь з дружиною так і не домовився відносно того, наскільки ж можна збільшити їх розмір. Очевидно, що це, а також мовчазна згода древлян і були причиною повернення Ігоря до древлянської землі з новими вимогами.

Древлянська знать відчула наступ на свої особисті права, і вчинила так, як велить звичай: “Аще ся въвадитъ волкъ в овцъ, то выносить все стадо, аще не убьютъ его; тако и се, аще не убьем его то вся ны погубить”⁵. О.П.Коналенський звернув увагу на те, що покарання Ігоря є подібним до звичаїв тюркських народів. Він вважав, що древляни застосували зазначений

¹ Константин Багрянородный. Об управлени имперей. – С.33.

² Петрухин В.Я. Начало этнокультурной истории Руси IX-XI веков. – С.146.

³ ПВЛ. – Ч.І. – С.39.

⁴ Там же.

⁵ Там же. – С.40.

спосіб страти згідно чинного тоді місцевого права¹. В.В.Іванов та В.М.Топоров провели паралелі з індосвропейською та скандинавською мовами, з чого вийшло, що найвідомішою була страта злочинця, якого називали вовком, на дереві, котре називалось вовчим деревом². У слов'ян же злочинець, в тому числі злодій, також називався вовком. В.П.Андріанова-Перетц вважала слова древлян: "аще въведится волк в овце" найдавнішою фіксацією народного прислів'я. Дослідниця звернула увагу на подвійність "вовчих" метафор найдавнішої руської літератури: "окрім позначення злочинської жадоби наживи метафора "вовк" мала передавати образ князя-воїна й княжої дружини в поході³. В давньоруському епосі такі паралелі зустрічаються в "Слові о полку Ігореві", де полоцький Всеслав наділений властивістю перетворюватись у вовка під час походів. Це ж джерело повідомляє про воїнів-курян, котрі "...скачуть аки серый вълци в поле, ищущи себе чти, а князю славы"⁴. Нарешті, враховуючи скандинавське походження дружинників Ігоря, можна відмітити значення вовчої символіки для бойової дружини, котра в скандинавській та індосвропейській традиції часто асоціюється з вовчою зграєю.

В контексті страти Ігоря як "вора та розбійника" вовча символіка в мові древлян відображає зіткнення старого племінного права з князівською правотворчістю. Їх промову можна вважати посиланням на звичасву правову основу відносин з князем і розправи з Ігорем. Через нові відносини, що

¹ Ковалевский А.П. Книга Ахмеса Ибн-Фадлана о путешествии на Волгу в 921-922 г. – Харьков, 1956. – С.52.

² Иванов В.В., Топоров В.Н. О языке древнего славянского права – С.221-240.; Иванов В.В. Реконструкция индоевропейских слов и текстов, отражающих культ волка // Известия АН СССР. Серия литературы и языка, 1984. – №5. – С.399-408.

³ Андрианова-Перетц В.П. Очерки поэтического стиля Древней Руси. – М.: Л., 1947. – С.96-98.

⁴ Слово о полку Игореве / Текст и переводы. – Л., 1985. – С.24.

виникли в слов'янському суспільстві в X ст. проглядали звичаєві елементи, що становили собою основу праворозуміння слов'ян на той час. Це підтверджують і наступні події, зокрема відрядження до княгині Ольги "гостей" з древлянської землі і запропонування їй в чоловіки князя Мала. Очевидно, що древляни в своїх діях спирались на звичай, принаймні, Ольга приймає гостей і слухає їх спокійно, і навіть підступно погоджується на їх пропозицію. Крім того, та впевненість, з якою поводитись в Києві посланці, доводить, що вони відчували себе послами від Древлянської землі в тому розумінні, котре це слово мало в X ст. (адже відомо, що послін охороняв звичай недоторканості представників іншої землі). Вони навіть логічно обґрунтовують свій вчинок і також логічно пропонують Ользі іншого чоловіка, котрий на відміну від Ігоря, що лише грабував, навів порядок в Древлянській землі.

"... Бо мужь твой аки волкъ расхищая и грабя, а наши князи добры суть, иже распасли суть Деревьску землю, да поиди за князь нашъ Малъ"¹. Але Ольга не сприймала гостей як рівноправних партнерів, а значить, керуючись звичаєм помсти, троекратно мстить древлянам. Спалення Іскоростеня можна вважати не лише першою літописно засвідченою перемогою князівської влади над звичаєвими традиціями, а й уроком для інших данників Русі, котрі за звичаєм тлумачили пакт-договір з Київською державою як рівноправну угоду сторін. Адже Ольга, трикратно помстившись древлянам, виконала звичай, і навіть літопис фіксує її слова напередодні підпалення міста: "Азь мьстила уже обиду мужа своего, когда придоша Киеву, второе, и третье, когда творихъ тризну мужеву своему"². Важливо зазначити, що навіть після останньої помсти Ольга, очевидно, щоб остаточно переконатись в своїй перемозі "...Яко взя градъ и пожже и; старьйшини же града изънима, и

¹ ПВЛ. Ч.1. – С.40.

² Там же. – С.42.

прочая люди оныхъ изби, а другия работъ предасть мужемъ своимъ, а прокъ их остави платити дань”¹. Тобто, одних людей було вбито, інших віддано в рабство дружині, ті ж, що лишились живими, зобов’язувались сплачувати данину, а старійшин княгиня взяла в полон. Літопис мовчить, чому їх правителька не умертвила. Але можна припустити, що старійшини, як ідеологи родового суспільства та охоронці звичаю, були у княгині заручниками. Саме до них було особливе ставлення, отже, знаходячись в полоні, вони були гарантом покори древлян великокнязівській владі.

Після розправи над древлянами стало очевидним, що усні приблизні норми данини вже не задовольняють ні князя ні данників. Тому княгиня Ольга упорядкувала збір податків: “И възложила на ня дань тяжьку: две части дани идета Киеву, а третья Вышегороду к Ользь; бѣ бо Вышегородѣ градъ Волзанъ. И иде Воляга по Дервьѣсти земли с сыномъ своимъ и съ дружиною, уставляючи уставы и уроки; и суть становища ея и ловища”². Далі літопис повідомляє, що в наступному році княгиня приїхала до Новгороду і встановила по р. Мсті логости й данини, а по Лузі – оброки й данини³. З цього короткого повідомлення видно, що полем заковотворчої діяльності княгині вже є не лише древлянська зсмя, але вся Русь. Ніякого спротиву князівській правотворчості літописи не фіксують і ця діяльність Ольги докорінно відрізняється від полюддя. Реформа княгині полягала в загальній фіксації правових норм (“уставы”) та данин (“уроки”), котрі тепер вже стягались не під час набігів дружини (для її ж “кормління”), а спеціальними представниками князівської адміністрації в інтересах держави.

Отже, в другій чверті X ст. полюддя здійснювалось київськими дружинними загонами всередині кожного союзу племінних князівств. Під час

¹ ПВЛ – Ч.1. – С.43.

² Там же. – С.43.

³ Там же. – С.43.

князювання Ігоря київські дружинники використовували міста й містечка місцевих князів як становища, тобто місця перебування під час стягання данини. Вони не будували власних опорних пунктів, доки жорстка розправа древлян з київським князем не переконала Ольгу забезпечити недоторканість князівських збирачів податків. Саме для цього й почали влаштовуватись укріплені стоянки. Мудрість княгині полягала в тому, що творячи право, вона зробила все, щоб місцеве населення дотримувалось звичаєвих норм. Справа в тому, що в давнину святим поняттям було поняття власної території. В слов'янській міфології її охороняв дух предка – Чур. Порухення межі, певного кордону й зараз в російській мові виражається поняттям “чересчур”, а в X ст. викликало екзистенційний страх¹. Якщо хтось заходив на чужу територію, він мусив узгоджувати свої дії зі звичаєм цієї землі. Порухення загальноприйнятого укладу викликало незадоволення місцевого населення. Будуючи ж укріплені стоянки, Ольга створила для державних збирачів податків власну територію. Таким чином, княгиня забезпечила їхню недоторканість і стабільність надходження данини.

На підставі тих уроків, що дійшли до нас в списках “Руської Правди” можна зробити такі висновки про різницю між “уставами” та “уроками”, котрі були першими літописними зразками князівської правотворчості. Уроки завжди стосуються розпоряджень князя у фінансових справах, а устави – не обов’язково. Уроки мають характер розпоряджень нетривалих, перехідних, а устави – вічних, тривалих. У 42 статті “Руської Правди” зустрічася під назвою “урок” постанова Ярослава “о поклонении вирном”². Так само постанови податкові, наставлені Ольгою, мають назву уроків. Часто це впливало із самого значення слова. Урок – значить, уректи, оректи, а

¹ Ключевский В.О. Сочинения: В 9 т. Т. I. – С. 133-134.

² Правда Руская Краткой редакции (По академическому списку) // Материалы к изучению истории государства и права СССР. “Русская Правда”. – М., 1962. – С. 21.

устав – значить установити, постановити. Уроки видавав князь на власний розсуд, керуючись лише своєю волею, установи ж приймалися в порозумінні з іншими чинниками державної влади, принаймні, з боярською радою.

Отже, ліквідація Ольгою автономії союзних племінних князівств знаменувала собою новий етап в системі стягнення данини, а значить, в загальній правничій системі Київської держави. Конфлікт звичаю та князівської правотворчості вже неможливо було приховати за союзницькими угодами. Правління Ольги можна вважати винятковим збігом обставин для держави Русь, оскільки в політичній та правовій культурі останньої домінуючим є дружинний елемент, а жінка не могла бути військовим ватажком. В цьому контексті автор погоджується з І.М.Троцьким, котрий вбачав у “Повісті Временних літ” відображення “дружинної” ідеології¹.

Така ідеологія була відголоском звичаєвих часів військової демократії і пронизувала відносини Давньоруської держави. Військово-дружинна знать в X ст. була головним суб'єктом власності на землю, яка обкладалась фіксованою даниною – податком. Цю форму власності можна визначити терміном “корпоративна власність військової знаті”. Як князівську її трактувати не можна, оскільки у IX-X ст. князь виступав лише як глава дружинної корпорації і не був вільним розпорядником додаткового продукту що надходив від населення. Князь повинен був розподіляти отримані надходження серед дружинників² і останні мали можливість в разі незадоволення виказати йому свої претензії. Це підтверджують літописні повідомлення, що передають невдоволення Ігоревої дружини.

Але в правовідносинах ще досить сильним є звичаєвий елемент. В X ст. ще діяли звичаєві інститути – жерці (волхви, хмарогонителі), рада старійшин,

¹ Троцкий И.М. Элементы дружинной идеологии в “Повести Временных лет” // Проблемы источниковедения. Вып. 2. - М., Л., 1935. - С.15-16.

² Горский А.А. Древнерусская дружина. - С.32.

віче, княжа рада. Літописи повідомляють про “старців градських”, що брали участь в київському вічі, “нарочитих” та “перших” мужів, котрими Володимир заселяв міста, що межують зі степом, “старійшин града”, котрих Ольга взяла в заручники, а також “нарочитих мужей”, що брали участь в пирах, організованих Володимиром. Очевидно, це була неслужила родоплемінна аристократія, котра після ліквідації клемінних автономій, природньо намагалась відіграти свою роль в політичному житті Київської держави.

Приватне життя всередині громади поки що не входило в сферу державних інтересів князя, отже, головним регулятором суспільних відносин тут лишався звичай. Його охоронцями були жерці і рада старійшин, але якщо старійшини були органічно пов'язані з громадою, то жерці споконвіку становили собою замкнену касту, що претендувала на винятковість, оскільки представляли ідеологію тогочасного суспільства. Звичайний елемент правовідносин Руської держави спостерігався і в договорах князів з народом та дружиною. Незважаючи на розшарування суспільства та утворення держави, населення Києва виявило живе зацікавлення справами своєї землі. Навіть у XII ст. народ ще питав у князя, чи не буде він чинити наперекір дотеперішнім нормам та звичаям, чи не буде робити народові прикрощів. Практичність такого заходу очевидна. Здавна справи вирішувались спільно, і народ, в свідомості якого позначена його причетність до загальних справ, має право знати, що його чекає за князювання того чи іншого правителя. Договір князя з народом був важливою традицією для населення держави. Процедура укладання базувалась на звичаї. Народ сходився на віче і укладав угоду з князем з різних питань: процедури судів, призначення княжих урядовців тощо. На практиці не могло виглядати так: князь називав ім'я урядовця, а народ своїми вигуками давав зрозуміти князеві поважають вони цього князівського ставленика, чи ні. Факт укладання такого договору був і правовим актом і ритуальним. З огляду на те, що в X-XI ст. вже саме віче не можна розглядати як інститут народоправства, можна вважати, що князі не

хотіли виглядати в очах населення як порушники звичаю, і таким чином зміцнювали свій авторитет. Іпатіївський літопис докладно описує укладання договору Ігорем Олеговичем з киянами на київському вічі. Князь зобов'язується не творити насильства, судити "зобов'язуючим" (тобто, звичаєвим) правом, сам суд творити¹. До загальних справ було додано й спеціальну – бажання киян усунути злих тивунів, котрі щойно з'явилися. Договір був скріплений присягою з обох сторін, як велів звичай.

Отже, в правовому полі Руської держави в X ст. спостерігаються такі тенденції: по-перше, в правовідносини проник майновий елемент, що почав витісняти звичаєвий уклад. Це виразилось в загостренні конфлікту між державницьким центром та плеємінними окраїнами. Завдяки звичаєвому стилю правового мислення траплялись непорозуміння між місцевою аристократією та київським князем. Щоб запобігти цьому, князі починають видавати устави та уроки, що є першими зразками князівської правотворчості. По-друге, нові правовідносини в державі не виключали старих, а діяли паралельно з консервативними звичаєвими правовідносинами в громаді. По-третє, в політичній та правовій культурі досить впливовим був дружинний елемент, що позначилось як на формі поземельних відносин, так і на типі загальних правовідносин в державі.

3.2 Правові засади регулювання міждержавних відносин.

Ранньодержавне об'єднання з центром в Києві потребувало міжнародного визнання як держави, оскільки в такій формі воно вже існувало на початку IX ст. В цей час Русь вже заявила про себе на міжнародній арені, про що свідчать арабські автори.

Ібн-Харладбех, зокрема, повідомляє, що купці-руси, ймовірно, торговельні агенти, що збували данницькі надходження і продукцію самої

¹ ПСРЛ. Т.2. – Стб.22.

Русі, вивозили цінні хутра і зброю до Ірану і навіть до Багдаду¹.

Принципово новим можна вважати згадку про посольство від Київської держави, що міститься в Бертинських анналах єпископа Пруденція, де він повідомляє про послів "народу Рос", які в 839 р. прийшли до імператора франків Людовика Благочестивого в Інгельгейм. Роком раніше перше руське посольство з'явилося у Візантії, що знаменувало собою цілий етап міждержавних відносин двох держав², стосунки між якими протягом чотирьох наступних століть визначатимуть розстановку політичних сил у Східній Європі.

У слов'ян напередодні IX ст. був багатовіковий досвід стосунків з Візантійською імперією, котрий з огляду на суспільну організацію перших базувався виключно на звичаї. Як зазначалось, уряд Візантії регулярно запрошував на службу військові дружини слов'ян у V-VII ст., але з VIII ст. слов'янські дружини, очевидно не можуть бути використані без погодження з київським князем. Отже, посольство 838 р., що було першим мирним посольством, що мало на меті налагодження дружніх стосунків для регулювання торговельних зносин та умов перебування іноземців на території кожної з держав.

Між 838 р. – 882 р. відбувалась подальша трансформація звичаєвих норм на правовий звичай. Утвердження Олега на чолі Київської держави не внесло істотних змін у систему устрою та правління. До перевороту 882 р. відносини між Руссю та Візантією регулювались угодою Аскольда з імператором Василем III, про яку свідчить Никонівський літопис, говорячи, що імператор "створил мирное устроение" з Аскольдом³. Про цю угоду згадує і Костянтин Багрянородний, зазначаючи, що Візантія зобов'язувалась виплачувати Русі

¹ Новосельцев А.П. Восточные источники о восточных славянах и Руси // Древнерусское государство и его международное значение. – М., 1965. – С.97.

² Сахаров А.Н. Дипломатия древней Руси (IX – первая половина X в.). – М., 1980. – С.25.

³ ПСРЛ. Т.10. – С.34.

щорічну данину, а Русь - надавати імперії військову допомогу, привілеї купцям. Політичне становище Візантії, східні кордони якої атакували араби, а на о. Крит хазяйнували пірати, було нестабільним, тому не дивно, що вона погодилась на запропоновані умови. Воцаріння на руському престолі норманського воїна Олега викликало хвилю сепаратизму в племінних князівствах, що сплачували данину Русі, а в сфері зовнішніх зносин очевидно, спробу денонсації угоди Аскольда з Василем III, яка, ймовірно, була не вигідна для імперії. Тому, перші 20 років були витрачені на повторне підкорення навколишніх племен, після чого, актуальним стало зовнішньополітичне питання. Оскільки Київська Русь з перших століть свого існування була політичною асоціацією "світлих і високих" князів, що перебували "під рукою у великого князя", київський правитель мусив рахуватись з військово-політичною міццю, на яку спиралась влада племінних князів. Олег був типовим норманським дружинним князем, що захопив владу завдяки дружині, котру можна було втримати як єдине ціле лише шляхом постійних війн та грабіжницьких набігів¹. Незаконність отримання руського престолу була слушним приводом для розриву дипломатичних відносин Візантії з Руссю, адже угоду було укладено не з Олегом. Таку політику можна пояснити тимчасовим поліпшенням зовнішньополітичного становища імперії, котре після 886 р. погіршилось знову.

В цей час Русь шукала шляхи збагачення правлячої верхівки, що було можливим через торгівлю та зовнішні загарбницькі війни. Відносини з Візантійською імперією давали руським князям торговельні привілеї, оскільки Візантія потребувала військової допомоги з боку руської держави.

Підписання першого торговельного договору у 907 р. між Олегом та грецькими імператорами Левом та Олександром мало на меті змусити Візантію відновити виплату данини та підтвердити привілеї руським купцям.

¹ Горский А.А. Древнерусская дружина. – С.17.

Новий князь, представши перед імперією на чолі 80-тисячного війська, до якого входили "...множество варяг, и словень, и чюдь, и словене, и кривичи, и мсрю, и деревляны, и радимичи, и поляны, и северо, и вятичи, и хорвати, и дулебы, и тиверцы"¹, мав тонкий дипломатичний розрахунок: довести, що саме йому вдалося об'єднати таку силу племен і, що у імперії не повинно бути сумнівів щодо чинності попередньої угоди. Отже, трактат 907 р. не можна назвати власне договором, оскільки він був укладений під примусом з боку Русі.

Цей договір вперше свідчить про присягу руського князя по "Закону руському": "... Олега водивше на роту, и мужи его по Русскому закону кляшася оружьемъ своим, и Перуном, богомъ своим, и Волосом, скотьемъ богомъ, и утврдиша миръ"².

Наступний документ було підписано у 911 р. між Олегом та грецькими імператорами Левом та Олександром. Цей договір більший за змістом і мав деякі відмінності від попереднього за формою. В ньому зазначається, що сторони взаємно обіцяють мир та дружбу одна одній. Крім того, вони передбачають і точно визначають форму і спосіб вирішення спорів, котрі можуть виникнути між греками і русинами. Вперше за всю історію русько-візантійських відносин та й взагалі за всю історію зовнішньої політики Русі в договорі було створено загальний закон. Його метою було попередження всякого зіткнення між грецькими та руськими законами. Створення такого загального закону або колізійної норми може свідчити лише про одне: і з візантійської, і з руської сторони виникає колізія законів (не обов'язково писаних). Але струнка правова система мала бути. Отже, на момент підписання договору 912 р. на Русі вже існувала стабільна форма звичасвого права, котра мала чинність закону.

¹ ПВЛ. - Ч.1. - С.23.

² Там же. - С.25.

Наявність такої загальної норми викликала дискусію серед істориків права. Свого часу М.Ф.Владимирський-Буданов, вказуючи на компроміс між звичаєвим правом русів та візантійським правом, зазначає, що в договорах більше руського права¹. Р.Дарест вважає, що інакше й бути не могло, оскільки, коли два народи нерівної цивілізації приходять в зіткнення один з одним, то поступки завжди робить той, хто стоїть вище за розвитком². В.І.Сергієвич доводив, що в основі договорів лежало лише грецьке право³. На думку Д.Я.Самоквасова, в угодах відтворилось лише слов'янське право⁴. Б.Д.Греков⁵ та С.В.Юшков⁶ вважають, що в основу договорів Русі з Візантією покладені закони та звичаї східних слов'ян. Дисертантка поділяє точку зору тих дослідників, які вважають, що в договорах міститься змішане право двох держав, норми якого були встановлені в результаті компромісу між державами, що домовляються. Так, можна погодитись з Р.Л.Хачатуровим⁷ та Р.Дарестом⁸, котрі вважають, що угоди створюють загальний закон, але він майже повністю запозичений з "Руського закону".

Договір розрізняє два види злочинів – проти осіб і проти майна. Для вираження поняття "злочин" в договорі введені загальні терміни грецького походження, іноді перекладені на руську мову – "проказа", "согрешение". Тут спостерігається колізія правничих понять і поступка на користь

¹ Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. – С.295.

² Дарест Р. Исследования по истории права. – С.186.

³ Сергеевич В.И. Русские юридические древности. – С.56.

⁴ Самоквасов Д.Я. История Русского права. Начала политического быта древних славян. – С.43.

⁵ Греков Б.Д. Киевская Русь. – С.14.

⁶ Юшков С.В. Общественно-политический строй и право Киевского государства. – М., 1949. – С.8.

⁷ Хачатуров Р.Л. Становление права (На материалах Киевской Руси). – С.44.

⁸ Дарест Р. Исследования по истории права. – С.180.

християнської правової доктрини Візантії. Адже згідно неї злочин як філософська категорія є порушення вищого Божественного закону, що і є, власне, “согрешенієм”. У слов’янському ж язичницькому світогляді злочин був “обидою” проти особи, а значить, проти всього роду. М.Косвен звертав увагу на влучність саме цього слов’янського терміну.

Угода визначає обов’язковим наявність доказів. Жалібник (позивач) спочатку представляє судді або речовий або інший доказ, наприклад, скривавлений одяг жертви. Якщо цих даних не досить для того, щоб встановити вину обвинуваченого, звертаються до звичаєвих доказів – жалібнику дозволяється поповнити свої показання і докази присягою, прийнятою відповідно до правил тієї релігії, яку він сповідує. Пізніше ця звичаєва процедура отримає назву “очисної присяги”. Після того, як особа присягається, обвинувачення вважається донеденим. Відповідач підлягає неминучому засудженню, якщо тільки сам не подасть на суд докази своєї безвинності.

Тут мова не йде ні про ордалії, ні про соприсяжників (видоків), – правові та звичаєві інститути, що були досить поширеними на Русі, але не прийняті в грецьких судах. Але й нічого не сказано про покарання свідків, котрим руси в цих випадках користуватись не могли. Тому договір вибрав середній шлях між двома законами: “Аще о головах иже ся ключить проказа урядимся аще: да елико явь будетъ показанія явленным, да имеют верное о тацех явлении, а емуже начнутъ не яти веры, да не клянется часть та, иже ищетъ неятю веры, да егда кленется по вере своей, будетъ казнь, якоже явится согрешение о сем”¹. Тут спостерігається ще одне звичаєве правило, за яким порушення присяги є самостійним складом злочину.

Вплив руського звичаєвого судочинства спостерігається і в статтях про вбивство: “Аще кто убиеть Крестьянина Русин или Християнинъ

¹ ПСРЛ. Т.І. – Стб.14.

сотворивший убийство, аще есть имовить да часть его, сиречь же его будетъ по закону, да возьметъ ближний убиеного, а и жена убившего до иметь тамцем же прибудетъ по закону, аще ли есть неимовить, створивший убийство и убежавъ, да держится тя жи, дондеже обрящется, яко да умретъ”¹ М.Ф.Владимирський-Буданов вбачає в цій статті лише одну поступку на користь візантійського права – недоторканість майна невинної дружини злочинця². Тут видно вплив римської правової доктрини, згідно якої власність є недоторканою, а жінка, котра не мала злої волі, не несе відповідальності за злочин, котрий вона не скоювала. За руським же правом, що засвідчується даними пізніших писемних джерел, при відшкодуванні шкоди родичам потерпілого інтереси дружини злочинця не беруться до уваги, принаймні, в “Руській Правді” про це нічого не сказано.

Навпаки, за три найтяжчі злочини дружина підлягає “полоку й розграбленню” (вигнання з конфіскацією) разом з засудженим чоловіком. На користь руського права свідчить дозвіл скоїти помсту, правда, в момент скоєння злочину (“идеже аще створить убийство”). Візантійські юристи очевидно знали про поширеність цього звичаю на Русі, і поспішили його обмежити в договорі, заборонивши, таким чином, післясудову помсту законодавчо. Руське звичаєве право прослідковується і в зміні покарання грошовим викупом, чого візантійське законодавство не знало. Злодій (тать), застигнутий на місці злочину, може безкарно бути вбитий, лише якщо чинить опір і не дає себе зв’язати. Якщо ж він дає себе зв’язати і відвести до суду, то його лише засуджують до повернення вкрадених речей і як покарання, до сплати потрібної вартості цієї речі. Те ж саме спостерігається, коли річ взята силоміць або зі зброєю в руках. Договір визначає язасмні заходи для врятування суден, котрі попали в аварію, та екіпажу. Це були перші кроки до

¹ Там же.

² Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. – С.306.

закладення підвалин морського права.

Особливо треба зупинитись на питаннях полону, адже мореплавство на початку своєї історії неминуче пов'язане з работоргівлею. Тут говориться, що викуплені бранці є вільними, але суму викупу вони повинні сплатити або грошима, або своїм трудом (тобто, викуп на обмін не визнається дійсним, існують чітко встановлені одиниці викупу полонених). Якщо будуть взяті греками в полон руси, що знаходяться на службі в іншій державі, то вони відсилаються на Русь з умовою викупу: "...Да възвратиться въ свою страну, и отдана будет цена его, якоже речено есть, якоже есть купля"¹. Такий сміливий вчинок з боку візантійського уряду можна пояснити лише стабільними відносинами і чіткою їх регуляцією, адже шлях від Русі до Візантії дуже довгий. Крім того, питання домовленості між двома країнами з приводу работоргівлі чекає на окреме дослідження. Відомо, що в полон попадали і вільні люди. Отже, держави, що домовлялись, були зацікавлені захистити своє населення від рабства. Звичайно, уряд не мав можливості контролювати кожного купця, але законодавчо була видана норма про викуп полонених, що вже було кроком до їх зменшення. Раб в часи русько-візантійських угод коштував дорого, і взяття в полон будь-кого в одній державі представником іншої надавало гроші останній, автоматично зменшуючи трудові ресурси першої на одну одиницю. Це й було причиною наявності в угоді пункту про работоргівлю.

Вільні люди, продані в рабство, як руси у Візантії, так і греки в Русі, підлягали викупу по ціні 20 фунтів золота. Якщо руський раб втече, або буде викрадений, або уведений силоміць, то руський господар може віндіціювати (захистити) його в грецьких судах та відвести в Русь. Отже, власник має право особисто або через свого представника провести обшук в будинку підозрюваного викрадача: "... И жалуют, да ищуте е, аще ли кто искушения

¹ ПСРЛ – Т.І – Стб.15.

сеґо не даст створити, местник, да погубит правду свою”¹.

Русам дозволялось поступати на військову службу до грецького імператора. Візантійська імперія, яка після короткого перемир'я 867 – 886 р. знову зазнала утисків з боку арабів та Болгарії, була зацікавлена у військовій допомозі з боку Русі, тому й створила і юридично закріпила сприятливі умови перебування русів на імперській території.

Русин, що перебував на службі в Візантії може вільно розпоряджатись своїм майном і на випадок смерті відказати його за письмовим заповітом. При відсутності останнього майно переходить до руських або грецьких родичів померлого: “... аще кто умреть, не урядив своего имени, ци и своих не имать да възвратится имяне к малым ближникам в Русь, аще ли створить обряжение, таковой възметъ упряженое его, кому будетъ писалъ наследити имяне, да наследити с отъ взимающих куплю Руси отъ различныхъ ходящих в Греки и удолжающихъ”². Як бачимо, питання власності й спадщини серйозно обговорюється в договорі, який намагається максимально захистити права родичів небіжчика. Але цей захист також ґрунтується й на нормах звичаю і у випадку з перебуванням на службі в чужій країні не враховує той факт, які саме родичі повинні отримати спадщину в першу чергу – руські чи грецькі при відсутності письмового заповіту. Це питання є спірним. Можливо шлюби русів з греками були юридично забороненими через колізію релігій. Але скоріш за все, в випадку смерті русина питання спадщини регулювала усна звичаєва норма, яка завдяки поширеності і загальновживаності не фіксувалась.

Паренті, договір передбачас взаємну видачу злочинців. В 1-ій статті говориться: “Аще злодей възвратится в Русь, да жалуютъ Русь християнскому царству и ять будет таковой и възвращен будетъ нехотай в

¹ Там же.

² Там же.

Русь”¹. Це положення цікаве тим, що випереджає аналогічні договори Західної Європи на шість століть. Тут вони відомі не раніше XV ст.

На основі аналізу договірних статей можна зробити ряд висновків. По-перше, тексти угоди свідчать, що її укладали держави з встановленим певним рівнем правової культури та соціально-політичного розвитку, що були зацікавлені у взаємному партнерстві та регуляції зовнішньополітичних стосунків шляхом письмової угоди, скріпленою присягою з обох боків. По-друге, сам факт підписання цих договорів свідчить про існування в Русі стрункої, чітковизначеної і давновживаної форми усного звичасвого права. Тобто, тих звичасвих норм, котрі були санкціоновані державою протягом тривалого проміжку часу достатнього для того, щоб стати обов’язковими і загальновживаними. По-третє, пряме посилення договору на “Закон руський”, котрий в ст. 5 береться за вихідне право доводить, що давньоруський правовий звичай був головним регулятором стосунків у Київській державі.

“Закон руський” не дійшов до нас в письмовій формі. Але згадка про нього є непрямым доказом того, що це і є те саме усне звичасве право, що мало за основу стародавній слов’янський звичай. На момент підписання договору Русь вже близько століття існувала в формі держави. Отже, в цей час виділились звичаї, обов’язкові для виконання, котрі були цією державою санкціоновані. Є підстави вважати, що “Закон руський” – це норми права, що виникли в основних центрах Русі і санкціоновані урядом держави. Таким чином, це система руського звичасвого права, що існувала на той час.

Звичаї, що трансформувались на правовий звичай, стосувались відносин між представниками певних соціальних груп, що динамічно формувались в державі. В основному трансформувались звичаї Київської землі і племінних територій, розташованих недалеко від Києва. Князям не було ні сенсу, ні

¹ ПСРД. – Т.І. – Стб.15.

можливості змінювати внутрішній звичай сусідніх племен, доки він не станав на заваді князівській політиці.

Нарешті, говорячи про “Закон руський”, необхідно зупинитися на таких двох аспектах. По-перше, саме слово “закон”, як доведено Б.Д.Грековим¹, давньоруського походження, яке в X ст. навіть перейшло до печенігів і було в них вживане. По-друге, необхідно звернути увагу на те, яке значення мало це слово в X століття і яке воно набуло сьогодні. В наш час “закон” – це постанова верховної влади в державі. Якщо цей термін розуміти саме так і по відношенню до IX-X ст., то виходить непорозуміння. Адже слово “закон” і близькі йому “покон” давньоруського походження, давнішого ніж виникнення держави. Отже, можна погодитись з І.Ф.Еверсом², котрий звернув увагу на те, що літопис не згадує закони в загальному розумінні цього слова, а оскільки звичаї та нрави завжди передували законам, то перші закони і є ніщо інше, як звичаї та нрави, що отримали певне значення мовою певного народу і для кращого виконання зафіксовані на папері. Отже, те, що в договорі зафіксовано як “Закон руський” є ніщо інше, як усна форма руського звичаєвого права, що сформувалось і закріпилося в основних центрах Київської Русі.

Третій договір Русі з Візантією фіксується в літописах під 945 р. В цей час міжнародне становище Візантійської імперії поліпшились у зв'язку з послабленням Болгарії та розпадом арабського Багдадського халіфату на ряд окремих держав. Отже, для здійснення в 941 р. походу на Константинополь князь Ігор вибрав невдалий час. Руський флот був спалений під Константинополем “грецьким вогнем”, що дало підстави русам стверджувати, що греки перемогли їх не мужністю, а вогнем. Не бажаючи миритись з поразкою, війська Ігоря через три роки знову дійшли до Дунаю і

¹ Греков Б.Д. Киевская Русь. – С.207.

² Эверс И.Ф. Древнейшее Русское право. – С.12.

Візантія поспішила відновити торговельний договір з Руссю. У перших трьох статтях договору наголошувалось на непохитності миру Русі з Візантією “поки сяє сонце й існує сам мир”, на суворій карі до його порушників, на праві Русів посилати до Візантії будь-яку кількість кораблів з послами і купцями, на обов’язковість грецького уряду утримувати на свій кошт руських послів у Царгороді та забезпечувати руських купців усім необхідним протягом шести місяців перебування їх у Візантії. Подальші пункти, що обмежували правила в’їзду русів до Візантії, обсяг торгівельних операцій, а також свободу пересування руських послів і купців дають підстави говорити про несприятливі умови укладання цієї угоди, що була явною поступкою Візантії. Детальний аналіз статей, на думку дисертантки, дозволяє відтворити тип правовідносин, що склались між русами та візантійцями на імперській території, і які регулювались попередньою, вкрай невигідною для Візантії, угодою. На наш погляд, перші три статті з обмеженнями були викликані об’єктивними чинниками: руси, перебуваючи на грецькій території, а значить, в її правовому полі, фактично, керувались нормами свого звичаєвого права і не корились імперським законам. Інакше чим можна пояснити статтю, в якій руського князя просять “...Да запретить князь слам своим й приходящим Руси еде, да не тварять бешинья в селах, ни в стране нашей”¹. Очевидно, можливість швидкого збагачення через торгівлю на грецьких базарах спричинило масовий наплив у імперію руських купців. Це й було причиною обмеження їх кількості. За новими правилами в’їзду руси повинні були мати спеціальну княжу грамоту, в якій поіменно перелічувались всі гості². Без такого дозволу вони затримувались, а в разі опору їх дозволялось навіть убивати. Стаття обмежувала обсяг торгівельних операцій – руські купці не мали права купувати шовку більше, ніж на 15 золотих монет, а

¹ ПСРЛ. – Т.1. – Стб.21.

² Там же.

також, свободу пересування послів і купців – мешкати їм дозволялось лише у передмісті Царгорода, у столицю заходити без зброї, не більше 30 осіб і в супроводженні імперського чиновника. Очевидно, руські купці були запідозрені в шпигунстві. В середині X ст. інтереси Русі й Візантії зіткнулись в питанні впливу на Кримському півострові. Історія попередніх нападів Русі на імперію (911), та той невдалий для Візантії час руської облоги може свідчити про інформованість уряду Київської держави з станом справ у імперії. Це й було причиною заборони вільного пересування в столиці.

Ще одним пунктом, що підтверджує думку про нехтування русами візантійських законів, є стаття про підсудність русів. В ній говориться, що руси в Греції не можуть бути судимі своїми одноплемінниками¹. Це дає підстави припускати, що раніше на грецькій території русів судили руси. Тепер же вони звертались до імператора або до його судей. Це положення відбиває один з принципів міжнародного права – *lex territoria*, за яким злочин, скошений на певній території, підлягає суду її правового поля.

В договорі підтверджується положення трактату 911 р. про вбивства та каліцтва. Долається лише, що вбивця, християнин чи русин, буде виданий рідним жертви, які вправі його умертвити. Це положення, котре є спільним для всіх давніх законодавств, було відсутнім у римському праві. Очевидно, тут виникла колізія і грецький закон поступається на користь руського звичаєвого права. Можна припустити, що ця стаття не зачіпала основ правничої системи Візантії, і така поступка не була болючою.

Договір встановлює розшук та взаємну видачу збіглих рабів. Якщо раб не розшуканий, то його хазяїн, якщо він русин, допускається до прийняття очисної присяги і отримує від грецького уряду компенсацію в розмірі двох кусків шовку за раба². Збіглих грецьких рабів уряд Русі мав повернути,

¹ НСРЛ. – Т.1. – Стб.21.

² Там же.

утримуючи з кожного раба приблизно дві золоті монети: "Аще ли кто от людей царства нашего, ли от голода нашего, или от иных городъ, ускочит челядин наш к вам и принесет что, да вспятить и оячь. И еже что принеси будет все цело, и да возьмет от него златника два"¹. Розмір премії за грецьких рабів, викуплених та перепроваджених на батьківщину визначався або огульно, або ж зважаючи на обставини, у 5-7 або 10 золотих монет.

Крадіжка з насильством або без нього тягла за собою лише подвійну винагороду за викрадену річ, крім того, передбачалось тілесне покарання згідно грецького чи "Руського закону": "...достойно есть да възвротить (е) не точью единою, но и цену его; аще укладеное обрящется продаемо, да власт и цену его сугубо..."².

Обопільна дипломатична гнучкість виявлялась у вирішенні кримського питання. Київ відмовлявся від зазіхань на Херсонес, а Візантія зобов'язувалась надавати князю військову допомогу в приборканні херсонесців. Стаття 10 відбиває тривогу греків, які побоювались нових руських походів – русам заборонялось зимувати у гирлі Дніпра та узбережжі Дніпровського лиману³. З іншого боку, імперія сподівалась на допомогу Русі у захисті своїх кримських володінь від нападів болгар, що втілювалось у 11 та 15 статтях.

Характеризуючи статті цього договору, необхідно детальніше зупиннитись на таких аспектах. По-перше, суттєве обмеження права помсти з боку русинів свідчило про поширення цього явища, чужого грецькому законодавству, в імперії. Руси, перебуваючи в правовому полі Візантії, фактично, в своїх правовідносинах з греками і з державою, керувались нормами руського звичаєвого права, що, судячи з статей про обмеження,

¹ ПСРЛ. – Т.1. – Стб.21.

² Там же. – Стб.22.

³ Там же.

набуло катастрофічних масштабів.

По-друге, в цьому трактаті чистіше зустрічається пряме посилання на “Закон руський”. Стаття 3 говорить про нехристиян-рабів, що допускались до прийняття присяги “...по закону своєму”, що також можна вважати непрямым посиланням на звичаєве право Руської держави.

По-третє, в статтях договору застосовуються звичаєві елементи, такі, як присяга, очисна присяга, право помсти, але майновий елемент набагато відчутніший, що свідчить про проникнення останнього в правовідносини Руської держави. В статті 6 говориться, що злодій повинен не лише повернути викрадену річ, а й заплатити її вартість. М.Ф.Владимирський-Буданов вважає, що продаж і урок “Руської Правди” беруть свій початок саме з подвійної винагороди за викрадену річ, що зустрічається в русько-візантійських договорах¹.

Отже, можна стверджувати, що в середині X ст. на Русі тривав процес трансформації звичаїв нормативного характеру на звичаєве право і прогресивним було те, що в правовідносинах ще більше закріпився майновий елемент.

Важливим моментом є посилання в статті на “Устав”, що на думку деяких вчених є писаним “Законом руським”, що діяв не лише в VIII-X ст., а й у VII ст. На думку автора, “Устав” є підтвердженням правотворчості князів, можливо, князя Ігоря.

Останній, четвертий договір, відноситься до 971 р. Укладений між князем Святославом та імператором Іоанном Цимісхієм він є першим письмовим договором перемир'я. Мирні відносини за правління Ольги, подорож до Константинополя в 957 р., укладання військового союзу у 961 р., були порушені наприкінці 60-х років, коли спалахнула русько-візантійська війна, що точилась переважно на території Болгарії. За умовами договору

¹ Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. – С.309.

Святослав присягнув “мати мир і міцну дружбу з Іоанном... до кінця світу” (ст.1), ніколи не йти війною ні на греків, ні на Корсунь, ні на болгар (ст.2), завжди бути союзником Візантії (ст.3) і не порушувати угоди (ст.4). Іншими словами, це була капітуляція русів, яка пом’якшувалась можливістю безперешкодного повернення Святослава до Києва¹.

Історико-правничий аналіз текстів русько-візантійських угод дозволяє дійти таких висновків. По-перше, Візантійська імперія почала сприймати Русь як суб’єкт міжнародного права, але разом з тим намагалась використовувати військову силу Київської держави, як колись дружини антів. Ті привілеї, котрі відбиті в договорі 911 та 945 р. свідчать про зацікавленість імперії в підтримці з боку Русі. По-друге, тексти договорів переконливо свідчать про високий рівень правової культури Київської держави. Це доводять положення про успадкування майна не лише за звичаєм, а й за заповітом (ст. договору 911 р.), про доведення факту злочину (ст.3 договору 911р.), недопущення самоуправства та повернення челяді (ст.7, 12 договору 911 р.). Про високий гуманізм та рівень правової культури укладачів свідчить положення договору 911 р., де відкидався панівний на той час в Європі звичай, згідно якого майно розбитого корабля підлягає пограбуванню країною, в територіальних водах якої трапилась лихо – так зване “берегове право”. Варварський звичай був замінений гуманним, що гарантував потерпілим допомогу.

По-третє, посилання на “Закон руський” є першим документальним свідченням використання звичасвого права Руської держави як джерела права, а це в свою чергу переконує в тривалому існуванні й застосуванні цих звичаєвих норм як головного регулятора суспільних відносин Київської Русі. Це звичаєве право формувалось в основних політичних центрах Руської держави на основі звичаю нормативного характеру навколишніх земель. Крім

¹ ПВЛ. – Ч.1. – С.50.

того, лінгвістичний аналіз особливостей словосполучення “закон руський” дозволяє стверджувати, що в “Повісті временних літ” це поняття є перекладом з грецьких законодавчих актів, зробленим на літературну руську мову. Адже відомо, що староруська літературна мова включає в себе багато церковнослов'янських та староболгарських елементів. Виходячи з цього Я.М.Щапов пропонує такий переклад слова “закон”: саме це слово звучить як “vδpюз”, а комплекс староруських правових норм у грецьких екземплярах договорів як “vδpюз pωσvνbς”. Зрозуміло, що під комплексом правових норм давньої Русі може розумітись лише звичаєве право. Наголошуючи на тому, що поняття “Руська Правда” на грецьку мову може бути перекладено лише як vδpюз pωσvνbς, дослідник доходить висновку згідно якого на Русі в X ст. існувала “Правда Руська”, а не “Закон руський”, котра збереглася в редакціях XI-XII ст., та списках XIII-XV ст.¹

Посилання 6 ст. договору 944 р. на устав доводить, що в середині X ст. правовідносини Руської держави досягли такого рівня, коли виникла необхідність в князівській законотворчості.

Унікальність договорів полягає в тому, що вони є першими встановленими законодавчою владою законами, але законами, що встановлені на основі звичаєвого права. В період IX-X ст., тобто, в час, що передував прийняттю писаного законодавства це було перше письмове джерело права. У договорі 911 р. є таке зазначення: “Русь, многажды право судимохъ, но точыю простословесень...”, тобто, що дотепер Русь складала багато договорів, але це були договори простословесні, усні. З цієї замітки також можна зробити висновок про тривалий час вживання певних звичаїв Руссю, котрі в процесі державотворення перетворювалися на звичаєве право. Адже тут чітко сказано “Русь”, тобто мається на увазі саме держава, що

¹ Щапов Я.Н. “Закон Русский” договоров Руси с Византией и “Правда Русская” // Внешняя политика Древней Руси. – М., 1988. – С.122.

укладає договори. А для останніх необхідно щоб сторона мала джерело права, інакше укладання договору для неї не буде мати сенсу. М.Ф.Владимирський-Буданов зазначає ще одну особливість русько-візантійських договорів та те значення, яке вони мали для загального розвитку руського права. На думку вченого, загальне значення карних постанов договорів русинів з греками полягає у визначенні вихідного моменту староруського карного права. Якщо пригадати, що норми карного права завжди передують будь-яким іншим нормам права, то зрозуміло, що пункти договорів, котрі містять саме карні постанови і беруться вченим як вихідний момент¹.

Отже, на момент затвердження Русі на міжнародній арені як держави головним регулятором соціальних відносин в ній було звичаєве право, котре й бралось за основне джерело зовнішньополітичних угод.

3.3. Реценція візантійського права.

Візантійська імперія, як головний зовнішньополітичний партнер Київської Русі, не могла не впливати на її правову та політичну культуру. Майнове розшарування, що досягло досить значного рівня вимагало від законодавця чіткої регламентації становища суспільних верств, особливо це стосувалось захисту інтересів панівної верхівки. В X ст. спостерігались два паралельні процеси, що визначали особливості політичного життя Русі. Князівська влада була досить відокремленим інститутом, котрий здійснював свою політику, спираючись на воєвод, дружину, княжу раду (представників племінних земель). В цьому наявний звичаєвий елемент, оскільки літописи описують як князі "радяться" з дружиною, і як дружина впливає на рішення князя. Але вирішення головних питань державного устрою, як то організація

¹ Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. – С.311.

єдиного управління та судочинства на всій державній території, централізація влади наспівувалась на сепаратистські традиції місцевої знаті. Остання створила “княжу раду” і до 980 р. мала певну самостійність в проведенні внутрішньої політики своїх земель, головне, щоб ця політика не зачіпала великодержавних інтересів. Звичайно, така практика не могла тривати довго. Нові відносини вимагали централізації влади, і нового регулятора, котрим не міг бути звичай. Гармонізація руського законодавства проявилась в запозиченні окремих норм грецького права для регуляції новостворених відносин. У науковій літературі це дістало назву рецепції візантійського права.

Оскільки Київська держава була визнана рівноправним партнером у зовнішньоекономічних операціях, її офіційна ідеологія повинна була не відставати від ідеології передових країн світу. П.П.Толочко слушно вважає, що релігія виступає дублікатом політичної ідеології суспільства, язичництво, що панувало на Русі, було ідеологією родового ладу, що вже відійшло в минуле¹.

Вибір християнської релігії був обумовлений тривалими економічними зв'язками Київської держави та Візантії. Християнські ідеї почали проникати на територію Русі ще з IV ст. В X ст. вони поширилися серед дружинників київського князя, і, ймовірно, серед решти населення. Якщо в русько-візантійському договорі 907 р. Олег присягав на Перуна “... А Олега водивше на роту, и мужи его по Рускому закону кляшася оружьем своим, и Перуном, богомъ своим, и Волосимъ, скотьемъ богомъ...”², то договір 911 р. не дає імен руських богів, лише зазначає, що руси клялись “по закону и по покону языка нашего”³. А договір 945 р. передбачав присягу “церковью

¹ Толочко П.П. Київська Русь. – С.259-260.

² ПВЛ. – Ч.1. – С.25.

³ Там же. – С.27.

святого Ильи в соборный церкви, и подлежащему честнымъ крестомъ” для тих, хто був хрещений¹. Язичницька ж частина дружини присягала, як і раніше, списам. Отже, кидається в вічі відсутність імен слов'янських божеств у цих двох останніх договорах. Очевидно, що в середині X ст. проблема єдиної офіційної ідеології встала особливо гостро. Це обумовлювалось зростанням сепаратистських тенденцій на місцях. Русь, як конгломерат земель, потребувала єдиної релігійної ідеології.

Ймовірно, це розумів ще Аскольд, але його охрещення в той час було відвертим нехтуванням звичаю, оскільки християнські ідеї ще не були досить поширеними і не мали достатньої кількості прибічників. У середині X ст. для цього була слушна нагода і цим намагалась скористатись Ольга. Але княгиня не могла представляти військову дружину, а Святослав, що був типовим дружинним князем, не усвідомлював важливості охрещення для збереження єдності руських земель. Очевидно, його найближче оточення складали дружинники-язичники, і той факт, що Святослав побоювався насміхання дружини був серйозною підставою для відмови.

Якщо провести паралель з християнізацією європейських правителів, то очевидним є договірний характер прийняття християнського віровчення. Варварські королі керувались практичними міркуваннями й політичними мотивами. Наприклад, за свідченням Григорія Турського, Хлодвіг вимагав від Христа й його служителів швидкої перемоги в битві, а Карл Великий ставився до нової віри як до цікавого міфу. Отже, відмова Святослава не була чимось винятковим.

В діалозі Ольги і Святослава відтворився конфлікт двох ідеологій. Підкоряючи навколишні племена, Святослав добре розумів, що зміну ідеології населення сприймає з особливим опором. А віра, закон, звичай, ідеологія складали єдине філософське поняття. Князь саме й поцікавився:

¹ Там же. С.83.

“Како азъ хочю инъ законъ прияти единый?”. Ольга ж за чверть століття до прийняття нової віри своїм онуком вже розуміла важливість запровадження єдиної ідеології і, сподівалась завдяки цьому прискорити процес загальної централізації.

Таким чином, Ольга і Святослав, однаково розуміючи проблеми збереження єдиної держави, по-різному підходили до її вирішення. Княгиня – шляхом мудрості єдиної віри, Святослав, як і його попередники, шляхом зброї.

Створенню монотеїзму на слов'янському ґрунті передувала спроба Володимира перейняти на себе деякі зовнішні функції язичницьких ідеологів – жерців, а також об'єднати головні слов'янські божества в єдиному пантеоні. Але штучність цього заходу була очевидною – князь хоча й був божественною особою, але в свідомості тогочасного населення не настільки, щоб об'єднувати богів так як йому заманеться. До того ж, племінна замкнутість окремих земель і їх ідеологія лишались незмінними. Отже, захід Володимира був лише зовнішньою формою, що не мала внутрішнього сенсу до якого прагнув князь і якого вимагало життя, а саме – входження Русі загальноєвропейську “сім'ю” християнських народів.

Наслідки релігійної реформи на руських землях проявлялись поступово. Проте, якщо до прийняття християнства трансформації підлягали лише ті звичаї, котрі стосувались тільки майнових відносин, то після реформи зміни повинні були відбутися в ідеології та світогляді населення. Саме на таке втручання людина реагує особливо болісно, адже це втручання в її внутрішній світ. Особисті немайнові відносини, таким чином, повинні були узгодитись з новою ідеологією. Якщо вони суперечили останній, то їм лишалось або зникнути, або трансформуватись. Інакше кажучи, якщо раніше спостерігалось часткове пристосування звичаїв громади до нових відносин, то з приходом нової ідеології спостерігається прямий наступ на звичай. З моменту зміни язичництва християнством система права, що визначала політико-юридичне життя руського народу вже існує в якісно новій формі.

Якщо в давню епоху звичаї, мораль та релігія знаходились в тісному, нерозривному зв'язку, то після запровадження нової релігії спостерігається три окремі системи права різного походження: 1) звичаєві правила язичницької релігії, що зберегли чинність в громаді і були терпимі новою релігією й новими законами; 2) правила християнської релігії і християнської церкви, рециповані урядом Русі; 3) нові правила політико-юридичного життя, що видавались органами державної влади у вигляді уставів та уроків. Запровадження християнства означало в правосвідомості населення заміну старого закону, звичаю предків, законом Божим. Джерела, що оповідають про вибір Володимиром нової релігії, зокрема свідчать: "...Приходили ко мнѣ болгаре, рѣкуще: приими законъ нашъ". За доби середньовіччя релігія була моральним орієнтиром, стилем життя. Невипадково після охрещення Володимир, "...живяше въ законъ хрестыанствъ"¹ Серед суспільних інститутів соціальної регуляції з'явився ще один – Церква.

Закріпити становище Церкви у руському суспільстві мали церковні установи. До нас дійшло шість таких уставів. Лише два з них загальні – це установи Володимира й Ярослава. Інші ж локальні й походять з-поза меж України. Церковний "Устав Володимира" дійшов до нас у багатьох списках, найстарший з яких належить до XIII ст. і вміщений у "Синодальному збірнику". В ньому говориться про компетенцію церковного суду щодо осіб і справ. Таким чином, у XII ст. на Русі з'явилась органічно нова установа – церковний суд. Він істотно відрізнявся навіть від князівського суду, оскільки останній був відгомом племінного суду. Хоч князі й перебирали на себе функції старійшин та жерців, у свідомості народу це не було чимось надзвичайним. По-перше, князі як і старійшини, були "особливими", "Богом обраними". По-друге, боротьба князів з представниками звичаєвих інститутів почалась ще з VI ст. Церковні ж суди були прямим протиріччям звичаям,

¹ ІВЛ. – Ч. I. – С. 25.

оскільки базувались на новій ідеології.

Отже, коли на Русі з'явилося духовенство, воно принесло з собою церковні канони та чітко укладене судочинство. Місцеве життя не опинилося в цілковитій ізоляції через рецепцію візантійського права. Не всі принципи звичаєвого судочинства і звичаєвого права знаходились в прямому протиріччі з церковним правом. До того ж, населення Русі було дуже консервативним. У таких умовах закономірним було запозичення законів, яких вимагало життя державне й ідеологічне. Ті ж звичаєві норми, що не суперечили церковному праву, але й не були з ним узгоджені, пристосовувались до останнього. Вони набули зовнішньої форми християнського права. З часом їх внутрішній зміст також тлумачився як християнський.

Таким чином, одні збірники візантійського права набирали в Русі чинності без змін, інші були певною мірою пристосовані до місцевих звичаїв або ж помітно впливали на норми звичаєвого права, гармонізуючи їх з європейським правом. До найбільш реципованих збірників належить "Номоканон" (по слов'янськи – законоправила). До його складу увійшли правила апостолів, отців церкви, вселенських соборів, звані канонами, а також численні закони, видані візантійськими імператорами у церковних справах (так звані номи). У Візантії було два "Номоканони": Іоанна Схоластика, що постав у Антіохії приблизно в VI ст., другий складений у VII ст. і відредагований Фотієм.

На Русі "Номоканон" з'явився після прийняття християнства спочатку в перекладі за редакцією Іоанна Схоластика, "Номоканон" Фотія з'явився аж у XIV ст., отже від хрещення й до монголо-татарської навали тут діяв перший збірник.

Разом з "Номоканоном" на Русь потрапили і збірники світського візантійського права. Причина була та сама – заповнити прогалину в писаних законах. Але ці збірники використовувались в церковних судах, і були відчутно пристосовані до звичаєвого права. До них належить "Еклога" та

“Ізібраніє законів” – вибір прав, складених з наказу візантійських імператорів-іконоборців. Цей збірник містить чимало норм звичаєвого права тих народів, що увійшли до складу Візантійської імперії, а значить відхиляється від головних положень римського права, кодифікованого Юстиніаном. “Еклога” поділяється на вісімнадцять статей, що визначають норми приватного права. Сімнадцять з них містять постанови кримінального, вісімнадцята трактує розподіл військової здобичі. У перших шістнадцяти статтях мова йде про даровизну, спадщину, свідків тощо. “Еклога” була поширена, і на слов’янській мові носила назву “Главизи” царів Леона і Костянтина.

Другим таким збірником був “Прохерон”, офіційний збірник, складений імператором Василем Македонським. Цей підручник права постав під кінець IX ст. і був ближчий до кодексу Юстиніана, ніж попередній, бо спирався головним чином на греко-римське право. Він має 40 статей і змістом та укладом подібний до “Еклоги”, його перші статті говорять про подружжя, спадщину тощо. Тридцять дев’ять говорять про кримінальні постанови, сорокова про поділ військової здобичі.

Крім цих двох офіційних збірників, на Русі діяли ще неофіційні, часто вже не грецького, а слов’янського походження. Наприклад, у Київській державі був поширений “Закон судний людем”. Це був правовий збірник, складений для полуденних слов’ян (болгар, сербів) приблизно в IX ст., за змістом споріднений з візантійським правом, але місцевого походження, існував також збірник “Книга законніа”. До складу “Книги” входили інші кодекси та вищеназвані збірники, головну ж частину займає “Номогеоргікос”. Це – рілничий закон з VII ст. помилково приписуваний Юстиніанові. Зміст “Книги законніа” складається з чотирьох частин: із згаданого рілничого закону, законних книг про кари, розлучення і про свідків. Цей збірник, що містить постанови приватного й кримінального права, й часто входив до складу інших збірників, уживаних на Русі, таких як “Руська Правда”, “Номоканон”.

Переклад візантійських правничих понять на слов'янську мову натрапляв на великі труднощі. У Візантії існували правові інститути, котрих не знало руське звичаєве право. Так, наприклад, у Візантії платили урядовцям платню, якої не знали на Русі. При перекладі поняття “платня урядовцям” на староукраїнській мові виходило “честь і славість іже от князя”. Це було поняття, запозичене з дружинного ладу, адже відомо, що княжі урядовці вільного походження не брали платню, а лише діставали від князя якусь посаду. Звичайно, така честь не була чимось абстрактним, оскільки бояри витягали з таких посад значні прибутки.

Таку ж колізію понять складає переклад “державного скарбу”. Справа в тому, що на Русі в перший період державного життя, князівського державного скарбу (тобто, казни) як такого не було. Діяла звичаєва норма, згідно якої скарб князя був водночас і державним. Звичайно, це було суто номінально. Державний же скарб був і приватною касою князя. У візантійським же праві виразно розрізнялись приватні й публічні скарби. І це не дивно, оскільки тут вже давно відбулась і усвідомилась різниця між приватним і публічним правом. Отже, в перекладі це звучало як “скарб загальний” і “скарб князя”, що не відповідало грецькому закону і змісту.

Отже, візантійське право збагатило руське новими правничими поняттями. Через поширення в Київській Русі іноземних збірників права вітчизняне удосконалювалось. Ті нові відносини, що складались на Русі, були регульовані відповідно до норм, взятих з візантійських збірників. Це явище не є чимось винятковим, оскільки рецепція права відома багатьом європейським народам. До поширення чужого права кожна земля, що входила до складу Київської Русі, мала своє звичаєве право, що регулювало приватне життя мешканців. Публічні правовідносини повинні були певним чином узгоджуватись з Києвом. В цьому випадку досвід Візантії також не був зайвим. Таким чином, публічні і згодом деякі приватні правовідносини в Руській державі виходили з-під керівництва звичаю і почали регулюватись писаними кодексами. З іншого боку, візантійське право було певним чином

пристосоване до права Руської держави. Ті звичаєві норми, що трансформувались у звичаєне право, дожили до X-XI ст. Саме вони виявились найбільш універсальними та життєздатними. Отже, на Русі через прив'язаність населення до своїх звичаїв та консерватизм місцевих громад не відбулося кардинальних змін, як наприклад, в Німеччині, де римське цивільне право зовсім витіснило германське звичаєве право.

Над природою філософського поняття “закон” вперше на Русі замислився митрополит Іларіон у своєму творі “Слово про Закон і Благодать”. В першій частині цієї пам'ятки дається розуміння закону та істини й виясняється їхній взаємозв'язок. Істина, на думку Іларіона, це абсолютний ідеал, єдиний для всіх часів та народів, котрий хоча й має загальний релігійний статус, але в свій зміст включає сукупність гносеологічних та моральних моментів, що дозволяють оцінити оточуючу дійсність та поведінку людини. Найбільшою істиною є Христос та його вчення. Лише пізнання та засвоєння цього вчення через благодать дає можливість використовувати морально-етичні ідеали християнства, що сформулювались в заповідях блаженства.

Звичайно, закон сприймається як божественна воля, сформована божественною особою. Біблія, Коран містять ряд норм цивільного, кримінального та сімейного права. Митрополит Іларіон чітко розрізняє поняття “закон” як зовнішнє предписання і “істину”. Якщо перший регулює поведінку людей в суспільстві насильницькими заходами, то істина виражається в високому моральному стані людини (у його розумінні християнина), котра в силу своєї досконалості не потребує регулятивної дії закону. “Істина” – стає й незмінне поняття, відносність та перехідність закону ж очевидна. Отже, закон визначає зовнішні вчинки людей на тому ступені, коли люди ще не досягли істини.

Підзаконний стан не робить людей вільними, бо закладене в його змісті рабське виконання вказівок не є свободою. Лише пізнання істини надає людині свободу у виборі своєї поведінки. Цікавим є те, що закон та істина у

митрополита Іларіона не суперечать одне одному. Істина сприймається людством завдяки закону, а не всупереч йому. Ісус Христос прийшов у світ не для того, щоб порушити закон, а навпаки, щоб виконати його. Митрополит використовує, очевидно, сформоване в суспільстві уявлення про єдине смислове значення термінів “правда” та “закон”¹.

“Правдою” в Руській державі згідно корінного значення, називався кодекс “Руська Правда”, збірка постанов. “Правда” – це старе слово, що означає право суду, карати й милувати, суд і розправа. Але філософське й літературне призначення “Правди” – це істина без обману, справедливість, доброчинність. В юридичних критеріях цей сенс прийнятий як вихідне начало, в котрому юридичний момент є лише значним структурним елементом всього змісту. Іларіон в своєму творі один з перших теоретично започаткував політико-правову традицію, згідно якої “правда” сприймається й застосовується як юридичне поняття, що включає до свого змісту й моральну мотивацію. “Дати правду” – термін, що зустрічається в багатьох статтях “Руської Правди”. Це означає встановити істину по справі для справедливого й законного її вирішення.

Отже, прийняття Руссю християнства, як державної релігії, і утвердження її на міжнародній арені як сильного зовнішньополітичного партнера були причинами запозичення деяких норм візантійського права. Перш за все ці норми могли заповнити собою прогалини в існуючих постановах та “Законі руському”, що являв собою усну загальноприйнятну систему звичасвого права. Таким чином унормовувались нові відносини, здебільшого, відносини власності, що склались на Русі в X ст. але не могли регулюватись звичасвим правом. Але було б помилкою сказати, що рецепція чужого права проходила як сліпе запозичення норм візантійського законодавства, яких бракувало на той час в руському. В Київській Русі на той

¹ “Слово о законе и благодати” – С.78-100.

час вже визріли відносини, що мали регулюватись законом, як постановою верховної влади в державі. І така влада також існувала. Переїняття деяких норм можна тлумачити як гармонізацію вітчизняного законодавства відповідно до європейських стандартів. Рецепція візантійського права тривала паралельно з перетворенням звичаїв на правовий звичай, пристосовуючись до місцевого права.

Говорячи про гармонізацію руського законодавства та рецепцію візантійського права, необхідно звернути увагу на феномен двовір'я – як особливості політичної й правової культури населення Русі X-XV ст. Запровадження нової ідеології, звісно, не означає миттєву зміну внутрішнього духовного світу цілого народу, головні уявлення якого формувались та передавались з покоління в покоління протягом століть.

Звичаєвий язичницький світогляд не узгоджувався з новими суспільними відносинами, що склалися на Русі, новою зовнішньою та внутрішньою політикою. Руська держава, поліетнічна за своїм складом, в якій різні соціальні групи – воїни, селяни, ремісники мали свій внутрішній звичай, не мала єдиної для всіх верств населення державної ідеології. Адже звичай та язичницька релігія відображають рівність усіх членів громади як перед природними стихіями, так і перед громадським судом. Це була єдина ідеологія родового суспільства, ідеологія якоїсь окремої суспільної групи.

Особливу активність в спротиві новій політиці виявили ідеологи язичництва, слов'янські жерці – волхви. Літописи свідчать, що будь-які соціальні катаклізми тлумачились жерцями однозначно – кара за введення нових порядків. Треба сказати, що авторитет язичницьких ідеологів у народі був досить сильним і, в умовах насильницької християнізації більшості населення Руської держави, волхви виступали як заступники старого звичаю, котрий в праворозумінні населення був визначальним фактором не лише поведінки, а й у ставленні до дійсності. В 1024 р. у Ростово-Суздальській землі почався голод, селяни, підбурювані волхвами, почали вбивати й грабувати стару чадь: "В се же лето вьсташа волхви в Суздали, избиваху

старую чадь по дьяволю наущенью и бѣсованью.”¹ Під 1071 р. у літописі сповіщається про те, що “...вольхвъ, прелщень бѣсамъ, пришедъ бо Киеву, глаголише, ище повѣдая людемъ, яко на пятое льто Днѣпр потеши вспять и землямъ преступати на ина мѣста...”² В цей же час в Ростовській землі “...ветаса два вольхва от Ярославля”, та в Новгороді “Сиць бѣ волхвъ всталъ при Гльбѣ Новгородѣ”. Тут жрець старої віри підбурював народ на розправу з єпископом. Князь з дружиною взяли сторону єпископа, а решта населення – волхва: “И раздѣлилася надвое: князь бо Гльбъ и дружина его идома и стала у єпископа, а люды вси идома за волхва. И бысть мятежь великъ межѣ ими...”³ Цей епізод свідчить про боротьбу представників двох ідеологій – християнської та язичницької. Духовенству не під силу було докорісно змінити той правовий устрій, котрий склався в Київській Русі. Християнство привнесло з собою новий потужний джерельний пласт, на основі якого формувались нові, правові відносини. З запровадженням нової ідеології утверджуються нові морально-етичні цінності, відбувається розмежовування світського і духовного права.

Крім того, дохристиянські вірування не були незмінними -- на різних етапах історичного розвитку східні слов'яни поклонялись різним богам, які уособлювали найважливіші сили природи. Після запровадження християнства вищі божества були або ототоженені з християнськими святими (Перун – з Ням, Велес – зі святим Василем, Ярила – зі святим Юрієм (Георгієм)). Нижчі рівні, як система головних протиставлень, виявились особливо стійкими, власне їх наявність і дозволяє говорити про двовір'я. Найбільш яскраво це виявилось в демонології – вірі в різних духів, що населяють ліси, поля, річки, болота, образах, що пов'язувались з домашнім

¹ ПВЛ. – Ч.1. – С.99.

² Там же. – С.117.

³ Там же. – С.120.

господарством – домовик, хатній дідко. Язичницьким лишилось відношення до смерті та духів померлих. Християнські обряди й традиції (поминки, тризна, поминальні дні) пристосовувалися до старих язичницьких звичаїв та обрядів. Лишилась віра в прашурів – покровителів – дідів, батьків, що померли природною смертю, і страх перед померлими насильницькою, передчасною смертю або самогубцями (упирі, мавки). Як і раніше, існував ряд оберегів проти “ходячих” мерців – посипання могил маком, вбивання осикового кілка, але додавалось ще й врятування молитвою.

Говорячи про живучість язичницьких елементів в правосвідомості і звичаєвих інститутах необхідно звернути увагу на те, що руські літописи дуже неохоче давали будь-яку інформацію, котра стосувалась старої ідеології. Навпаки, будь-які прояви старих порядків сумлінно відкидались і той факт, що виступи волхвів були зафіксовані, свідчить про розмах заворушень, а також про неможливість умовчання цих подій. Очевидно, обійшовши їх увагою, літописець не зміг би пов’язати і наступні події. Отже, літописи мимоволі доводять наскільки болісно проходила зміна ідеології.

Запроваджене в 988 р. християнство перетворилось на панівну ідеологію лише в XIV-XV ст. Навіть наприкінці XIII ст. київський митрополит Кирило в своїх правилах звертав увагу на заборону язичницьких поганських звичаїв¹. Протягом п’яти віків головні християнські догми поширювались серед населення. Але вони не витіснили язичницької ідеології, а пристосувались до неї. В історичному просторі паралельно існували різні духовні світи, що часто-густо навіть переплітались. Переплетіння язичницьких уявлень про навколишній світ з християнським праворозумінням становило основу ідеології тогочасної Русі.

Таким чином, у християнську епоху законодавство за допомогою писемності відділилось від народних звичаїв і постало над ними. Але

¹ Івахін Г.Ю. Історичний розвиток Києва XIII – середни XVI ст. - К.: Ін-т Археології НАН України, 1996. – С.53.

внутрішня правосвідомість населення лишилась звичаєвою, оскільки споконвіку ґрунтувалась на звичаєвих філософських поняттях, сформованих ще в родовому суспільстві. Адже християнська Церква існувала тисячоліття і весь цей час точились гострі суперечки відносно трактування головних символів та догматів віри. Вже в ранньому середньовіччі з'явилися перші єресі, наприклад, аріанство. За час існування язичництва не зафіксовано будь-яких конфліктів дефініцій. Язичницький світогляд, що являв собою єдність звичаїв, моралі та релігії ніхто не проповідував – він сформувався в доісторичні часи і в цьому полягала його сила.

IX – X ст. знаменувало собою добу законотворчої діяльності князів, що ще більше скасувало звичаєві інститути Руської держави. В цей час закономірним стає виведення уставів та уроків, як гаранту поширення князівської правотворчості на племінні землі, поступова ліквідація племінної автономії та введення нової ідеології, що мала об'єднати слов'янські племена. Тоді відбувалися зміни і в поземельних відносинах: складається система кооперативної експлуатації особисто вільних селян-общинників, котра ґрунтується дружинною знаттю полянського союзу на інших землях. 838 р. можна вважати роком фактичного визнання Руської держави на міжнародній арені. Головним підтвердженням цього були міжнародні угоди між Київською державою та Візантією, статті котрих свідчать про існування на Русі стабільної системи звичаєвого права, названого “Законом руським”, високого рівня політико-правової думки Київської держави, а також про ту роль, котру Русь відігравала на політичній арені Східної Європи в IX-X ст.

Особливостями суспільного устрою Київської держави була дружинна культура, наявність звичаєвих елементів у суспільному устрої, відсутність інституту рабства. Вони були обумовлені тим, що Русь пройшла довгий шлях державотворення, за якого звичаєвий фактор був домінуючим.

Входження Руської держави до загальноєвропейського історико-культурного ландшафту вимагало гармонізації місцевої політико-правової культури з європейською. Це стосувалось, перш за все, заміни язичницької

звичаєвої ідеології на християнську. Релігійна реформа означала введення нового закону, до якого звичаєві норми або пристосовувались, або скасовувались внаслідок невживання. Особливістю русько-слов'янської духовної культури X ст. було існування двох культурних пластів, що іноді діяли паралельно, нащаровувались і асимілювались. В науковій літературі це явище отримало назву “феномен двовір'я”. Воно було обумовлено попереднім історико-культурним розвитком Русі, протягом якого слов'яни виробили багату міфологію як необхідний і універсальний механізм самоусвідомлення традиційного суспільства.

Гармонізація руського права, що відбувалась в Київській державі, не означала тільки запозичення чужих норм чи законів. Разом з тим, не можна відкидати й факту взаємовпливу культур. Головним наслідком рецепції візантійського права стало поширення писаних збірників церковного права на Русі – уставів. Це було новим явищем для усної звичаєвої традиції правотворення Київської держави. Гармонізація місцевого законодавства передбачала й поширення збірників світського візантійського права, таких, як Еклога та Прохерон. Але в правовідносинах Русі був досить впливовий звичаєвий елемент, і руські писемні пам'ятки, про що мова піде далі, запозичили з візантійських хіба що зовнішню письмову форму. Поява в Київській державі кількох візантійських та інших писемних збірників права свідчить про визрівання необхідності впорядкувати місцеві закони, звичаєве право, установи та уроки. Наприкінці X ст. правовідносини в Русі були різноплановими – князівська влада почувалась впевнено, особливо це стало відчутним після заміни ідеології, племінні князівства вже не мали можливостей для серйозного опору. Паралельно з названими явищами існував цілком звичаєвий сектор – громада, але й сюди починає проникати майновий елемент.

Започаткування традиції руського філософсько-релігійного твору можна вважати наслідком рецепції візантійського права, але головною причиною було духовне піднесення, розквіт політико-правової думки на місцевому

грунті. “Слово про Закон і Благодать” митрополіта Іларіона свідчить про високий рівень духовності, як давньоруської церковної еліти, так і населення, адже автор, замислюючись над споконвічними філософськими питаннями, демонструє своє їх бачення. Глибина “Слова” далека від схоластичних творів західного середньовіччя. Автор навіть не ставить за мету переконати читача – лише висловлює свої міркування, поважаючи таким чином право кожного на власний вибір.

Таким чином, з початком княжіння території Київської Русі наприкінці IX – X ст. активізувалась князівська правотворчість. Вона базувалась на традиційних правових звичаях, але вже був присутній і усний договір між князем і управлінською верхівкою племен. Переломний етап конфлікту правового звичаю та князівської правотворчості настав у середині X ст. Оскільки його вже неможливо було приховати за союзницькими угодами, а в племінних князівствах посилювались відцентрові тенденції, необхідно було ліквідувати залишки їх автономії. Відповідно, починається наступ на традиційні правові відносини як внутрішні, так і зовнішні. Починається новий етап у загальній правничій системі Руської держави.

Тривалі відносини Русі та Візантійської імперії позначились на майбутній зовнішній та внутрішній політико-правовій орієнтації Київської держави. Її ідеологія та право, котрі на різних етапах історії становили собою єдине поняття, були гармонізовані за візантійським зразком. Але особливості попереднього суспільного розвитку Руської держави не дозволили візантійській культурі нівелювати місцеві ознаки правової культури.

РОЗДІЛ 4

“РУСЬКА ПРАВДА” – КОДИФІКАЦІЯ НОРМ ЗВИЧАЄВОГО ПРАВА ХІ СТ.

4.1. Співвідношення племінного звичаєвого та державного права.

Найдавнішим записаним законом, що об'єднав звичаєві норми, санкціоновані державою, та прояви князівської правотворчості, була “Руська Правда”.

“Правда Короткої редакції” (або Коротка Правда) являє собою результат діяльності руських князів по систематизації права. В її складі ще І.Ф.Еверсом була виділена найдавніша частина, котра містила статті 1-18, відома в науці як Правда Ярослава, або Найдавніша Правда, і Правда Ярославовичів з додатковими статтями (з 19 по 41). Крім того, в неї входять дві самостійні постанови: Покон вірний (ст.42), та Урок мостникам (ст.43)¹.

“Руська Правда” містить в собі норми різних галузей права, в першу чергу, кримінального й процесуального. Коротка редакція була відкрита В.М.Татищевим у 1738 р. і вперше видана Л.Шлецером. Поширену редакцію ввів у науковий обіг В.В.Крестинін, опублікувавши її у 1788 р. Скорочена редакція вперше була осмислена як особлива обробка Правди Н.В.Калачовим у 1846 р.

З часу відкриття й по сьогоднішній день навколо першого руського кодексу не вщухають суперечки. Дискусія точиться навколо питання чиє право стало основою Правди – руське чи скандинавське? Н.М.Карамзін вважав короткий текст Правди в складі Новгородського літопису результатом псування давньої пам'ятки, а в Поширеній редакції вбачав “від початку до кінця законодавство князя Ярослава, введене згідно давніх законів скандинавських”². І.Ф.Еверс розглядав норми “Руської Правди” як

¹ Эверс И.Ф. Древнейшее русское право в историческом его раскрытии. – С.202.

² Карамзин Н.М. История государства Российского. – СПб., 1995. – С.144.

місцеве, слов'янське право, що виросло на базі давнього звичаю, хоча й вбачає у тотожності руського й скандинавського права спільне джерело - право германське. Звертаючи головну увагу на Коротку редакцію, дослідник вбачав у Правді Ярослава найдавніший законодавчий пам'ятник, яким лише можуть пишатись нові народи. Її постанови, на думку вченого, сягають глибокої давнини, про виникнення їх в інших державах можна робити лише слабкі припущення¹.

В.О.Ключевський перший серед дослідників поставив питання про середовище, в якому виникла ця пам'ятка права. Дослідник звернув увагу на те, що в "Руській Правді" не передбачена дуже важлива риса давньоруського процесу – поле, або судовий поєдинок. Отже, на думку В.О.Ключевського, "Руська Правда" це церковна пам'ятка, що призначена для суду над церковними людьми за справами, що не входять до компетенції церкви². Цікаво, що сучасний дослідник З.М.Черниловський навпаки, бачив у "Руській Правді" "вражаюче світський зміст". Вчений протиставляв "Руську Правду" іншим слов'янським збірникам, болгарському "Закону судному людям", постанови якого йшли від церковного права, та чеському закону князя Бржетислава, що складається з церковних постанов, перетворених на державний закон³.

Л.Гьотц розглядав Найдавнішу Правду як запис східнослов'янського звичаєвого права доварязького часу. Деякі норми першої Давнішньої редакції, такі, як процедури встановлення винних у викраденні майна та в бійці (свод), вира, штраф за вбивство на користь державної влади дослідник вважав запозиченими з германських законів, зокрема з Салічної Правди. Але очевидні розбіжності, що існували між нормами давньоруського й

¹ Эверс И.Ф. Указ. соч. – С.337-338.

² Ключевский В.О. Сочинения: В 9 т. - Т.1. Курс русской истории. – С.203.

³ Черниловский З.М. Русская Правда в свете других славянских судебных актов // Древняя Русь: Проблемы права и правовой идеологии. – М., 1984. – С.9.

германського варварського права спонукали його в останньому IV томі свого дослідження говорити лише про тотожність цих норм¹.

Вперше повне видання Правди за всіма виявленими списками було здійснене С.В.Юшковим в 1935 р. Він поділив списки на 5 редакцій в залежності від змісту та обсягу, а також від включення в текст додаткового матеріалу².

Б.Д.Греков у своїх дослідженнях першочергову увагу приділяв “Руській Правді” як джерелу для характеристики суспільного устрою, характеру верви, організації вотчинного господарства. Вчений є засновником історіографічного напрямку, що відносить ранні норми Правди до періоду, котрий передуює утвердженню феодального способу виробництва на Русі³.

Умови, час, місце виникнення окремих обробок “Руської Правди” було обгрунтовано М.Н.Тихомировим, що побудував своє дослідження на вивченні термінології відповідних текстів і на вивченні складу рукописів, що включали ці тексти⁴. О.О.Зимін доводив, що в “Руській Правді” відбилась місцеве, слов’янське в своїй основі, право, яке еволюціонувало разом з розвитком державності. Він вважав одним з головних джерел правди Ярославичів Поширену редакцію та пізнішої частини Давньої Правди устав, що був прийнятий в останні роки княжіння Ярослава його синами, котрий до нас не дійшов. Всю Поширену редакцію вчений розглядає як кодифікацію давньоруських законів, що проводив Володимир Мономах. На думку О.О.Зиміна, загальноруського значення кодекс набув лише в XIII-XV ст., тобто, під час певної єдності руських земель⁵.

¹ Российское законодательство X-XX вв.: В 9 т. – Т.1. – С.31.

² Юшков С.В. Русская Правда: Происхождение, источники, ее значение. – М., 1950. – С.11-79.

³ Греков Б.Д. Киевская Русь. – С.53.

⁴ Тихомиров М.Н. Пособие для изучения Русской Правды. – М., 1953. – С.16.

⁵ Зимин А.А. Русская Правда // Исторические записки. – 1965. - №7. – С.234-244.

Л.В.Черепнін вбачав у Давній Правді результат існування в Новгороді двох політичних сил. Новгородцям гарантувалась охорона від утисків з боку князівських дружинників і варязьких найманців, а князівській дружині забезпечувались умови для захисту від виступів проти них новгородців. На думку вченого, Давня Правда з'явилась внаслідок подій 1015-1016 рр., і має характер договору між вищезазначеними соціально-політичними силами. Він пов'язує виникнення давньоруських кодексів з "Законом Руським" X ст., "Уставом Земленим" кінця X ст. та іншими пам'ятками права, що згадуються в джерелах. Складання обох редакцій йшло паралельно в Києві та в Новгороді й завершилося створенням у Новгороді тексту Короткої редакції 1136 р. та Поширеної 1209р., що не збереглися¹.

На наш погляд, не варто перебільшувати міру впливу на укладачів "Руської Правди" правового досвіду сусідніх народів. На час укладання цього юридичного збірника давньоруське суспільство випереджало в своєму соціально-економічному і політичному розвитку германські і скандинавські племена. Давньоруське право виникало на слов'янському ґрунті, а законодавство виросло з норм звичаєвого права. Вироблені східними слов'янами місцеві загальнодержавні закони і норми правового звичаю були враховані і в "Руській Правді", бо закріпились у повсякденному житті. Державна влада здійснила закономірний крок – зафіксувала їх у спеціальному кодексі.

Звичайно, мав місце факт взаємопроникнення культур, в тому числі і правової культури, адже Русь жила в оточенні інших держав і вступала з ними в стосунки. Але воно не має нічого спільного з запозиченням норм чужого права. Законодавець в своїй законотворчості виходить лише з тих

¹ Черепнин Л.В. Общественно-политические отношения в Древней Руси и "Русская Правда" // Древнерусское государство и его международное значение. М., 1965. – С.276-278.

відносин, котрі склались саме в цій державі, оскільки лише вони повинні бути певним чином врегульовані. Таким чином, схожі норми права можуть пояснюватись лише подібністю суспільних відносин.

Серед дослідників немає єдності у поглядах відносно того, чи є “Руська Правда” збірником норм звичаєвого права взагалі. С.В.Юшков вважає, що “Руську Правду” не можна розуміти як збірку звичаєвого права. Це, на його думку, збірник законів, і до того ж законів, встановлених феодальною владою. Статті “Руської Правди” є, таким чином, новими нормами, а не констатацією встановлених звичаїв¹. А.Яковлів називає “Руську Правду” збіркою норм звичаєвого права та князівських уставів, складеною в XI-XII ст.² М.Чубатий під “Руською Правдою” розумів ряд збірників, що постали в XI-XII ст. на основі зобов’язуючого звичаєвого права, княжих уставів та уроків і рецепованого чужого права³. Р.Л.Хачатуров вважає, що найдавнішим джерелом “Руської Правди” було звичаєве право, і тим самим корені цієї збірки сягають далекого минулого⁴. П.П.Толочко, доводить що в Правді Ярослава найкраще збереглися деякі норми звичаєвого права⁵. Натомість В.Л.Янін вважає звичаєве право головним джерелом “Руської Правди”⁶. Отже, якщо дискусійним є питання відносно того, чи є “Руська Правда” кодифікацією звичаєвого права, то положення про те, що звичаєве право було головним джерелом цієї збірки є непохитним. На нашу думку, різниця в поглядах виходить з різниці в розумінні самого поняття

¹ Юшков С.В. Нариси з історії виникнення та початкового розвитку феодалізму в Київській Русі. – С.30.

² Яковлів А. Українське право – С.225.

³ Чубатий М. Огляд історії українського права. Історія джерел та державного права. – УВУ, Мюнхен. – К., 1994. – С.32.

⁴ Хачатуров Р.Л. Становление права (На материале Киевской Руси). – С.96.

⁵ Толочко П.П. Київська Русь. – С.225.

⁶ Российское законодательство X-XX вв.: В 9 т. – Т.І. – С.19.

“кодифікація”. А означає воно “систематизацію законів держави за окремими галузями права”, зазвичай з переглядом того, що є й відміною застарілого законодавства. З цієї точки зору “Руську Правду” можна вважати кодифікацією звичаєвих норм, але не збіркою звичасвого права. “Руська Правда” також не була “законом” у строгому значенні цього слова, оскільки термін “закон” мав значення швидше моральне (особливо в галузі церковної юрисдикції), ніж вузькополітичне. Означаючи певний ліміт, слово “закон” одночасно мало означати міру обов’язкової та законослухняної поведінки. Таке розуміння цього терміну узгоджувалось з державним суспільним побутом, заснованим на традиції та звичасвому праві. В правосвідомості існувала опозиція понять “правда” та “закон”, оскільки справедливість споконвічно уособлювалась як “правда”¹. Протиставлення “правда – кривда” було одним з головних у слов’янській язичницькій міфології, а також часто зустрічалось в слов’янських передправових та правових текстах. У русько-візантійському договорі 911 р. в статті про збіглого челядина говориться: “...Да ищутъ обретаемое да поймутъ е. Аще ли кто искушенъа сего не дасть, створити местникъ, да погубить правду свою”². Тобто, підозрюваний “погубить правду”, якщо не погодиться на обшук. В 56 статті Поширеної редакції, де йдеться про збіглого закупа, рекомендується “дати йому правду”, якщо він втік, будучи не в силах терпіти приниження від господаря³. В самій назві першого руського кодексу слово “правда” зазначено в архаїчному передправовому значенні.

З часом опозиція термінів “правда” й “закон” поступилась їх взаємному

¹ Графский В.Г. Представление о власти и законе в средневековой Руси: римско-византийские влияния // Римско-константинопольское влияние на Русь: Идея власти и политическая практика. – М., 1995. – С.127.

² ПСРЛ. Т.I. – С.21.

³ Правда Русская Пространной редакции. По Троицкому первому списку // Материалы к изучению истории государства и права СССР. “Русская Правда”. – С.39.

узгоджено, оскільки уособленням справедливості почав сприйматись закон, прийнятий верховною урядовою владою. Поширення дії закону, як норми обов'язкової поведінки людей під страхом владного примусу, пов'язане зі зміцненням верховної державної влади, уособленої князем. Слід зазначити, що держава згідно первісного змісту цього поняття, не територія і не область власно-примусового управління на даній території, а саме влада, або за визначенням Н.В.Колесова, влада государя над усім, що попадає в орбіту його держання. Очевидно, від цього й походить українське слово "держава", що відтворює первісний зміст цього поняття¹.

В X ст. відбулась остаточна ліквідація союзів племінних княжінь, котрі автоматично ввійшли в правове поле Київської держави. Поширення великокнязівської влади супроводжувалось фізичним усуненням представників місцевих князівських династій, адже у внутрішньому житті племінних союзів стрімко йшли процеси соціальної стратифікації, і племінна верхівка прагнула незалежності в здійсненні зовнішньої і внутрішньої політики. Місцева аристократія злилась з київською, а дружини союзів племінних князівств, на землях яких були посаджені представники київської князівської адміністрації, поповнили дружини князів-намісників.

Новий етап в історії Русі, що характеризується прагненням до зміцнення державності, на думку В.В.Мавродіна, починається ще з князювання Святослава². Князь, відправляючись в похід до Подунав'я, потурбувався про збереження територіальної цілісності Київської Русі. "...Посади Ярополка в Киевъ, а Ольга в деревъх... Володимиръ съ Добрыню селъ своимъ Новгороду". Тобто, в Києві лишився старший син, а інші були посаджені в найбільш небезпечні з огляду на можливе порушення територіальної цілісності держави пунктах: у віддаленому Новгороді, де сильні позиції

¹ Колесов В.В. Мир человека в слове Древней Руси. – С.276.

² Мавродин В.В. Очерки истории СССР. Древнерусское государство. – М., 1956. – С.112.

утримувало боярство, і в центрі Древлянської землі, населення якої, очевидно, ще сподівалось відстояти свою незалежність. Але боротьба місцевих племен з Київським центром ще не вщухла й за Володимира. Князю довелось повторно підкоряти радимичів у 984 р., в'ятичів у 981 р., а на наступний рік вони знову "заратились" проти свого сюзерена.

Запровадження християнства було важливим зрушенням в східнослов'янському суспільстві, оскільки це означало революцію в правовій системі держави. Якщо язичницьке праворозуміння передбачає нерозривну єдність головних філософських категорій – права, моралі, релігії, то християнство відділило релігію від права. Після прийняття нової ідеології князь і дружина становили собою замкнуту не лише соціально, а й ідеологічно, групу населення. Тепер вже конфлікт звичаю та законотворчості поширився і на особисті немайнові відносини громади, оскільки будь-який прояв старої релігії був небезпечним. А звичаї в різних племінних князівствах, що утворили Руську державу були різними, про що повідомляє літопис. Конфлікт між законом та звичаєм відбився в поземельних відносинах. Саме слово "земля" в XI с. розумілось і як місце розташування, і як рід (народ), що мешкає на ній, а також своя або чужа земля¹. Під цей термін підпадали й населення країни, й група людей, об'єднаних, до речі, не лише спільною територією. Землею називали й рать, військо, що виходило в "поле" з даної землі. Кожен раз окреме значення слова залежало від семантики керуючого дієслова. Становлення адміністративно-територіальної структури Київської землі – утворення волостей пов'язане з заключним етапом формування державної території Давньої Русі.

С.В.Юшков зазначає, що у XI ст. спостерігається також інтенсивний рост князівського домену. В систему доменіального володіння були втягнуті великі земельні наділи. В самій громаді на той час також почалось

¹ Колесов В.В. Указ. соч. – С.251.

розширення. Воно спричинило перетворення землевласників на княжих васалів, а членів громади – на феодалнозалежне сільське населення¹. На думку О.М.Рапова, в X ст. почала формуватись великокнязівська вотчина, або доменіальні володіння. Переворот в поземельних відносинах він відносить до епохи правління княгині Ольги, оскільки після 946 року в Древланській землі виникли великокнязівський домен². П.П.Толочко зазначає, що літописне свідчення про завершення будівництва Десятинної церкви не лишає сумніву в тому, що великокнязівський домен на цей час повністю визначився³. З прийняттям християнства почало розвиватись церковне землеволодіння. Вже “Уставом” Володимира Святославича церкві надавалась десята частина податкових надходжень.

З доісторичних часів єдиним власником землі була громада. Але земля, що належала громаді, вервна племенщина, могла межувати з нічиєю землею – пустошею. Такі території й почали захоплювати “нарочиті мужі” в IX-X ст., коли йшов активний процес розкладання дружини. Вищі та середні шари дружинників осідали на землі і перетворювались на князівських васалів. Внаслідок цього кількість пустошей істотно зменшувалась. Крім захоплення, існували й інші способи утворення великого боярського землеволодіння: освоєння нових земель, їх купівля, князівські пожалування за службу.

XI-XII ст. були часом широкого піднесення землеволодіння служилої верхівки – бояр. У 1146 р. “розграбила княне с Изяславом дружины имениа много в домах и в монастырех” В 1150 р. “Изяслав же рече дружинъ своим: вы есте по мне из Рускы земли вышли, своих сел и своих жизни лишився”. Під 1150 р. говорить, що “многое множество” дружини Изяслава

¹ Юшков С.В. Нариси з історії виникнення і початкового розвитку феодалізму в Київській Русі. – С.67-74.

² Рапов О.М. Княжеские владения на Руси в X- первой половине XIII века. – М., 1977. – С.27.

³ Толочко П.П. Київська Русь. – С.163.

Мстиславовича “сѣдяхуть по Тетереви”. На існування у молодших дружинників вотчинних володінь вказує і наявність в різних місцях Русі дружинних курганів, розташованих на сільських кладовищах.

Нові порядки приживались досить повільно, зате звичаєві елементи і стиль звичаєвого праворозуміння виявились напрочуд живучими, що видно з літописів. Сам князь Володимир-хреститель “...Любя дружину, и с ними думая о строи земльном, и о ратехъ, и о уставъ земельном”¹, що доводить взаємозалежність князя та дружини. Ярослав Мудрий, збираючись йти на Святополка, промовляє: “Не я почахъ избивати братью, но онъ, да будетъ отместыиць богъ крове братья моего, зане без вины проля кровь Борисову и Гльбову праведную”². Тут яскраво проглядає і звичай кровної помсти, і переконання в тому, що невинно пролита кров кличе до сонця, і заклик Бога в свідки, і виправдання своїх дій тим, що не сам перший розпочав ворожнечу. Отже, не зважаючи на запровадження нововведень, в князівській правосвідомості певне місце займає звичасвий елемент.

Звичаєві елементи були наявні в державній урядовій системі, де поряд з князівським існувало земське, громадське управління, що зберігало чинність протягом всього середньовіччя³. В.В.Івановський слушно зазначав, що князівська влада ніколи не вступала в боротьбу з громадою, оскільки діяльність останньої носила адміністративний, але не політичний характер. В збереженні адміністративної самостійності громади князі бачили найкращу гарантію дотримання власних інтересів, оскільки громада була платоспроможним органом, джерелом князівських надходжень. Ніщо інше не могло її зберегти від розкрадань намісників, як власна адміністративна й

¹ НПЛ. – Ч.1. – С.86.

² Там же. – С.96.

³ Графский В.Г. Представление о власти и законе в средневековой Руси: римско-византийские влияния. – С.125.

судова самостійність¹. Це громадське управління базувалось на місцевих традиціях та звичасвому праві, з котрим в тій чи іншій мірі мали узгоджуватись уставні грамоти князів.

Але для поширення централізованого державного регулювання суспільних відносин звичасве право, як сукупність традиційних правил, становило заваду, а нерідко знаходилося в опозиції такому регулюванню. Воно перекривало той чи інший закон авторитетом давнини, загальноживаністю та безперервністю дії. Звичасве право, таким чином, як символ місцевих порядків та управління виглядало в уявленні центральної влади своєвіллям.

Отже, соціально-економічні та ідеологічні перетворення, що відбулись в слов'янському суспільстві в X-XII вимагали чіткої фіксації нових відносин і упорядкування численних уставів та уроків, зазначених в літописах. "Руська Правда" (Короткої редакції) була розміщена в Новгородському літописі після звістки про перемогу над київським князем Святополком Ярослава Мудрого. Останній відпустив своїх воїнів "...И давши Правду и Устав, списав, тако рекшими: "по сей грамоте ходите, яко же списах вам, такоже держите". Цей перший акт конституційного характеру являє собою світський судєбник. Він майже не стосувався церковної юрисдикції, оскільки вона регулювалась спеціальними церковними, а також князівськими установами.

4.2. Відображення системи злочинів та покарань в "Руській Правді".

У раних судєбниках важливе місце займають норми кримінального права. Саме їм і присвячена велика група статей "Руської Правди". Поняття "злочин" розкривається в науці по-різному. Марк Косвен, наприклад, наголошував, що злочин це й загальна ідея зла або дурного вчинку й

¹ Ивановский В.В. Русское государственное право. – Казань, 1898. – Т.І, Ч.2.: Местные установления. – С.22.

порушення права, котре виражене в законі чи в моралі, або ж порушення Божого закону – гріх. Це й суспільно-шкідливе діяння, порушення інтересів суспільства, прояв злочинної волі тощо¹. На наявність злої волі вказував і М.Ф.Владимирський-Буданов. Вчений звернув увагу, що у слов'ян порівняно рано злочин оцінювався за кількістю злої волі діяча. Дійсно, виходячи зі статей “Руської Правди”, можна помітити, що в кожному окремому випадку вимагається наявність усвідомлення неправильності дії, отже, за староруським правом, наявність злої волі є необхідним елементом злочину².

У науковій літературі побутує думка, що “Руська Правда” не знала межі між цивільним та кримінальним правом. Д.Кайзер, наприклад, пише, що на Русі взагалі не було карного права, а різноманітні порушення, що стосувались особистості або майна, розглядались як цивільні і не тягли за собою покарання, а лише відшкодування шкоди³. Проте, не можна погодитись з цим, категоричним, на нашу думку, твердженням вченого, оскільки названі галузі права об’єктивно не можна змішувати. Відомо, що в цивільному та кримінальному праві передбачена різна форма покарання. Цивільному праву притаманно відшкодування шкоди, кримінальному – покарання. Але особливістю давньоруського права саме й було домінування майнових покарань. Це наштовхнуло вчених на думку про відсутність карного права, хоча карні норми ми зустрічаємо ще в X ст. в Уставі князя Володимира.

Б.М.Бабій вважає, що ранньофеодальне право не відрізняє чітко кримінальне правопорушення від правопорушення цивільного. Вчений як приклад наводить ст. 15 Короткої редакції, де говориться про несплату боргу,

¹ Косвен М. Преступление и наказание в догосударственном обществе. – М., Л., 1925. – С.9.

² Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. – С.306.

³ Kaiser D. The Growth of the Law in Medieval Russia. – Princeton, 1980. – P.47.

що визнається злочином і тягне за собою покарання в вигляді штрафу¹. Звичайно, можна погодитись, що в давньоруському праві не було чіткої градації між цивільним та кримінальним правом, якщо тільки співставляти його з сучасним правом. Але в даному випадку законодавець просто призначив майнове покарання, яке можна тлумачити як відшкодуванням збитків.

Чим був злочин в Руській державі? Відомо, що з доісторичних часів будь-яке порушення встановленого порядку вважалось "обидою" тобто, злочином. М.Косвен зазначав, що злочин в первісному суспільстві являв собою саме обиду, нанесену даній групі, причому, цілком незалежно від форми роду, змісту й матеріального характеру чужого вчинку². За умов, коли слов'янське суспільство існувало в формі племен або племінних союзів такі випадки були нечисленими. По-перше, будь-яке посягання на особу чи її майно вважалось "обидою" для всього роду. По-друге, злочин в добу звичаю фактично неможливо було приховати. По-третє, з огляду на вищесказане, в додержавному суспільстві встановлений порядок, звичай та їх непохитність були головною умовою виживання родів та осіб як складових цих родів. Ситуація змінюється, коли слов'янське суспільство почало існувати в формі держави.

Звичай, як головний регулятор стосунків, зберіг чинність всередині громади, не виходячи за її межі. Поза громадою в регуляції державного життя міг бути присутній лише звичасвий елемент. До звичасвих елементів можна віднести зовнішню звичасву форму будь-чого, наприклад, присягу при укладанні угоди, звичасве походження певного суспільного інституту, наприклад, князівська рада веде початок з племінного звичаю ради старійшин тощо. Тоді, коли в правовідносинах членів громади з'являється

¹ Бабій Б.М. История государства и права Украинской ССР. – Т1. - С.69.

² Косвен М. Указ. соч. - С.18.

майновий елемент, втручання держави стає незапобіжним, оскільки звичай тут безсилий.

В “Руській Правді” злочини також називались “обидою”. На момент написання пам’ятки кількість злочинів збільшилась в наслідок стрімкого темпу розшарування суспільства, захоплення феодалами “вервних племенщин”, виділення малої сім’ї, як головної одиниці суспільства. Все це вело до збільшення осіб, що втратили свій соціальний статус – ізгоїв, та ізвергів. За умов феодальної замкнутості суспільних станів ці особи в більшості випадків змушені були шукати притулку в лісах, ставати розбійниками.

Говорячи про покарання, передбачені в “Руській Правді”, необхідно звернути увагу на такий аспект. Кодифікація руського права відбувалась в умовах, коли феодалізація захопила все слов’янське суспільство. З певною обережністю можна припустити, що саме майнові правовідносини були головною причиною кодифікації. Адже інші можна було регулювати за допомогою звичасвого права. Вже зазначалось, що з русько-візантійських договорів видно, що існувала струнка усна система звичасвого права, відомого як “Закон руський”. Отже, не дивно, що в судебнику переважають майнові покарання. Особливістю системи покарань в “Руській Правді” є наявність двох форм відповідальності, що діють паралельно. В “Руській Правді” покарання часто супроводжується відповідальністю. Так, за один з видів вбивства передбачались вира й головництво, де вира виступала в якості покарання, а головництво – як відшкодування шкоди сім’ї забитого. М.Ф.Владимирський-Буданов звертає увагу на те, що злочини, які караються “Руською Правдою”, є так звані приватні злочини проти особистих та майнових прав приватних осіб. Вчений зазначає, що оцінка злочинного діяння не здійснюється лише з точки зору особи потерпілого, адже штраф

“за обиду” силачується на користь держави¹.

Марк Косвен, говорячи про покарання, звертає увагу на риси релігійно-метафізичного спокутування, своєрідну відплату спочатку з боку самого потерпілого, потім діючої державної влади, що вступилась за нього, паралельно діючи від свого імені. Нарешті, покарання наділяється ідеєю виправлення самого злочинця, устрашіння всіх потенціальних злочинців². Майнові покарання, що переважають в “Руській Правді” відповідають вищеназваній концепції. Підставою для кримінального тарифу служить винагорода за вбивство дорослого здорового чоловіка. Адже саме він з доісторичних часів вважався головною виробничою одиницею й повноцінним воїном. Цей тариф дає термінологію багатьом давнім письмовим пам’яткам права. Визначенням категорії “людина” у слов’ян є вираз “глава”. Ці терміни в різних формах складають визначення ціни людини. Звідси й терміни “за голову”, “головництво”, “видать князю головою”, відомі з “Руської Правди”. Наприклад, в ст. 1 Короткої редакції, де мова йде про вбивство, говориться, що коли не буде кому мстити, то “40 гривен за голову”. Перша стаття Поширеної Правди вимагає “положити за голову 80 гривен, аче будет князь мужь”. первісним значенням слова “головник” був саме вбивця. Це видно зі статей 3, 4, 5 Поширеної редакції: “...зане же головника, то им платити”, тобто якщо неможна визначити вбивцю, то платити громаді³.

Статті “Руської Правди” свідчать про різницю правового статусу різних суспільних верств населення: “Аже убьют огнищанина у клети... то убьют огнищанина как пса. А в княжи тивуне 80 гривен... А в сельском старосте князем или в ротаинем 12 гривен... А в смерде и в холопе 5 гривен”⁴. Але

¹ Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. – С.308-309.

² Косвен М. Преступление и наказание в дотосударственном обществе. – С.19.

³ Правда Русская Пространной редакции (По Троицкому первому списку) – С.23-24.

⁴ Правда Русская Краткой редакции (По академическому списку). – С.17-18.

перед відповідальністю всі рівні. В Правді немає статей, які б встановлювали відповідальність в залежності від соціального статусу правопорушника.

Становий елемент проявляється у визначенні суб'єкту злочину. Так, злочинцем могла бути лише особа, якій властива свободна воля та свідомість. Злочин, скоєний холопом не вважався за такий і не тягнув за собою кримінальної відповідальності: "Аже будутъ холопи татѣ, суд княжь. Аже будутъ холопы татие любо княжи, любо боярстии, любо чернечь, их же князи продажею не казнить, зане суть не свободны, то двоиче платить ко истцю за обиду"¹. Отже, відповідачем є хазяїн холопа, котрий або викупував останнього, або видавав його потерпілому. Виняток становить удар, нанесений холопом вільній людині, за що остання згідно Правді Ярослава могла вбити образчика. Але сини Ярослава "встановили на куні", тобто ввели грошовий викуп з правом схопити холопа і бити його, але не вбивати.

В окремих випадках правосуб'єктність надавалась і залежним категоріям населення. Це стосувалось, наприклад, свідчення в суді. В 66 ст. Поширеної редакції говориться, що можна посилатись на свідчення боярського тивуна, якщо відсутні вільні свідки. Ця ж стаття говорить, що в малому позові можна посилатись і на закупа: "...а в мале тяже по нужи възложити на закупа"². Стаття 85 Поширеної редакції говорить, що познач може представити свідчення раба, якщо останній був свідком, але від свого власного імені: "...Будеть ли послух холоп, то холопу на правду не вылазити, но оже хошеть истець, или иметь и, а река таке: "По сего речи емлю тя но яз емлю тя, а не холоп"³.

Право захищало особу князя та інших урядовців держави від безчестя, зневажливого слова і жесту. Коли в 1096 р. Святополк та Володимир,

¹ Правда Русская Пространной редакции (По Троицкому первому списку). – С.35.

² Там же. – С.45.

³ ПВЛ. – Ч.1. – С.150.

намагаючись припинити братовбивчу війну, послали до Олега послів зі словами: "...Поиди Киеву, да порадъ положимъ о Русьтѣй земли пред епископы... и пред мужи отецъ наших и пред людьми градъскими да быхом оборонили Русьскую землю от поганыхъ", останній горделиво відповів, що "Нѣсть мене лью судити епископу, ли игуменом, ли смердом." И не всхотѣти к братома своимъ..."¹. Тут видно, що запропонована братами процедура вирішення спору мала суто звичайний характер, що свідчить про його наявність в правосвідомості князів, але водночас наявним є і його заперечення, усвідомлення Олегом своєї князівської винятковості, завдяки якій він не побажав іти на компроміс. Правові установлення захищали владу тому, що вона була своєрідним центром впорядкованого космосу. Впорядкованість і злочин проти влади був злочином проти загального миру і порядку.

"Руська Правда" не визначає вік кримінальної відповідальності, як і інші, аналогічні пам'ятки законодавства аж до XVII ст., крім судебника Казимира. Очевидно, на Русі діяла звичаєва норма згідно якої особа, що мала достатньо сили на скоєння злочину, повинна була за нього відповідати. Звичайним є також пом'якшення покарання для особи, яку суд визнає неспівомим дітям, оскільки звичаєве правило передбачає наявність злої волі, усвідомленого бажання скоїти зло.

"Руська Правда" містить норми, що зачіпають суб'єктивний бік злочину. Наявність злої волі прослідковується в багатьох статтях пам'ятки. Наприклад, розрізняється вбивство огнищанина "в обиду" (ст. 19 Короткої Правди) і вбивство огнищанина "в розбії" (ст. 20 Короткої Правди). Розрізняється вбивство вільної людини "в сваде или пиру явлено" (ст. 6 Поширеної редакції) і вбивство "на разбон без всякая свады" (ст. 7 Поширеної Правди). Говорячи про вбивство, "Руська Правда" не робить

¹ Правда Русская Краткой редакции (По академическому списку). - С.15.

поправок на наявність умислу. Так, якщо хтось вдарить людину і при цьому наступить смерть, винуватець платить виру, тобто, підлягає такому покаранню, як за зумисне вбивство, хоча і не бажав такого наслідку (ст. 30 Поширеної редакції).

Про свідоме діяння говорить і стаття 12 Короткої редакції, накладаючи штраф на того, хто поїде на чужому коні, не спитавши про це хазяїна: “Аще кто поедеть на чужем коне, не прощав его, то положить 3 гривне”¹. В цій статті відбився не факт крадіжки коня, а факт незаконного користування чужим майном. Можливо, ця стаття була викликана тим, що члени громади за звичаєвих часів іноді користувались майном родича, вважаючи це спільною власністю роду. Таке звичаєве праворозуміння заважало розвитку нових відносин власності, внаслідок чого виникла потреба в законодавчій регламентації.

Про те, що “Руська Правда” відрізняла зумисний злочин від незумисного свідчить і 84 стаття Поширеної редакції, що передбачало великий штраф за зумисне знищення майна: “А кто наошам конь порежеть или скотину, продажа 12 гривень, а пагубу господину урок платити” тобто, злочинець повинен заплатити 12 гривень штрафу та уроку ціну господарю за заподіяну шкоду.

З усіх норм покарань, що зафіксовані в “Руській Правді”, найтяжчими були злочини проти особи. Але два окремі склади злочинів стосувались майна, а за них накладалось найстрашніше покарання – “Поток й розграбленіє”. Про них мова піде далі, але можна зазначити, що ці два майнові злочини можна також вважати і злочином проти особи.

Найтяжчим злочином проти особи було вбивство. Про цей склад злочину мова йде в десяти статтях Короткої редакції (ст. 1, 19-27) та в ряді статей Поширеної Правди (ст. 1-8, 11-18), де говориться про різні види

¹ Правда Русская Пространной редакции (По Троицкому левому списку). – С.45.

вбивства. При визначенні покарань законодавець керувався старими звичаєвими нормами. Князі змушені були враховувати певні слов'янські звичаї, зокрема звичай кровної помсти за вбивство та деякі інші тяжкі злочини. Таким чином, уряд Руської держави на початку змушений був санкціонувати альтернативну систему покарань. Звичай кровної помсти був закріпленим як перша стаття "Руської Правди", причому, як в Короткій, так і в Поширеній редакції, що свідчить про його суспільну значеність. Різниця між ними полягала в тому, що 1 стаття Короткої Правди встановлювала рівне для всіх покарання за вбивство будь-якої вільної людини, а перша стаття Поширеної редакції встановлювала вже різне покарання залежно від суспільного становища небіжчика (від 40 до 80 гривень).

При встановленні покарання за вбивство адміністрація спиралась на давній звичай відповідальності громади за особу. По-перше, відповідальність падала на ту громаду, на території якої був знайдений труп. В такому випадку, якщо особа злочинця була встановлена, громада мала платити дику (повальну) виру, якщо злочинець сам раніш входив у крутову поруку (ст. 3 Поширеної редакції). Пом'якшення покарання для громади передбачало 4 стаття Поширеної редакції, яка дозволяла сплачувати виру стільки років скільки громада зможе, якщо вбивця не знайдений. Крім того, пом'якшення покарання передбачалось, коли труп вбитої людини ніхто не визнає. В цьому випадку громада нічого не платить.

Стаття 2 Поширеної редакції відмінила кровну помсту. Це було реакцією на зміни, що сталися в результаті посилення князівської великодержавної влади в роки правління Ізяслава Мстиславовича (1151-1154pp.) та Ростислава Мстиславовича (1159-1167 pp.). Стаття 18 Поширеної Правди говорить про вбивство, коли немає прямих доказів. Обвинувачений в цьому випадку може відвести підозру, представивши 7 послухів. Послухи – свідки алібі, особи, що підтверджують добру волю, тобто невинність

обвинуваченого. Радянська історіографія розцінювала що статку як спосіб доведення вини, оскільки, напевно могли б знайтись 7 вільних свідків¹. Але якщо згадати, що послух не був прямим свідком, то тут можна вбачити звичаєву норму кровної поруки членів громади. За цього звичаю, якщо одна незацікавлена особа була свідком, інші довіряли їй або не довіряли. Це вирішувалось спільно. Отже, обвинувачений мав представити 7 вільних осіб, які б засвідчили його добру волю, поручились за нього. В умовах общинного життя поручитись могли лише за дійсно добросовісну людину, адже тримати злочинця на території громади було небезпечним для решти мешканців. Пом'якшення робилось для іноземців, котрі повинні були представити двох свідків.

“Руська Правда” передбачала відповідальність і за нанесення тілесних ушкоджень: ран, побоїв. Найвищий штраф накладався за позбавлення руки – 40 гривень. Це зрозуміло, бо однорука людина в умовах, коли вся робота виконувалась власноруч, вважалась тяжким інвалідом. Статті 3 та 4 Короткої редакції, говорячи про побої, розрізняють їх в залежності від предмету, яким наносився удар: “Аще ли кто ударить бато́гом, либо жердью, либо пистью или рогом или тылеснию, то 12 гривне, аще сего не постигнутъ, то платити ему, то ту конец”².

Поширена редакція передбачала покарання за образу дією. В 24 статті говориться “Аще ли вынет мечъ а не утнетъ, то гривна кун”³. В Короткій редакції цьому злочину відповідала стаття 9. Великою образою вважалось також штовхання людини: “Аще ли ринеть мужъ мужа либо от себе, либо к себе, 3 гривне, а видока два выведеть, или будетъ варяг или колбяг, то на рюту”⁴. Стаття 29 Поширеної редакції передбачала 3 гривні продажі

¹ История государства и права Украинской ССР. – Т.1. – С.74.

² Правда Русская Краткой редакции (По академическому списку). – С.14.

³ Правда Русская Пространной редакции (По Троицкому первому списку). – С.28.

⁴ Правда Русская Краткой редакции (По академическому списку). – С.15.

лобитому мужу. Але якщо свідки доведуть, що саме він зачинив бійку, то ніякої плати не передбачається: "... аще и кровав придетъ, или будетъ сам почал, а вылезуть, то ему за платежь, оже и били"¹.

Громада також звільнялась від відповідальності за особливо небезпечного злочинця. Стаття 7 Поширеної редакції говорить, що за розбійника община не платить, але повинна видати його головою князєві. Таких злочинців громада не хотіла тримати на своїй території, адже за звичаєвих часів порушники місцевого укладу виганялись за її межі.

Отже, давні звичаєві процедури були використані законодавцем при провадженні справи. Так було зручно і адміністрації, адже громада безкоштовно приймала участь у встановленні правди, і громаді, оскільки населення було зацікавлене жити без злочинних елементів. Князівська влада була зацікавлена в адміністративній самостійності громади. Уставні грамоти київських князів складались з урахуванням місцевих традицій звичаєвого права.

Окремо необхідно зупинитись на категорії злочинів, що відрізняються від решти. Насамперед, це злочини, за які передбачалось вигнання й конфіскація, відомі як "поток і розграбленіє". В Поширеній редакції це покарання призначається за три склади злочину: за розбій, конокрадство та підпал гумна. Н.П.Василенко слушно зазначав, що "поток", який складав на злочинця різко відрізнявся від грошових штрафів – переважного в "Руській Правді" виду покарань². Можна з впевненістю сказати, що поток присуджувався за найтяжчі злочини. Розбій був зафіксований ще в 20 статті Короткої редакції. Радянська історіографія розглядала цей злочин не лише як майновий а й як форму класового супротиву пригноблених. На нашу думку,

¹ Правда Русская Пространной редакции (По Троицкому первому списку). – С.29.

² Василенко Н.П. Карний зміст "потока" Руської Правди // Праці комісії для вивчення західноруського та українського права. – К., 1925. – С.6.

тут можна говорити про акт відчаю та бажання помститися, оскільки розбійниками ставали в основному ізгої та ізверги, особи, що втратили свій соціальний статус. Цікавим було те, що саме поток та конфіскація й були причинами поповнення числа розбійників, адже особи, яких вигнала громада і які не хотіли ставати рабами (холопами) не мали засобів для існування.

Підпал гумна означав приречення потерпілої родини на голодну смерть. Крім того, такий злочин був прямо небезпечним для всієї громади, оскільки вогонь міг перекинутись на всі будівлі. Отже, не дивно, що й тут діяла давня звичаєва норма вигнання злочинця й конфіскація його майна. Можна припустити, що князівській владі в принципі, було байдуже чи виживе злочинець на території громади, чи ні, оскільки його майно все одно конфісковувалось. Але це був випадок поступки давній звичаєвій нормі.

Конокрадство було менш небезпечним злочином, ніж підпал гумна, але позбавлення родини коня також означало позбавлення засобу виробництва, адже кінь був головною тяговою силою. Для сім'ї в більшості випадків це означало перехід від вільного до напівзалежного та залежного стану. В цьому випадку також спостерігається поступка князівської адміністрації на користь звичаєвого права.

Майнові відносини в "Руській Правді" займають більше статей, ніж злочини проти особи. В давньоруському праві не було загального терміну для визначення права власності, оскільки зміст цього права залежав від того, хто був суб'єктом і що виступало в якості об'єкту цього права. "Руська Правда" відрізняла право власності від права володіння. Так, стаття 13 Короткої редакції зазначає: "іде поиметь кто чужъ конь, либо оружие, либо порт, а познаеть в своем миру, то взяти ему свое, а 3 гривне за обиду"¹. Тобто, якщо хтось вкраде чужу річ, а хазяїн її впізнає, то забирає свою річ, злодій же платить 3 гривні штрафу. Стаття 4 Короткої редакції визначає

¹ Правда Русская Краткой редакции (По академическому списку). -- С.14.

порядок доведення законності володіння. Власник річї не мав права просто відібрати річ, але був вправі вимагати доказів того, що ця річ є власністю відповідача¹. Стаття 44 Поширеної редакції говорить не лише про повернення річї власнику, а й про виплату компенсації за користування річчю: "...оже будеть лице, ище пойметь, а за лето возьметь по подугривне"².

Закономірним наслідком встановлення права власності було юридичне закріплення спадкового права. В додержавні часи діяла звичаєва норма, згідно якої власність померлого переходила його родичам і всі питання з цього приводу вирішувались на племінному сході. Згадки про спадщину знаходим також в русько-візантійських договорах. Договір 911 вже розрізняв успадкування за законом (тобто, звичасвим правом русів) і за заповітом. Ця різниця закріпилась і в статтях "Руської Правди".

Стаття 100 Поширеної редакції закріплювала повну передачу батьківського двору, без поділу, до молодшого сина³. За договором Русі з Візантією 911 р. при відсутності синів спадкоємцями могли бути брати померлого. Отже, земля переходила лише чоловікам. Жінки не могли бути спадкоємцями землі. Тут діяла звичаєва норма, адже після того як жінка брала шлюб земельний наділ, закріплений за нею, перейшов би до роду чоловіка. Руська держава у XI ст. знаходилась на тій ступені розвитку феодальних відносин, за яких земля не повинна була дрібнитись на окремі наділи. Можливо, з того часу й пішов поділ на рухоме та нерухоме майно, що означало не лише неможливість його рухати, а й неможливість винесення за межі роду. Молодший син також брав у спадщину батьківську землю, але неподільно.

Ще з доби патріархату чоловік вважався початківцем роду, отже земля

¹ Там же. – С.15.

² Правда Русская Пространной редакции (По Троицкому первому списку). – С.34.

³ Там же. – С.49.

не повинна була відчужуватись. Жінка вважалась і продовжувачем роду, і виробничою одиницею. Як повідомляють літописи, при одруженні чоловік повинен був внести за неї певний викуп, оскільки він позбавляв рід нареченої робочих рук. Жінка ж, переходячи до роду чоловіка, брала з собою певний посаг. Здебільшого це були знаряддя праці та прикраси. Правда, літописи зазначають, що деякі племена просто умикали собі жінок. Це можна пояснити тим, що: оскільки рід нареченої був зацікавлений стягти з чоловіка якомога більший магар (викуп), то рід нареченого був ще більш зацікавлений отримати робочі руки безкоштовно. Це й спричиняло викрадення. Можна лише додати, що племена з чіткою звичаєвою системою були більше розвинені в соціальному плані, ніж ті, де звичай міг порушуватись.

Отже, в Київській Русі, як і в давні звичаєві часи, жінка переходила до роду чоловіка приносячи з собою певний посаг, який різнився в залежності від соціального статусу нареченої. Але існували й винятки, що отримали назву права-привілеї. Якщо бояри чи дружинники не мали синів, їх земля могла перейти дочкам: “Аже о боярах любо из дружине, то за князя задница не идетъ, но оже не будетъ сынов, а дчери возьмутъ” (ст. 91 Поширеної Правди)¹. Пізніше положення цієї статті були перенесені на біле духовенство, ремісників, вільних общинників. Таким чином права-привілеї були прямою протилежністю давнім звичаєвим нормам.

В “Руській Правді” знаходимо статті, що свідчать про високий рівень зобов’язуючого права і як його різновиду, договірного права. В радянській історіографії побутувала думка, згідно якої розвиток зобов’язуючого права є переконливим свідомством планування приватної власності. При цьому слід пам’ятати, що в додержавні часи договори, скріплені присягою мали велику зобов’язуючу силу. Адже угода укладалась при свідках і присяга означала прокляття людини самої себе при недотриманні умов угоди.

¹ Правда Русская Пространной редакции (По Троицкому первому списку). – С.47.

Взагалі, договір, домовленість, з яких витікали певні зобов'язання, мають звичаєві корені. Саме ці інститути, пройшовши через століття майже без змін, і були закріплені в “Руській Правді”. Пам’ятка навіть не згадує про письмову форму укладання договорів, що дає підстави вважати усну форму їх укладання головною. Про договори купівлі-продажу говорять ще русько-візантійські договори. В “Руській Правді” такі договори регламентуються статтею 16 Короткої редакції і статтею 38 Поширеної редакції. Тут визначений порядок купівлі-продажу челядина, а також порядок встановлення добросовісності придбання речей. Якщо продавець збував річ, яка йому не належала, то угода вважалась недійсною. Річ переходила до її законного власника, а покупець пред’являв позов до продавця про відшкодування шкоди: “Аще кто челядин пояти охощеть, познав свои то к оному вести, у кого то будеть купил, а тои ся ведеть ко другому, даже доидеть до третьего, то рци третьему: веди ты мне свои челядин, а ты своего скота ниши при видоиде”¹. Певні особливості мала угода продажу себе в рабство. В цьому випадку договір обов’язково укладався перед послухами (свідками), що засвідчували добру волю продавця.

Публічно, в присутності послухів укладався і договір займу. Якщо сума займу не перевищувала 3-х гривень, то для отримання боргу кредитор достатньо було принести присягу: “Послухов ли не будеть, а будеть кун 3 гривны, то ити ему про свое куны роте, будеть ли боле кун, то речи ему тако: промиловался еси, оже не ставил послухов” (ст. 52 Поширеної Правди)².

“Руська Правда” складалась в період, коли відшліфовувались міжнародні приватні відносини та основи морського права. Цей період ще називають другим етапом розвитку міжнародного приватного права і в перший руський кодекс увійшли статті, що стосувались торгівельного обігу.

¹ Правда Русская Краткой редакции (По академическому списку). – С.16.

² Правда Русская Пространной редакции (По Троицкому первому списку). – С.37.

В “Правді” є спеціальні статті про договори позики між купцями, коли кредит надавався для збільшення торгівельного обороту. В основі цієї угоди лежав звичаєвий механізм – вона базувалась виключно на довірі і не вимагала присутності послухів, хоча мова йшла про значну суму. У випадку спору питання вирішувалось як і в звичасві часи присягою кредитора: “Аже кто купець вдасть куны в куплю или в гостьбу, то купцю пред послухи кун не имати, послуши еме не надобе, но ити ему самому на роте, аже ся почнеть запирати” (ст. 48 Поширеної редакції)¹.

Принципово новим в “Руській Правді” є процедура вирішення справ по банкрутству. У статті 54 Поширеної редакції говориться, що коли банкрутство настало без вини купця, внаслідок стихійного лиха, аварії, пожежі чи пограбування, купець отримував відстрочку у виплаті боргу. Якщо ж купець пропив або програв чужий товар, то кредитори на свій розсуд могли або чекати повернення боргу, або продати банкрута в рабство. При самому ж недобросовісному банкрутстві, коли неплатоспроможний боржник, позбавлений кредиту своїх горожан, брав займ у гостя, і не повертав його, такий банкрут продавався в рабство (стаття 54 Поширеної редакції)². Звичаєве право не знало поняття “банкрут”, оскільки в добу панування звичаю приватні особи не здійснювали торгівельні операції значних масштабів з великим грошовим оборотом. Торгували купці та гості, але русько-візантійські угоди дуже чітко регламентували розміри їхнього товарообігу.

Незважаючи на те, що “Руська Правда” була цілком світською збіркою права, тут не було норм, які б охороняли сім’ю та мораль. Ці інститути взяло під опіку церковне законодавство. Всередині громади звичай довго лишався регулятором особистих немайнових відносин.

¹ Там же. – С.36.

² Там же. – С.38.

Звичайні елементи особливо помітні в провадженні судочинства. Перш за все це стосується консервуючого елементу громади та громадських органів самоуправління. Князівський уряд, втручаючись в справи громади, дбав насамперед про свої інтереси. Йому не вигідно було при розслідуванні справ утримувати великий та розгалужений апарат урядовців. Стаття 42 Короткої редакції¹ та 9-10 Поширеної редакції² говорять про плату вирнику. Але цей урядовець лише отримував відомості про розслідування справи від громади. Саме ж розслідування проводилось, як і за звичайних часів, зацікавленою стороною (позивачем). Звичайний елемент наявний в процедурі розшуку злочинця, повернення викраденої речі, доведення правоти.

“Руська Правда” встановлює детальну процедуру розшуку злочинця. Це заклич, свод, гоніння сліду. Сутність заклича визначена в ст. 32 та 34 Поширеної редакції. Коротка редакція про нього мовчить, але на нашу думку, в часи Короткої редакції заклич був настільки звичайним явищем, що не було потреби його письмово фіксувати. В статті 34 говориться: “Аче кто погубить, или оружье, или порт, а заповесть на торгу, а после познает в своем городе, свое ему лицемъ взяти, а за обиду платити ему 3 гривны” (Поширена Правда)³. Тобто, якщо в когось пропаде кінь, зброя чи одяг, потерпілий оголошує про це на торгу. Якщо за три дні після закличу річ знаходилась у будь-кого, то останній вважався відповідачем. Відповідач зобов’язаний був повернути річ й сплатити штраф. Як бачимо, заклич – дійовий спосіб розшукування злодія, або ж особи, що незаконно володіє річчю. Ця процедура мала давнє коріння. Вона з’явилась тоді, коли слов’янське суспільство існувало в складі племен або племінних союзів. В ці часи всі

¹ Правда Русская Краткой редакции (По академическому списку). – С.21.

² Правда Русская Пространной редакции (По Троицкому первому списку). – С.25.

³ Там же. – С.40.

особи, що входили до певної спільності, були пов'язані між собою або круговою порукою, або взаємозалежністю. Громаді не вигідно було тримати в себе злодія, і кожен мешканець розумів, якщо він недбало поставиться до закличу, злодій буде на свободі, і наступною жертвою може стати він. Тому заклич не лишався без уваги, а суплемінники уважніше придивлялись один до одного, беручи таким чином, опосередковану участь у розшуку злодія.

Свод становив собою процедуру розшуку особи, що незаконно присвоїла собі чужу річ. У Короткій редакції про свод говорить 14 стаття: "...аще познаеть кто, не емлеть его, то не рци ему мое, но рци ему тако: понди на свод, где если взял, или не пондеть, то проручника за пять дний"¹. Свод, таким чином застосовувався в тому випадку, коли річ знаходилась до закличу, або ж вона була знайдена в чужому місті чи миру, а лице (особа), у якої знайшли чи бачили що річ заперечувала недобросовісність володіння.

Власник загубленої чи викраденої речі не міг просто її відібрати, а звертався до особи, в якій він побачив що річ з вимогою доведення добросовісності володіння нею. Якщо останній не був злодієм (татєм), він разом з позивачем йшов до тієї особи, в якій він придбав цю річ. Тепер вже відповідачем була ця особа. Свод йшов доти, доки не зупинявся на особі, котра не могла пояснити, яким чином в неї опинилась розшукувана річ. Така людина визнавалась злодієм з усіма наслідками. Цікаво зазначити, що недобросовісність володіння не обов'язково означала викрадення речі. Адже її можна було просто знайти. В цьому прослідковується звичаєве правило про те, що володіти можна лише тим, що належить по закону, тобто, що не є власністю іншого. За родоплемінного ладу, коли письмові джерела описували слов'ян як таких, що нічим зайвим не володіють, кожна річ мала свого хазяїна, і люди вірили, що між ними існує магічний зв'язок. Тому в ті часи на володіння чимось чужим було табу. З часом табу втратили силу,

¹ Правда Русская Краткой редакцией (По академическому списку). – С.16.

особливо ті, що стосувались майнових відносин. Але звичай лишився і в такому вигляді був зафіксований в "Руській Правді".

Стаття 16 Короткої редакції та 38 Поширеної редакції встановлює процедуру розшуку викраденої челяді, котра нічим не відрізняється від розшуку речей. Раби з доісторичних часів вважались безправними істотами. Вищеназвані статті були фіксацією звичаю, оскільки те, що про челядь говорилось як про речі не було чимось новим, навпаки – такий був звичай. Якщо викрадену річ або челядина треба було шукати за межами міста, то власник вів свод лише до третьої особи, котра зобов'язана була сплатити йому вартість речі, а сама отримувала право продовжити свод. "Аже будеть во единомъ городе, то ити истыцю до конца того свода, будеть ли свод по землям, то ити ему до третьяго свода, а что будеть лице, то тому платити третьему кунами за лице, а с лицом ити до конца свода, а истцю ждати прока, а кде сnyder на конечняго, то тому все платити и продажоу" (ст. 36 Поширеної редакції)¹.

Гоніння сліду полягало в погоні за злодієм по залишених слідах. Процедура регулювалась 77 статтею Поширеної редакції. Якщо сліди губились, власник припиняв пошук. Якщо ж вели до якого-небудь селища, його мешканці повинні були відвести підозру в крадіжці і взяти участь в розшуку злочинця: "Не будеть ли татя, то по следу женуть, аже не будеть следа ли к селу или к товару, а не отсочать от себе следа, ни едутъ на след или отобьются, то темъ платити татьбу и продажоу; а след гнати с чюжими людми, а с послухами; погубять след на гостинце на велице, а села не будеть, или на пусе, кде же не будеть ни села, ни людни, то не платити ни продажи, ни татьбы"². Ця стаття відбиває звичай кругової поруки членів громади та їх взаємовідповідальність, адже коли мешканці селища

¹ Правда Русская Пространной редакции (По Троицкому первому списку). – С.32.

² Там же. – С.43.

відмовлялись брати участь у розшуку злочинця, то вони автоматично підлягали колективній відповідальності за здійснену крадіжку. Як вже зазначалось, тримати на території селища злодія не вигідно було нікому з його мешканців. Тому, якщо він був, вірогідно, його знаходили. Результати, отримані в ході проведення своду та гоніння сліду були підставою для судових рішень. У справах, коли однією із сторін виступала держава в особі князя, його оточення представників князівської адміністрації, судові функції брав на себе сам князь.

Звичайний елемент був присутній і в процедурі отримання доказів. Як вже зазначалось, будь-яке звинувачення чи позов згідно “Руської Правди” обов’язково повинні були ґрунтуватись на доказах. В руських судах застосовувались такі види доказів: показання видоків (свідків факту), показання послухів (свідків алібі), речові докази, сліди побоїв, синці, знайдені у підозрюваного вкрадені речі. Якщо вищеназвані докази не могли бути наведені, звертались до звичайної норми – судів божих. До суду божого відносять судову клятву (очисну присягу), випробування, судовий посидинок.

“Руська Правда” Поширеної редакції знає два види судових клятв: для позивача і для відповідача. Крім того, статті 31, 37, 47 стосуються свідків позивача. Стаття 22 Поширеної редакції визначає градацію випробувань для відповідача по крадіжці, якщо немає свідків: “...оже не будеть лица, то дати ему железо из неволи до полугривны золота, аже ли мене то на воду, оли то до двою гривен, аже мене, то роте ему ити по свое куны”¹. Отже, якщо позов стосується суми меншої за 2 гривні, застосувались принесення відповідачем присяги. Суть присяги полягала в тому, що людина клялась іменем Бога, що говорить правду. Якщо вона при цьому говорила неправду, вона сама себе таким чином проклинала. Приносячи присягу, людина говорила про правду в архаїчному, передправовому сенсі цього слова. В.В.Іванов та В.Н.Топоров

¹ Правда Русская Пространной редакции (По Троицкому первому списку). – С.28.

взагалі вважають, що навіть сама назва “Руська Правда” передбачає правду як філософське, а не правове поняття¹. Отже, якщо відповідач, приносячи присягу, грішив проти істини, то він повинен був дуже невпевнено себе почувати, адже релігія була панівною формою світосприйняття. Ймовірно, ця невпевненість могла бути помічена суддями або зацікавленою стороною. Присяга відповідача згадується в статтях 49, 115, 118, а позивача – в 48, 52 Поширеної редакції. Можна додати, що ця звичаєва норма, що брала свій початок з доби родового суспільства, мала чинність в часи Руської держави і буде зберігати чинність до XX ст.

Ордалії зафіксовані в статтях 21, 85, 86, 87 Поширеної редакції. Ця давня звичаєва процедура виправдання відповідача органічно прижилась в писаному законі. Початок свій суди беруть ще з доби, коли у слов'ян не було єдиного пантеону божеств, а їхні релігійні уявлення знаходились на нижчому рівні, котрий характеризується обожненням стихій, принесенням жертв річкам, гаям тощо. Саме тоді вважалося, що водяне божество не прийме невинну людину. Важливо, що “Руська Правда”, котра діяла в лобу християнства допускала таку язичницьку форму випробувань. Але в XI столітті вже вважалося, що Бог, а не водяне божество не допустить смерті невинної людини. Зовні формально це виглядало так. А на підсвідомому рівні населення не могло забути про всілякі духи та божества, які населяли ліси та річки. І ймовірніше всього, вірило в справедливість саме старого водяного божества. Так, зберігаючи старий звичаєвий зміст випробування водою, “Руська Правда” надала йому новий сенс, узгоджений з новою ідеологією.

До випробування залізом звертались при звинуваченні в серйозних злочинах, коли звинувачений не міг привести послухів. Вище вже зазначалось, що в умовах кругової поруки членів громади, якщо за

¹ Иванов В.В., Топоров В.П. О языке древнего славянского права – С.224.

підозрюваного ніхто не бажав поручитись, засвідчити його добру волю, то це вже говорило не на його користь. Стаття 21 Поширеної редакції наприклад, говорить про випробування залізом підозрюваного у справі про вбивство, коли немає свідків і доказів, а позивач наполягає на обвинуваченні. Несправедливість в даному випадку може стосуватись осіб, що не є членами громади, і за яких нікому поручитись. Метою випробування залізом було доведення вини підозрюваного, а не встановлення істини, оскільки навряд людина могла б не обпалитись, тримаючи в руках розпечене залізо.

В “Руській Правді” не говориться про ще один звичаєвий інститут судочинства, хоча джерела X ст., такі, як повідомлення арабських авторів часто про нього згадують. Мова йде про судовий поєдинок, поле. В пізніших літописах (руських правових пам’ятках) судовий поєдинок згадується як поширений спосіб вирішення справи по суті. Наприклад, князь Мстислав Тмутараканський та косоцький князь Редедя так вирішили суперечку: “Что ради губивъ дружину межи собою? Но снидеве ся сама бороть. Да аще одолыши ты, то возмещи имънье мое, и жену мою, и дѣти моѣ и землю мою. Аще ли азъ одолѣю, то вѣзму твое все”¹. Відсутність цього інституту в “Руській Правді” дало підставу В.О.Ключевському вважати перший руський кодекс пам’яткою церковного права². На думку вченого такий поширений звичай не міг не відбитись в світському судєбнику. Виходячи з цього, поле або судовий поєдинок треба розглядати не лише як вирішення справи по суті, а й як спосіб отримання доказів. Цей звичай сягає родових часів, коли князь в основному виконував лише військову функцію. Органічна віра в те, що Бог допоможе тому, за ким правда, й була причиною широкої популярності цього звичаю. Навіть зміцніла князівська влада не могла конфліктувати з цим звичаєм, оскільки не могла протиставити щось більш рішуче у вирішенні

¹ ПВД. – Ч.1. – С.99.

² Ключевский В.О. Сочинения: В 9 т. – Т.1. – С.203.

спрани. Крім того, оточення князя також жило в умовах сакралізації всіх сторін людського життя, і ймовірно, також вирішувало свої справи подібним чином. Отже, поле було найпростішим способом вирішення спору, оскільки, кожна сторона була впевнена, що правда стоїть за нею.

В умовах зміцнення князівської влади князь перебрав на себе судові функції. Раніше він судив лише своє оточення, дружину. В родоплемінному суспільстві, як зазначалось, судові функції виконували старійшини та жерці. Отже, коли сторони були незадоволені князівським вироком, то поле відігравало роль касаційної інстанції. Видно, що цей звичай був дуже сильним, адже князь сам по собі також вважався божим обранцем а його слово не було останнім. Але й виступати проти поєдинку князь не міг. Тому, щоб не підривати авторитет князівської влади в “Руській Правді”, про поєдинок не згадували. Цей інститут, таким чином, не заперечувався, але й не заохочувався. Крім того, в умовах укоріннення християнства і основ християнського права неминуче повинні були відпасти ті інститути, котрі суперечили християнським канонам. Судовий поєдинок суперечив їм відверто, тому шансу на довге існування в нього не було.

“Руська Правда” містила статті, що охороняли права різних станів населення. Відомо, що зовсім безправними були раби і холопи. Інші ж незалежні й напівзалежні категорії населення мали певні права, котрі були зафіксовані й охоронялись “Руською Правдою”. В Короткій редакції про це мова не йдеться. По-перше, Коротка Правда була хронологічно ближча до часів, коли незалежні люди (не раби) мали природжені права. Це було звичайним явищем і не було потреби про це говорити чи певним чином фіксувати. По-друге, хоча в часи Короткої редакції вже вимальовувались відносини залежності, здебільшого вони базувались на договорі, скріпленому присягою. Навіть панівна верхівка не зловживала порушенням присяги в часи Короткої редакції, тобто, в XI ст.

До XII ст. відносяться сліди приватного феодалного землеволодіння, а значить траплялись випадки сваволі по відношенню до членів громади та

напівзалежних верств населення. Статті “Руської Правди” засвідчують, які саме випадки взаємовідносин переважали в сосунках господарів та слуг наприкінці XI ст. Стаття 56 Поширеної редакції говорить про випадки втечі закупів від господарів, і зауважує, що не завжди втеча є правопорушенням: “Аже закуп бежит от господы, то обель; и деть ли искать кун, а явлено ходить, или ко князю или к судиям бежить обиды деля своего господина, то про не роботятъ его, но дати ему правду”¹. Ця стаття свідчить про високий рівень правової культури, адже вона передбачає встановлення справедливості у відносинах між господарем та закупом. Крім того, в цій статті можна побачити звичаєву норму, згідно якої скриаджена сторона шукала захисту в племінного вождя, згодом, князя, з проханням “дати правду”. Очевидно, цей звичай мав вплив на правосвідомість пересіченої людини, а тим більше, закуна, котрий був особисто вільним.

Крім 56 статті про права вільних людей говорять статті 57, 58, 59, 60, 61, 62. Їхній зміст свідчить про ту впевненість, яку відчувала феодальна знать в Руській державі. Все частіше феодал відчував себе повним господарем лише економічно залежної людини, включаючи і її майно. Але на заваді стояв закон. Наприклад, стаття 61 говорить, що коли господар продасть наймита як свого повного холопа, це звільняє наймита від всіх боргів, крім того, господар платить ще 12 гривень продажі за образу. Про те, що господар не може розпоряджатись наймитом як майном говорить стаття 60, де зазначено, що один господар не може віддати наймита якомусь іншому за певну плату (іншими словами, продати). Така угода вважається недійсною. Крім того, продавець платить 3 гривні продажі “за обиду”. Цікавою є 62 ст. де говориться про тілесне покарання господарем закуна. Якщо господар б’є закуна “за діло”, на це він має право, але якщо він б’є його будучи п’яний чи сам не знаючи за що, то повинен сплатити штраф “за обиду” закуна як за

¹ Правда Русская Пространной редакции (По Троицкому первому списку). – С.39.

вільну людину. Отже, ця стаття ще раз підтверджує правовий статус закупа як особисто вільної людини, що залежна лише економічно. Статус холопа визначає 110 стаття Поширеної редакції. Крім всього іншого, на наш погляд, ця стаття зазначає які люди не є холопами. Цю думку підтверджує стаття 111 Поширеної редакції, котра захищає права тимчасового працівника, зазначаючи, що він не є холопом, і не може стати таким ні за прокорм, ні за придане. 38 стаття Поширеної редакції зазначає можливість послатися на свідчення холопа, якого викрали: “аще кто познаеть челядин свои украден... то оному вести и по кунам до 3-го свода; пояти же челядин в челядина место, а одному дати лице, ать и деть до конечного свода, а то есть не скот, не дзе рчи: [не везде] у кого есмь купил, но по языку ити до конца...”¹. Це положення “Руської Правди” не має аналогів у юридичних пам’ятках інших народів. Адже холоп – особисто залежна людина мала в даному випадку право на свідчення, котрі брались до уваги. Очевидно, в правосвідомості ще остаточно не вкоренився образ повністю залежної людини.

Отже, система злочинів і покарань в першому руському кодексі мала звичайний характер. На момент прийняття збірки в давньоруському суспільстві довгий час застосовувались норми усного звичаєвого права, котрі законодавцю не було сенсу кардинально змінювати. Крім того, дотримання звичаєвих правил поведінки всередині громади було гарантом стабільності правопорядку в державі.

“Руська Правда” за головне джерело мала звичаєве право. Лінгвістичний аналіз слів “закон руський” та “руська правда” засвідчує ідентичність цих понять. Це значить, що подібність статей русько-візантійських договорів, в яких є посилання на “Закон руський” відбивав еволюцію звичаєвих норм, відомих у X ст. як “Закон руський”, в правові норми, зафіксовані в першому писаному законодавчому кодексі.

¹ Правда Русская Пространной редакции (По Троицкому первому списку). – С.32.

Маючи за зразок звичаєве право і відчуючи нові настрої в суспільстві, князі творили таке право, що відповідало новим суспільним відносинам. Цей процес проходив повільно і намагався не виходити за рамки звичаю, але сама правотворчість вже була конфліктом по відношенню до звичаю.

Виникнення “Руської Правди” було закономірним явищем, котре ще раз підтвердило високий рівень правової культури Київської Русі. Про це свідчить і наявність в першому руському кодексі статей, що визначають соціальний статус окремих категорій напівзалежного населення держави і захист їх прав від сваволі господаря, і чітке визначення їхніх обов’язків. Жоден правовий кодекс, сучасний “Руській Правді” не розглядає так прискіпливо права напівзалежних категорій людей. Про високий рівень правової культури свідчить також 20 стаття Поширеної редакції, котра передбачає штраф в 9 кун за звинувачення у вбивстві, якщо підозрюваний зумів відвести обвинувачення.

Таким чином, виникнення “Руської Правди” було закономірним результатом багатовікової еволюції звичаєвого права, князівської правотворчості та рецепції візантійського права. “Руська Правда” стала кодифікацією звичаєвих норм, але не збіркою звичаєвого права. В основі правових змін лежали ті перетворення, що відбулись у східнослов’янському середовищі X – IX ст. Звичаєвий елемент був широко присутній у більшості правових норм “Руської Правди”.

Збірник законів “Руська Правда” засвідчив високий рівень правової культури Київської Русі. Основні її правові положення гармонізували відносини всередині держави. Окремі статті визначили соціально-правовий статус напівзалежного населення держави, захист їх прав від сваволі господаря і чітке визначення їхніх обов’язків. Жоден з сучасних “Руській Правді” правових кодексів не визначав з такою чіткістю права напівзалежних категорій людей. Про високий рівень правової культури свідчить і стаття 20 Поширеної редакції, котра передбачала штраф у 9 кун за звинувачення у вбивстві, якщо підозрюваний доводив свою невинність.

ВИСНОВКИ.

Незважаючи на те, що вивчення звичаєвого права східних слов'ян має давню традицію дослідження цієї проблеми досі не стало предметом спеціального комплексного аналізу. Між тим, ця тема достатньою мірою забезпечена джерельною базою.

Еволюція звичаєвого права східних слов'ян органічно пов'язана з розвитком слов'янської державності. Особливістю русько-української історії є те, що державність, котра пройшла кілька етапів у своєму розвитку, не перетворилась на державу одноразово і це позначилось на процесі її правотворення. Пульсуючий державотворчий процес був причиною того, що звичаєве право мало чинність поряд з писаним законодавством, іноді заповнюючи прогалини в останньому, іноді діючи паралельно з ним. Цей феномен паралельної дії є однією з особливостей української історії.

Першопочатки східнослов'янської державності відносяться до VI ст., періоду перших чітких свідчень про громадський побут, котрий включав звичаї, вірування, мораль і традиції слов'ян. З цього часу основним регулятором суспільних відносин у них був звичай нормативного характеру, що включав у себе звичаї землеробства, війни і першопочатків міжнародного спілкування. Зароджуються окремі елементи звичаєвого права, які, однак, не мають системного і всеохоплюючого характеру. Звичай "народоправства" у антських племенах став однією з головних перешкод для закріплення рабства на українських землях.

У додержавний період значні зміни відбулись в традиційному інституті управління – народні збори, рада старійшин, жреці, племінні вожді. Він поповнюється військовим вождем, а пізніше князем (Rex). Регулятивні функції правових звичаїв ускладнюються. Вони поспирюються на нових правителів, їх найближче оточення (дружину), а також на нові групи населення – ремісників і торговців.

Переломним етапом в еволюції правових звичаїв стало VII ст., багато в

чому зумовлене кардинальними змінами у житті східних слов'ян, насамперед їх розселенням, підвищенням ролі склавів, формуванням союзів племен і ускладненням їх внутрішньої соціальної структури та міжплемінних відносин. Першим незафіксованим прямо на письмі конфліктом звичаю і правотворчості київського князя у VII – VIII ст. стали його претензії на частку тих правових функцій традиційного інституту управління, що стосувались нових явищ у соціальній структурі суспільства і встановлення контролю за рухом по Дніпру. З централізацією князівської влади звичаї у IX ст. хоч і продовжують зберігати свої регулятивні функції, але вже зазнають певного тиску елементів князівської правотворчості.

З утвердженням у Києві князя Олега починається етап стабільно співіснування князівської влади і звичаєвого права в умовах активного окняжіння територій. Перші зразки князівської правотворчості “устави” і “уроки” узгоджувались зі звичаєвим правом і діяли на основі усної звичаєвої домовленості між князем і племінною верхівкою. Звичаєве право лягло в основу нововведень княгині Ольги у галузі регламентації данницьких відносин між великим київським князем і князями інших племен. Реформи княгині Ольги поклали початок еволюції всієї правничої системи Київської держави.

Правові засади регулювання міждержавних відносин Русі з Візантією у IX – X ст. базувались на протодержавних звичаєвих традиціях руських племен, відомих під назвою “Закон Руський”. Колізії між руським і візантійським законами узгоджувались у русько-візантійських договорах, які стосувались як політичних, воєнних, так і економічних відносин двох держав. Київська Русь мала у X ст. високий рівень правової культури, в якій органічно поєднувались державне право і племінна звичаєва традиція. Вона широко використовувалась в русько-візантійських відносинах і сприяла гуманізації міжнародного права.

Візантійське право активно впливало на внутрішню політико-правову орієнтацію Київської Русі і багато в чому сприяло підготовці ґрунту для

прийняття християнства руською знаттю. З запровадженням християнства у 988 р. правова система Русі почала збагачуватись новими правовими нормами, які поширювались й на суспільну ідеологію, з чим почались зміни і в правосвідомості людей. Законодавство з допомогою писемності встало над народними звичаями. Звузилась сфера впливу правових звичаїв на окремі сторони суспільного життя, але ті з них, що не суперечили церковному праву, пристосовувались до нього. Це стало запорукою їх збереженості в правосвідомості народу і в наступні століття.

Рецепція норм візантійського права збагатила руське право і сприяла його удосконаленню й підвищенню духовно-правової культури населення Київської Русі. Головним наслідком рецепції візантійського права стало поширення писаних збірників церковного й світського права. Однак, важливим було розквіт політико-правової думки на місцевому ґрунті. Вершиною такого піднесення стало "Слово про Закон і Благодать" київського митрополита Іларіона. Цей філософсько-релігійний твір мав виняткове значення у теоретичному обґрунтуванні незалежності Київської держави з усіма її державними інститутами, в тому числі й правовим.

Завершальним етапом еволюції правових звичаїв стало XI ст., коли основні їх положення, санкціоновані державою, а також результати князівської правотворчості були кодифіковані першим збірником законів "Руська Правда". Кодифікація правових звичаїв, норм князівської правотворчості і візантійського права гармонізували правові відносини у Київській державі.

"Руська Правда" стала першим правовим актом конституційного характеру, в якому норми звичаєвого права перетворились на закон. Колишні народні звичаї у формі закону гармонізували правові відносини у Київській Русі. За чіткістю визначення правового статусу окремих категорій напівзалежного населення Русі і захистом їх прав "Руська Правда" займала одне з чільних місць у правовій системі Європи.

Кодифікація правових звичаїв у "Руській Правді" мала велике історичне

значення: одержавши законодавче оформлення, правові звичаї перейшли в Литовські статuti і таким чином на довгі віки зберегли тягисть правотворчості українського народу.

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА

Джерела

- 1.1. Багрянородный Константин. Об управлении империей: Текст, перевод, комментарий / Под ред. Г.Г.Литаврина, А.П.Новосельцева. – М.: Наука, 1991. – 496с.
- 1.2. Гаркави А.Я. Сказания мусульманских писателей о славянах и русских. – СПб.: Имп. Акад. наук., 1870. – 213с.
- 1.3. Джаксон Т.Н. Исландские королевские саги о Восточной Европе (с древнейших времен до 1000 г.). – М.: Наука, 1993. – 304с.
- 1.4. Древнерусские княжеские уставы XI-XV вв / Изд. подготовил Я.Н.Щапов. – М.: Наука, 1977. – 240с.
- 1.5. Древняя Русь в свете зарубежных источников / Под ред. Е.А.Мельниковой. – М.: Логос. – 1999. – 606с.
- 1.6. Законодательство Древней Руси. – М.: Юрид. л-ра, 1984. – 386с.
- 1.7. Закон Судный Людем, пространной и сводной редакции. - М.: Изд-во АН СССР, 1961. – 178с.
- 1.8. Изборник Святослава 1073г. – М.: Наука, 1977. – 343с.
- 1.9. Иордан. О происхождении и деяниях гетов. – М.: Изд-во восточной литературы, 1960. – 436с.
- 1.10. Летописец Переяславля Суздальского, составленный в начале XIII в. (между 1214 и 1213 гг.). Издан М.А.Оболенским. – М., 1851. – 112с.
- 1.11. Новгородская Первая летопись старшего и младшего изводов / Под ред. и с предисл. А.Н.Насонова. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950.
- 1.12. Памятники русского права. Вып. I: Памятники права Киевского государства X-XII ст. /Сост. А.А.Зимин. – Госюриздат, 1955. – 288с.
- 1.13. Повесть временных лет / Под ред. и с предисл. В.П.Адриановой-Перетц. – Ч.1. Текст и перевод. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950. – 405с.
- 1.14. ПСРЛ. Т.1. Лаврентьевская и Суздальская летопись по Академическому списку. – Л.: Изд-во АН СССР, 1926-1928. – 577с.

- 1.15. ПСРЛ. Т.2. Ипатьевская летопись. – СПб., 1908. – XVI, 938, 87, IVс.
- 1.16. ПСРЛ. Т.7. Летопись по Воскресенскому списку. – СПб., 1856. – X, 345, 3с.
- 1.17. ПСРЛ. Т.9-10. Патриаршая или Никоновская летопись. – СПб., 1862-1885. – 256, 244с.
- 1.18. ПСРЛ. Т.15. Летописный сборник, именуемый Тверской летописью. – СПб., 1863. – VII, 504с.
- 1.19. ПСРЛ. Т.38. Радзивилловская летопись. – Л.: Наука, 1989. – X, 165
- 1.20. Правда Русская Краткой редакции (По академическому списку) // Материалы к изучению государства и права СССР. "Русская Правда". – М.: Изд-во МГУ, 1962. – С.14-32.
- 1.21. Правда Русская Пространной редакции (По Троицкому первому списку) // Материалы к изучению государства и права СССР. "Русская Правда". – М.: Изд-во МГУ, 1962. – С.38-47.
- 1.22. Правда Русская. Т.1. Тексты / Подг. к печати В.П.Любимов, Н.Ф.Лавров, М.Н.Тихомиров, Г.Л.Гейерманс, Г.К.Кочин. Под ред. акад. Б.Д.Грекова. – М.; Л.: Изд-во АН СССР., 1940. – 505с.; Т.2. Комментарии: / Сост. Б.В.Александров, В.Г.Гейман, Г.Е.Кочин и др. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1963. – 471с.
- 1.23. Российское законодательство X – XX вв. / Под ред. и с предисл. В.Л.Янина.: В 9 т. – М.: Юрид. л-ра, 1984. – Т.1. – 430с.
- 1.24. Руська Правда.: Посібник із законодавства Київської Русі / Під ред. О.Д.Брайченко. – Кіровоград, 1995. – 43с.
- 1.25. Русская Правда по Синодальному списку. – М., - 1910. – 28с.
- 1.26. Свод древнейших письменных известий о славянах. – Т.1: I-VI вв. – М.: Наука, 1991. – 472с.
- 1.27. Свод древнейших письменных известий о славянах. – Т.II: VI – VIII вв. – М.: Наука, 1992. – 396с.
- 1.28. Свод законов Киевской Руси. / Под ред. И.П.Ермолаевой, Р.Г.Кашафутринова. – Казань, : Изд-во Казанского ун-та, 1985. – 89с.

- 1.29. "Слово о Законе и Благодати" // Молдаван А.М. Слово о Законе и Благодати Илариона. – К.: Наук. думка, 1984. – С.78-100.
- 1.30. Слово о полку Игореве / Текст и переводы. – Л.: Наука, 1985. – 294с.
- 1.31. Эклога. Византийский законодательный свод VIII века. / Вступительная статья, перевод, комментарий Липшиц Е.Э. – М.: Наука, 1965. – 225с.
- 1.32. *Prudencii Frecentis annales. Annalium Bertinianorum pars secunda // Monumenta Germaniae Historica. Scriptores.* – Leipzig, 1925. – Т.1. – 434р.
- 1.33. *Svod zakonuv slovianskich.* – Praha, 1880. – 94s.

Література

- 2.34. Адрианова-Перетц В.П. Очерки поэтического стиля Древней Руси. – М.; Л.: Наука, 1947. – 247с.
- 2.35. Алексеева Т.И. Этногенез восточных славян по данным археологии. – М.: Изд-во МГУ, 1973. – 330с.
- 2.36. Алексеев С.С. Проблемы теории права. – Свердловск: Изд-во Свердл. ун-та – 1972. – 375с.
- 2.37. Аннерс Э. История европейского права. – М.: Наука, 1996. – 395с.
- 2.38. Аписимов А.Ф. Духовная жизнь первобытного общества. – М.; Л.: Наука, 1966. – 433с.
- 2.39. Аничков Е.В. Язычество и Древняя Русь. – СПб., 1914. – 386с.
- 2.40. Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения славян на природу. – В 3-х т., М., 1865-69. Т.1. – 412с.
- 2.41. Баран В.Д. Ранні слов'яни між Дніпром та Прип'яттю. – К.: Наук. думка, 1972. – 244с.
- 2.42. Баран В.Д. Давні слов'яни. – К.: Альтернативи., 1998. – 335с.
- 2.43. Барац Г.М. Критико-сравнительный анализ договоров Руси с Византией. – К., 1912 - XII/ 266с.
- 2.44. Барац Г.М. О судебных законодательствах по Русской Правде. – Окрема відбитка з журналу "Вестник права", 1906. – 43с.

- 2.45. Барац Г.М. Происхождение летописного сказания о начале Руси. – К., 1913. – 68с.
- 2.46. Бенсон Б. Создание права. Правосудие без государства. – Сан-Франциско, 1990. – 213с.
- 2.47. Бережков Н.Г. Хронология русского летописания. – М.: Изд-во АН СССР, 1963. – 376с.
- 2.48. Білецький Л. Руська Правда й історія її тексту / За ред. Ю.Квиша. – Вінніпег: УВАІЦ, 1993. – 116с.
- 2.49. Бондарук Т.І. Основоположники Київської історико-юридичної школи. – К.: Наук. думка, 1995. – 163с.
- 2.50. Бондарь С.В. Философско-мировоззренческое содержание Изборников 1073-1076 гг. – К.: Наук. думка, 1990. – 152с.
- 2.51. Борисенко В.Й. Курс української історії. – К.: Либідь, 1996. – 616с.
- 2.52. Боровський Я.Є. Світогляд давніх киян. – К.: Наук. думка, 1992. – 176с.
- 2.53. Брайчевський М.Ю. Біля джерел слов'янської державності. – К.: Наукова думка, 1964. – 355с.
- 2.54. Брайчевський М.Ю. Вибрані твори: Іст.-археол. студії. Публіцистика. – Нью-Йорк; К.: Видавничий дім “KM Academia”, 1999. – 600с.
- 2.55. Брайчевський М.Ю. Походження Русі. – К.: Наук. думка, 1968. – 224с.
- 2.56. Брицин М.А. Юридическая терминология в восточнославянской письменности. – Автореферат дис. ... д-ра филолог. наук /АН УССР., Отд. лит. языка и искусствоведения. – Хмельницький., 1967. – 38с.
- 2.57. Василенко Н.П. Карний зміст “потокa” Руської Правди. – К.: УАН, 1925. – 180с.
- 2.58. Валеев Д.Ж. Обычное право и начальные этапы его генезиса // Правоведение, 1974. - №6 – С.29-38.
- 2.59. Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. – Ростов-на-Дону.: Феникс, 1995. – 640с.
- 2.60. Владимирский-Буданов М.Ф. Хрестоматия по истории русского права. – Вып.1. – СПб.: Оглоблин., 1887. – 236с.

- 2.61. Владимирский-Буданов М.Ф. Неизданные законы юго-западных славян // ЖМНП, 1882. – №3. – С.91-104.
- 2.62. Владимирский-Буданов М.Ф. Русские исторические древности. – СПб., 1903. – 171с.
- 2.63. Вовк Ф.К. Студії з української етнографії та антропології. – К.: Мистецтво, 1995. – 336с.
- 2.64. Воропай О. Звичаї нашого народу. Етнографічний нарис: В 2т. - К.; Оберіг, 1991. – Т.1. – 457с., Т.2. – 449с.
- 2.65. Гегель Г.В.-Ф. Философия права. – М.: Мысль, 1990. – 524с.
- 2.66. Гегель Г.В.-Ф. Философия религии. – М.: Мысль, 1976. – 532с.
- 2.67. Гуревич А.Я. История и сага. – М.: Наука, 1972. – 108с.
- 2.68. Гончаренко В.Д. История государства и права Украины. – К.: Укр. юрид. акад., 1993. – 116с.
- 2.69. Гончаров А.Ф. Кровнородственные группы в уголовном и наследственном праве по Русской Правде и другим европейским средневековым памятникам права // Методология историко-правовых исследований. – М.: Изд-во МГУ, 1980. – С.37-49.
- 2.70. Горский А.А. Древнерусская дружина. – М.: Изд-во "Прометей" МГПИ им. В.И.Ленина, 1989. – 123с.
- 2.71. Графский В.Г. Представление о власти и законе в средневековой Руси: Римско-византийские влияния // Римско-константинопольское наследие на Руси: идея власти и политическая практика. – М.: Ин-т российской истории РАН, 1995. – С.120-136.
- 2.72. Греков Б.Д. Борьба Руси за создание своего государства. – М.;Л.: АН СССР, 1945. – 77с.
- 2.73. Греков Б.Д. Киевская Русь. – М.: Госполитиздат, 1953. – 568с.
- 2.74. Грушевський М.С. Історія України-Руси: В 11 т., 12 кн. - К.: Наук. думка, 1991. – Т.1. – 736с.
- 2.75. Грушевский М.С. Очерк истории украинского народа. – К.: Либідь, 1991. – 400с.

- 2.76. Гуржій О.І. Право в Українській козацькій державі. – К.: Ін-т історії України НАІГУ, 1994. – 37с.
- 2.77. Давид Рене. Основные правовые системы современности. – М.: Прогресс, 1988. – 496с.
- 2.78. Дарест Р. Исследования по истории права. – СПб.: Пантелеев, 1894. – 378с.
- 2.79. Давня історія України: У 2 кн. / Під ред. П.П.Толочко - К.: Либідь, 1995. – Кн.2 – 224с.
- 2.80. Добров О. Правоутворення без законодавця. // Праці Комісії для вивчення звичаєвого права України. – К.: УАН, 1928. – 443с.
- 2.81. Древнерусские поселения Среднего Поднепровья: Археологическая карта. – К.: Наук. думка, 1984. – 195с.
- 2.82. Довнар-Запольский М.В. Политический строй Древней Руси. Вече и князь. – М., 1909. – 63с.
- 2.83. Дьяконов М. Очерки общественного и государственного строя Древней Руси. – М.; Л.: Госиздат, 1926. – 402с.
- 2.84. Евреинов Н. История телесных наказаний в России. – Х.: Прогресс ЛТД, 1994. – 234с.
- 2.85. Есипов В.В. Преступление и наказание в древнем праве. – оттиск из Варшавского университета известий №2, 1903. – 12с.
- 2.86. Ефименко А.Я. Исследование народной жизни. – В.І. Обычное право. – М., 1884. – 382с.
- 2.87. Загоскин Н.П. Уставные грамоты XIV-XVI вв. определяющие порядок местного правительственного управления. – Казань, 1875. – 143с.
- 2.88. Загоскин Н.П. Метод и средства сравнительного изучения древнейшего обычного права славян вообще и русских в особенности. – Казань, 1877.
- 2.89. Залесский В.Ф. Власть и право. – Казань, 1897. – 217с.
- 2.90. Запiзняк Л.Л. Від склавiнiв до української нацiї. – К.: Абрис, 1997. – 196с.

- 2.91. Загірня М.М. Про одруження на Україні в давніші часи. – К., 1912. – 78с.
- 2.92. Зыбковец В.Ф. Происхождение нравственности. – М.: Мысль, 1974. – 143с.
- 2.93. Зимин А.А. Феодалная государственность и Русская Правда // Исторические записки. – 1965. – №7. – С.232-246.
- 2.94. Золотухина М.Н. Развитие русской средневековой политико-правовой мысли. – М.: Юрид. л-ра, 1985. – 200с.
- 2.95. Івакін Г.Ю. Історичний розвиток Кнєва XIII – середини XVI ст. – К.: Ін-т Археології НАН України, 1996. – 272с.
- 2.96. Иванов В.В., Топоров В.Н. Исследования в области славянских древностей. – М.: Наука, 1974. – 243с.
- 2.97. Иванов В.В. Реконструкция индоевропейских слов и текстов, отражающих культ волка // Известия АН СССР. Серия литературы и языка, 1984. – №5. – С.397-410.
- 2.98. Иванов В.В. К вопросу существования у славян «дружины» в конце VI-VII вв. (по данным Чудес св. Дмитрия) // Этнография, ранняя этническая история и культура славян. – М.: Наука, 1985. – С.41-59.
- 2.99. Иванов В.В., Топоров В.П. О языке древнего славянского права (к анализу нескольких ключевых терминов) // Славянское языкознание. VIII-й Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. – М.: Наука, 1978. – С.226-235.
- 2.100. Ивановский В.В. Русское государственное право. – Казань, 1898. – Т.1, Ч.2: Местные установления. – С.179.
- 2.101. Идейно-философское наследие Иллариона Киевского. – М.: Изд-во МГУ, 1986. – Ч.1. – 170с.
- 2.102. Історія України: Нове бачення. У 2 т. / Під ред. В.А.Смоля. – К.: Україна., 1995. – Т.1. – 350с.
- 2.103. Иоффе О.С. Основы римского гражданского права. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1974. – 156с.

- 2.104.Исаев М.М. Уголовное право Киевской Руси. – М.: Изд-во АН СССР, 1946. – 139с.
- 2.105.История кодификации гражданского права: В 2т. – СПб., 1876. – 485с.
- 2.106.Иконников В. Опыт исследования о культурном значении Византии в русской истории. – К., 1869. – 552с.
- 2.107.История государства и права Украинской ССР: В 3-х т. – К.: Наук. думка, 1987. – Т.1. – 317с.
- 2.108.Калачев Н. Предварительные юридические сведения для полного объяснения Русской правды. – СПб., 1880. – VIII, XIV, 263с.
- 2.109.Карамзин Н.М. История государства Российского. – СПб.: Буланин, 1995. – 237с.
- 2.110.Карнович Е.П. Родовые названия и титулы в России и слияние иноверцев с русами. / Репринтное воспроизведение издания 1886 г. – М.: БИМПА, 1991. – 250с.
- 2.111.Ключевский В.О. Сочинения: В 9 т. / Под ред. В.Л.Янина. – М.: Мысль, 1987. – Т.1. Курс русской истории. – 430с.
- 2.112.Ключков В.В. Религия, государство и право. – М.: Мысль, 1978. – 287с.
- 2.113.Ковалевский А.П. Книга Ахмеда Ибн-Фадлана о путешествии на Волгу в 921-922 гг. Статьи, переводы, комментарии. – Харьков: Изд-во Харьковского ун-та, 1956. – 123с.
- 2.114.Ковалевский М.М. От прямого народоправства к представительному, от патриархальной монархии к парламентаризму. – М.: Тип. Сытина, 1906. – 520с.
- 2.115.Ковалевский М.М. Первобытнос право. – М.: Тип. Мамонтова, 1886. – 168с.
- 2.116.Ковалевский М.М. Родовой быт в настоящем, недавнем и отдаленном прошлом. Опыт в области сравнительной этнографии и истории права. – СПб.: Брокгауз-Эфрон, 1911. – 312, VIIIс.
- 2.117.Козак Д.Н. Древние славяне. – Николаев: Возможности Киммерии, 1997. – 24с.

- 2.118. Коллер И. Право как элемент культуры. – М., 1896. – 137с.
- 2.119. Колесницкий Н.Ф. Феодалное государство (VI-XV вв.). – М.: Просвещение, 1967. – 271с.
- 2.120. Колесов В.В. Мир человека в слове Древней Руси. – Л: Изд-во Ленинградского ун-та, 1986. – 311с.
- 2.121. Косвен М.И. Нариси з історії первісної культури. (Пер. з рос. вид. 1953 р.) – К.: Рад. школа, 1955. – 200с.
- 2.122. Косвен М.И. Преступление и наказание в догосударственном обществе. – М.; Л.: ГИЗ, 1925. – 140с.
- 2.123. Корецкий В.М. Лекции по истории государственности и права. – М.: Юрид. изд., 1987. – 96с.
- 2.124. Коринный Н.Н. Переяславская земля (X – первая половина XIII века). – К.: Наук. думка, 1992. – 312с.
- 2.125. Котляр Н.Ф. Древнерусская государственность. – СПб.: Алстейя, 1998. – 445с.
- 2.126. Котляр М.Ф. Русь язичницька: біля витоків східнослов'янської цивілізації. – К.: Заповіт, 1995. – 288с.
- 2.127. Котляр М.Ф. Утворення Давньоруської держави. – К.: Ін-т історії України НАНУ, 1993. – 43с.
- 2.128. Крип'якевич І.П. Історія України. – Львів: Світ, 1990. – 520с.
- 2.129. Кристер А.Е. Спільна власність за звичаєвим правом України. Стародавні часи. – К.: ВУН, 1928. – 443с.
- 2.130. Кристер А.Е. Три ступені правоутворення. – К.: УАН, 1925. – 94с.
- 2.131. Кушинська Л.А. Перетворення звичаю на звичаєве право східних слов'ян // Держава і право. Щорічник наук. праць молодих вчених. – К.: Ін Юре, 1999. – С.38-45.
- 2.132. Ланге Н. Древнерусское право в "Истории" г.Костомарова // Русский вестник. - 1876. - №5. - С.303-347.
- 2.133. Леббок Дж. Доисторические времена или первобытная эпоха человечества, представленная на основании изучения остатков

древности и нравов и обычаев современных дикарей / Пер. с 3-го англ. изд. под ред. Д.Н.Анучина. – М.: Природа, 1876 /2/, 11, 491, /1/, VII с ил.

- 2.134.Лебон Г. Психология народов и масс. – СПб.: Макет, 1995. – 313с.
- 2.135.Леонтович Ф.И Краткий очерк истории русского права. – Вып.1. Источники права земского периода. – Одесса, 1889. – 90с.
- 2.136.Леонтович Ф.И. Национальный вопрос в древней России. – К., 1895. – 112с.
- 2.137.Леонтович Ф.И. Старый земской обычай. – Одесса, 1889. – 73с.
- 2.138.Лихачев Д.С. Русские летописи и их культурно-историческое значение. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1947. – 499с.
- 2.139.Лихачев Д.С. Текстология: На материале русской литературы X-XVII веков. – 2-е изд. перераб. и доп. – Л.: Наука, 1983. – 639с.
- 2.140.Ловм'янський Г. Основні риси пізньоплеменного та ранньодержавного устрою слов'ян. // Укр. іст. журн., 1969. - №11. – С.42-43.
- 2.141.Ловмянский Г. Основные черты позднеплеменного и раннегосударственного строя славян. // Становление раннефеодальных славянских государств. – К.: Наук.думка, 1972. – С.4-16.
- 2.142.Ловмянський Х. Русь и норманны. / Вст. слово В.Т.Пашуто. – М.: Прогресс, 1985. – 304с.
- 2.143.Лозовик П.В. Історія громади. Ч.1. Доісторична культура. – Х., К.: Пролетар, 1930. – 272с.
- 2.144.Льюис Д. Человек и эволюция. – М.: Прогресс, 1964. – 156с.
- 2.145.Мавродин В.В. Очерки истории СССР. Древнерусское государство. – М.: Учпедгиз., 1956. – 264с.
- 2.146.Мавродин В.В. Древняя Русь: Происхождение русского народа и образование Киевского государства. – М.: Госполитиздат, 1946. – 311с.
- 2.147.Мавродин В.В. Образование Древнерусского государства. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1945. – 432с.
- 2.148.Максимейко Н.А. Опыт критического исследования Русской Правды. –

- Вып. 1. Краткая редакция. – Х.: Тип. Зильберберг, 1914. – 217с.
- 2.149. Малиновский О. Стародавній державний лад східних слов'ян та його пізніші зміни. Нариси з історії права. – К.: ВУАН, 1929. – 185с.
- 2.150. Максимов Е.В. Среднее Поднепровье на рубеже нашей эры. – К.: Наук. думка, 1972. – 183с.
- 2.151. Малик Я., Вол Б., Чуприна В. Історія української державності. – Львів: Світ, 1993. – 248с.
- 2.152. Миллер Д.Г. Очерк из истории и юридического быта старой Малороссии. Суды земские, городские и подкормские в XVIII в. – Х. – СПб.: Тип. губернского правления, 1895. – 181с.
- 2.153. Мирочников Л.Т. Дохристиянское жречество в Древней Руси: старцы, старосты, волхвы. // Автореферат дис. ... канд. ист. наук. – Минск, 1969. – 20с.
- 2.154. Морган Л.Г. Древнее общество или исследование человеческого прогресса от дикости через варварство к цивилизации. / Пер. с англ. под ред. М.О.Косвена. – Л.: Изд-во Института народов Севера ЦИК СССР, 1935. – 350с.
- 2.155. Моця О.П. Київська Русь: Результати та перспективи досліджень // Український історичний журнал. – 1996. – №4. – С.36-43.
- 2.156. Моця О.П., Ричка В.М. Київська Русь: Від язичництва до християнства. Навчальний посібник – К.: Глобус, 1996. – 244с.
- 2.157. Мэнн Г.С. Древний закон и обычай. Исследования по истории древнего права. – М.: Изд. редакции "Юридического вестника", 1884. – 312с.
- 2.158. Мэнн Г.С. Древнее право, его связь с древней историей общества и его отношение к новейшим идеям. – Пер. с 4-го английского издания Н.Белозерской. – СПб.: Кожанчиков, 1873. – 11, 312с.
- 2.159. Мельникова Е.А. Древняя Русь в исландских географических сочинениях. // Древнейшие государства на территории СССР. – М.: Наука, 1979. – 269с.
- 2.160. Насонов А.Н. История русского летописания XI-XV вв. – М.: Наука,

1969. – 556с.
- 2.161.Насонов А.Н. “Русская земля” и образование территории Древнерусского государства. – М.: Изд-во АН СССР, 1951. – 261с.
- 2.162.Наулко В.І. Культура і побут населення України. – К.: Либідь, 1991. – 232с.
- 2.163.Нидерле Л.І. Славянские древности / Пер. с чеш. Т.Ковалевой и М.Харитоновой. – М.: Издательство иностранной литературы, 1956. – 450с.
- 2.164.Никольский В. О началах исследования в древнем русском праве. Исторические рассуждения. – М., 1859. – 69с.
- 2.165.Новосельцев А.Г. Восточные источники о восточных славянах и Руси V-IX ст. // Древнерусское государство и его международное значение. – М.: Наука, 1965. – С.91-123.
- 2.166.Огієнко І. Українська культура. Коротка історія культурного життя українського народу. – К.: Вид-во книгарні Е.Череповського, 1918. – 272с.
- 2.167.Огієнко І. Дохристиянські вірування українського народу. Історична релігійна монографія. – К.: АТ Обереги, 1992. – 425с.
- 2.168.Оршанский И.Г. Исследования по русскому праву, обычному и брачному. – СПб., 1879. – 123с.
- 2.169.Павленко Ю.В. Передісторія давніх русів у світовому контексті. – К.: Фенікс, 1994. – 418с.
- 2.170.Падох Я. Суди й судовий процес старої України. – Нью-Йорк – Париж – Сідней – Торонто – Львів: НТШ, 1990.
- 2.171.Падох Я. Охорона честі й свободи людини в карному праві Княжої України. – Науковий збірник УВУ, 1956. – Т.VI. – С.43-59.
- 2.172.Пайпс Р. Россия при старом режиме. – М.: Независимая газета, 1993. – 421с.
- 2.173.Пастернак Я. Ранні слов'яни в історичних, археологічних та лінгвістичних дослідженнях. Праці історично-філософської секції, –

- Нью-Йорк: ВУАН, 1975. – 150с.
- 2.174.Пашов-Сильванский Н.П. Феодализм в России. – М.: Наука, 1988. – 696с.
- 2.175.Пеньков Е.М. Социальные нормы – регулятор поведения личности. – М.: Мысль, 1972. – 198с.
- 2.176.Петров В.П. Походження українського народу. – К.:Фенікс, 1992. – 58с.
- 2.177.Петрухин В.Я. Начало этнокультурной истории Руси IX-XI веков. Смоленск: Русич; М.: Гнозис, 1995. – 320с.
- 2.178.Писаренко Ю.Г. Збруцький ідол // Київська старовина, 1993. - №4. – С.57-62.
- 2.179.Писаренко Ю.Г. Велес – Волос в язичницькому світогляді давньої Русі. – К.: Ін-т археології НАН України, 1997. – 238с.
- 2.180.Погодин А.А. Об истории славянских передвижений. – СПб., 1901. – IV, 167с.
- 2.181.Погодин М.П. Древняя русская история до монгольского ига: В 2 т. – М., 1872, Т.1. – 663с.
- 2.182.Покровский М.Н. Русская история с древнейших времен. – Т.1. – Л.: Госиздат, 1924. – 263с.
- 2.183.Полонська-Василенко Н.Д. Історія України: У 2 т. Т.1. До середини XVIII ст. – К.: Либідь, 1992. – 640с.
- 2.184.Погодин М.П. О происхождении Руси. Историко-критические рассуждения М.Погодина. – М.: Университетская тип., 1825. - /2/ 176с.
- 2.185.Пост А.Г. Зачатки государственности и правовых отношений. – М.: Тип. Баландина, 1901. – 280с.
- 2.186.Потебня А.А. О мифологическом значении некоторых обрядов и поверий. – М.: Университетская тип., 1865. – 310, VIIс.
- 2.187.Пресняков А.Е. Княжое право в Древней Руси. Очерки по истории X-XII ст. – СПб.: Тип. Александрава, 1909. – 315с.
- 2.188.Пресняков А.Е. Княжое право в Древней Руси. Лекции по русской истории. Киевская Русь. – М.: Наука, 1993. – 635с.

- 2.189. Прицак О. Походження Русі: Стародавні скандинавські джерела (крім ісландських саг) Т. I. – К.: Оберег, 1997. – 173с.
- 2.190. Приселков М.Д. История русского летописания. XI-XV вв. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1940. – 188с.
- 2.191. Приходнюк О.М. Археологічні пам'ятки Середнього Подніпров'я VI-IX ст. н.е. – К.: Наук. думка, 1980. – 151с.
- 2.192. Приходнюк О.М. Анты и пеньковская культура // Древнее славяне и Киевская Русь. – К.: Наук. думка, 1989. – 58-89с.
- 2.193. Рапов О.М. Княжеские владения на Руси в X-первой половине XIII века. – М.: Изд-во МГУ, 1977. – 267с.
- 2.194. Ричка В.М. Київська Русь: Проблеми етнокультурного розвитку. (Конфесійний аспект). – К.: Ін-т історії України НАНУ, 1994. – 34с.
- 2.195. Ричка В.М. Церква Київської Русі (соціальний та етнокультурний аспект) К.: Ін-т історії України НАНУ, 1997. – 208с.
- 2.196. Рыбаков Б.А. Древняя Русь. Сказания. Былины. Летописи. – М.: Изд-во АН СССР, 1963. – 361с.
- 2.197. Рыбаков Б.А. Древности эпохи сложения восточного славянства. – М.: Наука, 1964. – 363с.
- 2.198. Рыбаков Б.А. Изборник Святослава 1073. – М.: Наука, 1977. – 343 с.
- 2.199. Рыбаков Б.А. Нестор о славянских обычаях // Древние славяне и их соседи. – М.: Наука, 1970. – 40-44с.
- 2.200. Рыбаков Б.А. Ремесло Древней Руси. – М.: Изд-во АН СССР, 1948. 792с.
- 2.201. Рыбаков Б.А. Образование древнерусского государства. – М.: Изд-во АН СССР, 1955. – 89с.
- 2.202. Рыбаков Б.А. Новая концепция предыстории Киевской Руси // История СССР, 1981, №1, С.56-75, №2, С.40-59.
- 2.203. Рыбаков Б.А. Первые века русской истории. – М.: Наука, 1964. – 240с.
- 2.204. Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. – М.: Наука, 1987. – 783с.
- 2.205. Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. – М.: Наука, 1981. – 607с.

- 2.206.Рогов В.А. К вопросу о развитии княжеской власти на Руси // Древняя Русь: Проблемы права и правовой идеологии. –М.: Наука, 1984. – С.51-86.
- 2.207.Самоквасов Д.Я. Исследование по истории русского права. – М., 1896.
- 2.208.Самоквасов Д.Я. История русского права. Начала политического быта древних славян. – Варшава: Тип. Земкевича и Ньюаковского, 1878. – XII, 272, 74с.
- 2.209.Самоквасов Д.Я. Курс истории русского права. – М.: Тип. Моск. ун-та, 1908. – VII, XXIX, 420с.
- 2.210.Сахаров А.Н. Дипломатия Древней Руси (IX – первая половина X в.) – М.: Мысль, 1980. – 358с.
- 2.211.Сахаров А.Н. Дипломатия Святослава. – М.: Международные отношения, 1991. – 240с.
- 2.212.Свердлов М.Б. Генезис и структура феодального общества в Древней Руси. – Л.: Наука, 1983. – 238с.
- 2.213.Свердлов М.Б. К истории текста Краткой редакции Русской Правды // Вспомогательные исторические дисциплины, 1978. – Т.10. – 135-159с.
- 2.214.Свердлов М.Б. От закона Русского к Русской Правде. – М.: Юрид. л-ра, 1988. – 176с.
- 2.215.Седов В.В. Происхождение и ранняя история славян. – М.: Наука, 1979. – 156с.
- 2.216.Седов В.В. Анты // Проблемы советской археологии. – М., 1978. – С.8-22.
- 2.217.Седов В.В. Восточные славяне в VI-XIII вв.: Археология СССР. – М.: Наука, 1982. – 327с.
- 2.218.Сергеевич В.И. Вече и князь. Русское государственное устройство и управление во времена князей Рюриковичей. Исторические очерки. – М.: Тип. А.И. Мамонтова, 1867. – II, 413с.
- 2.219.Сергеевич В.И. Лекции по истории русского права. – СПб.: Тип. Воглянского, 1890. – 208с.

- 2.220.Сергеевич В.И. Русская Правда в четырех редакциях. По спискам археографическому, Троицкому и князя Оболенского (с дополнениями и вариантами из других списков). – СПб.: Издал В.Сергеевич, 1904. – XXII, 51с.
- 2.221.Сергеевич В.И. Русские юридические древности. – СПб.: Тип. Лебедева, 1890. – XII, 517с.
- 2.222.Славяне Юго-Восточной Европы в предгосударственный период. – К.: Наук. думка, 1990. – 488с.
- 2.223.Сличение индийских законов Ману о браках с брачными обычаями славян по летописи Нестора. – К., 1867. – /2/ 19с.
- 2.224.Сміленко А.Т. Слов'яни та їх сусіди в степовому Подністров'ї (II-XIII ст.). – К.: Наук. думка, 1975. – 209с.
- 2.225.Советская историография Киевской Руси. – Л.: Наука, 1978. – 279с.
- 2.226.Советское источниковедение Киевской Руси. – Л.: Наука, 1979. – 263с.
- 2.227.Срезневский И.И. Сведения и заметки о малоизвестных и неизвестных памятниках X-XI ст. – СПб. : Тип. Императорской Академии наук, 1867. – 382с.
- 2.228.Срезневский И.И. Святилища и обряды языческого богослужения древних славян по свидетельствам современным и преданиям. – Харьков: Тип. Университета, 1846. – 107с.
- 2.229.Срезневский И.И. Материалы для словаря русского языка. – Т.1., 1893. – XI. – 1420 стб., 49с; Т.2, 1895. – 1802 стб.; Т.3. 1896. – 271 стб.
- 2.230.Тарановский Ф.В. Учебник энциклопедии права. – М., 1901. – 157с.
- 2.231.Титарчук А.А. Обычай в правовой системе. Некоторые аспекты. // Юридическая наука и проблемы формирования демократического правового государства Украины. – К.: Ин-т системных исследований образования Украины. Укр. юрид. акад. – 1993. – 167с.
- 2.232.Тимошук Б.А. Восточнославянская община VI-X вв. – М.: Наука, 1990. – 217с.
- 2.233.Тимошук Б.О. Східні слов'яни VII-X ст.: полгоддя, язичництво, початок

- держави. – Чернівці: “Прут”, 1999. – 174с.
- 2.234. Тихомиров М.Н. Древняя Русь. – М.: Наука, 1975. – 429с.
- 2.235. Тихомиров М.Н. Исследование о Русской Правде: происхождение текстов. – М.; Л.: АН СССР, 1941. – 255с.
- 2.236. Тихомиров М.Н. Исторические связи России со славянскими странами и Византией. – М.: Наука, 1969. – 374с.
- 2.237. Тихомиров М.Н. Пособие для изучения “Русской Правды”. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1953. – 198с.
- 2.238. Ткач А.П. Історія кодифікації дореволюційного права України. – К.: Вид-во Київського ун-ту, 1968. – 170с.
- 2.239. Толочко П.П. Древнерусский феодальный город. – К.: Наук. думка, 1989. – 256с.
- 2.240. Толочко П.П. Київська Русь. – К.: Абрис, 1996. – 360с.
- 2.241. Толочко А.П. Князь Древней Руси: власть, собственность, идеология. – К.: Наук. думка, 1992. – 224с.
- 2.242. Толочко О.П. Русь: держава і образ держави. – К.: Ін-т історії України НАНУ, 1994. – 38с.
- 2.243. Тойнби А.Дж. Постыжение истории. – М.: Прогресс, 1991. – 756с.
- 2.244. Третьяков П.Н. По следам древних славянских племен. – Л.: Наука, 1982. – 141с.
- 2.245. Троцкий И.М. Элементы дружинной идеологии в “Повести Временных лет” // Проблемы источниковедения: Вып. 2. – М.; Л., 1935. – С.14-19.
- 2.246. Трубецкой Е.Н. Энциклопедия права. – К., 1906. – 184с.
- 2.247. У истоков общности философских культур русского, украинского и болгарского народов. – К.: Наук. думка, - 1983. - 163с.
- 2.248. Українська минувшина. Ілюстрований етнографічний довідник. – К.: Либідь, 1993. – 256с.
- 2.249. Українська народність. Нариси соціально-економічної та етнополітичної історії. – К.: Наук. думка, 1990. – 560с.
- 2.250. Українці: Народні вірування, повір'я, демонологія. Упорядник

- А.П.Пономарьов. – К.: Либідь, 1992. – 640 с.
- 2.251. Українська культура. Лекції за редакцією Дмитра Антоновича. – К., 1993. – 592с.
- 2.252. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т.1–4. – М.: Прогресс, 1964 – 1973.
- 2.253. Федоров О.И. Доктрина матриархата. Естественнаоучное обоснование духовности. – К., 1897. – 94с.
- 2.254. Фрезер Д.Д. Фольклор в Ветхом завете. Перевод с англ. Изд. 2-е, испр. – М.: Мысль, 1985. – 511с.
- 2.255. Фрезер Д.Д. Золотая ветвь: Исследование магии и религии. Перевод с англ. – 2-е изд. – М.: Политиздат, 1986. – 703с.
- 2.256. Фроянов И.Я. Киевская Русь. Очерки социально-политической истории. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1974. – 160с.
- 2.257. Хачатуров Р.Л. Становление права. На материале Киевской Руси. – Тбилиси: Изд-во Тбилисского ун-та, 1988. – 264с.
- 2.258. Черпиловский З.М. Всеобщая история государства и права. – М.: Высшая школа, 1973. – 630с.
- 2.259. Черпиловский З.М. Русская Правда в свете славянских судебныхников // Древняя Русь: Проблемы права и правовой идеологии. – М.: Мин-во высшего и среднего специального образования СССР, 1984. – С.7-14.
- 2.260. Черепянин Л.В. Общественно-политические отношения в Древней Руси и Русская Правда // Древнерусское государство и его международное значение. – М.: Наука, 1965. – С.213-281.
- 2.261. Черкаський І. Громадський колпний суд на Україні-Русі XVI-XVIII вв. // Праці комісії для виучування звичасвого права України. – Вип. 4. – К., 1928. – С.47-56.
- 2.262. Чмихов М.О., Кравченко Н.М., Черняков І.Т. Археологія та стародавня історія України. – К.: Либідь, 1992. – 375с.
- 2.263. Чмыхов Н.А. Истоки язычества Руси. – К.: Лыбедь, 1990. – 383с.

- 2.264. Чубатий М. Огляд історії українського права. Історія джерел та державного права. – УВУ, Мюнхен. – К.: УДЖ НООсфера, 1994. – 220с.
- 2.265. Шахматов А.А. Обзорение русских летописных сводов XIV-XVI вв. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1938. – 372с.
- 2.266. Шахматов А.А. Повесть временных лет. Т.1. Вводная часть. текст. Примечания. – Пг., 1916, – VIII, XXX, 403с.
- 2.267. Шахматов А.А. Разыскания о древнейших русских летописных сводах. – СПб., 1808. – 686с.
- 2.268. Шевчук В.П., Тараненко М.Г. Історія української державності. Курс лекцій. – К.: Либідь, 1999. – 243с.
- 2.269. Щапов Я.Н. “Закон Русский” договоров Руси с Византией и “Правда Русская” // Внешняя политика Древней Руси. – М.: Наука, 1988. – С.114-129.
- 2.270. Эверс И.Ф. Древнейшее русское право в историческом его раскрытии. – СПб., 1826. – 422с.
- 2.271. Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. – М.: Госполитиздат, 1961. – Т.21. – С.23-178.
- 2.272. Юридична наука і освіта на Україні. – К.: Наук. думка, 1992. – 300с.
- 2.273. Юшков С.В. Всеобщая история государства и права: Учебник для юридических вузов. – М.: Юрид. изд-во. – Ч.2. Феодализм. – 1947. – 272с.
- 2.274. Юшков С.В. Нариси з історії виникнення і початкового розвитку феодалізму в Київській Русі. – К.: Наук. думка, 1992. – 352с.
- 2.275. Юшков С.В. Общественно-политический строй и право Киевского государства. – М.: Госюриздат, 1949. – 544с.
- 2.276. Юшков С.В. Русская Правда: Происхождение, источники, ее значение. – М.: Изд-во АН СССР, 1950. – 380с.
- 2.277. Язловський Б.О. Репрезентативна метода та студії над звичаєвим

- правом // Праці комісії для вивчення звичаєвого права України. ...
Вип. 2. – К., 1928. – С.5-17.
- 2.278. Яковкин И. М.Ф.Владимирский-Буданов // ЖМНП, 1916. – №2. – С.32-36.
- 2.279. Яковлів А. Українське право. // Українська культура. Лекції за редакцією Дмитра Антоновича. – К.: Либідь, 1993. – С.212-243.
- 2.280. Янин В.Л. Роль Новгорода в отечественной истории // Социально-экономическое развитие России. – М.: Наука, 1986. – С.7-43.
- 2.281. Balzer M. Russian traditional culture: religion, gender and customary law. – New York, 1992. – 310p.
- 2.282. Benson B.L. Endogenous Morality. ~ 1997. – 44p.
- 2.283. Benson B.L. The Law Merchant. - New York, 1996. – 19p.
- 2.284. Coon P. Considerations for the Development of Aboriginal Customary Law in Canada. – 1995. – 98p.
- 2.285. Kaiser D. The Growth of the Law in Medieval Russia. – Princeton, 1980. 280p.
- 2.286. Puchta. Das Gewohnheitsrecht, I und II, - 1828. – 121s.
- 2.287. Savigny F.C. Volksrecht und hertigen Romis hen Rechts, Srster Banol –1846. – 99s.